

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 25 moharrem 1441 – 24 septembre 2019

162^{ème} année

N° 77

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence du Gouvernement

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service	2980
Nomination de chefs de services	2980
Nomination d'un administrateur général	2980
Nomination d'administrateurs en chef	2980
Nomination d'un chef de greffe de première catégorie	2980

Ministère des Affaires Religieuses

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 24 septembre 2019, portant réouverture des candidatures à l'obtention du prix mondial de la Tunisie pour les études islamiques au titre de l'année 1440 H /2019	2980
--	------

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, fixant les sanctions administratives et pécuniaires des institutions de microfinance manquant aux disposition du décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l'activité des institutions de microfinance	2981
Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat relative aux immobilisations corporelles....	2987
Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat relative aux immobilisations financières....	2996

Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat relative aux dettes financières et instruments financiers à terme	3002
Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat relative aux charges	3008
Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes des collectivités locales relative aux immobilisations corporelles	3011
Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes des collectivités locales relative aux immobilisations financières	3020
Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes des collectivités locales relative aux dettes financières	3025
Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes des collectivités locales relative aux charges	3029
Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce du 24 juillet 2019, relatif à l'étiquetage énergétique des lave-linge automatiques	3033
Ministère de l'Education	
Nomination de directeurs	3048
Nomination de sous-directeurs	3048
Nomination de chefs de services	3050
Nomination d'administrateurs généraux	3050
Nomination d'administrateurs en chef	3050
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Nomination d'ingénieurs en chef	3051
Ministère de la Santé	
Nomination d'un chef de service hospitalier	3052
Cessation de fonctions d'un chef de service hospitalier	3052
Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement	
Arrêtés du ministre des affaires locales et de l'environnement du 18 juillet 2019, portant délégation de signature en matière disciplinaire	3052
Arrêtés du ministre des affaires locales et de l'environnement du 20 juin et 18 juillet 2019, portant délégation de signature	3053
Nomination de secrétaires généraux de communes	3056
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur	3057
Nomination de directeurs	3057
Nomination de sous-directeurs	3057
Nomination de chefs de services	3058
Cessation de fonctions d'un secrétaire général	3059
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'agence nationale de gestion des déchets	3059
Ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport	
Décret gouvernemental n° 2019-826 du 20 septembre 2019 , modifiant et complétant le décret n° 2007-2503 du 9 octobre 2007, portant création d'une indemnité spécifique au profit des enseignants d'éducation physique relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, exerçant l'enseignement ou la formation sportive, dénommée " indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires " et fixant le montant global de cette indemnité et octroi de la première tranche au titre de l'année 2007	3059

Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle

Arrêté de l'haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle
n° 2 du 13 septembre 2019, fixant les règles spécifiques à la période de
silence électoral de l'élection Présidentiel anticipé pour l'année 2019..... **3063**

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté du chef du gouvernement du 17 septembre 2019.

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service d'administration centrale est accordée à Madame Narjess Chebil, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, chef de service du greffe central au secrétariat général de la cour des comptes.

Par arrêté du chef du gouvernement du 17 septembre 2019.

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service d'administration centrale est accordée à Monsieur Hedi Farhani, conservateur des bibliothèques ou de documentation, chef de service de la documentation et la bibliothèque au secrétariat général de la cour des comptes.

Par arrêté du chef du gouvernement du 17 septembre 2019.

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service d'administration centrale est accordée à Monsieur Sofiene Sahraoui, analyste central, chef de service de l'informatique et de l'organisation au secrétariat général de la cour des comptes.

Par arrêté du chef du gouvernement du 17 septembre 2019.

Madame Rim Jouini, conservateur des bibliothèques ou de documentation, est chargée des fonctions de chef de service des greffes des chambres à la sous-direction du greffe de la cour au secrétariat général de la cour des comptes.

Par arrêté du chef du gouvernement du 17 septembre 2019.

Monsieur Salem Ayari, administrateur conseiller de greffe de la cour des comptes, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments et du matériel à la sous-direction des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières au secrétariat général de la cour des comptes.

Par arrêté du chef du gouvernement du 17 septembre 2019.

Monsieur Maher Belhassen, administrateur en chef de greffe de la cour des comptes, est nommé dans le grade d'administrateur général de greffe de la cour des comptes du corps du greffe de la cour des comptes.

Par arrêté du chef du gouvernement du 17 septembre 2019.

Monsieur Zied Khemir, administrateur conseiller de greffe de la cour des comptes, est nommé dans le grade d'administrateur en chef de greffe de la cour des comptes du corps du greffe de la cour des comptes.

Par arrêté du chef du gouvernement du 17 septembre 2019.

Monsieur Mohamed Karim Tarhouni, administrateur conseiller de greffe de la cour des comptes, est nommé dans le grade d'administrateur en chef de greffe de la cour des comptes du corps du greffe de la cour des comptes.

Par arrêté du chef du gouvernement du 17 septembre 2019.

Monsieur Mohamed Menzli, administrateur de greffe de la cour des comptes, est chargé des fonctions de chef de greffe de première catégorie à la chambre du développement humain à la cour des comptes.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 24 septembre 2019, portant réouverture des candidatures à l'obtention du prix mondial de la Tunisie pour les études islamiques au titre de l'année 1440 H /2019.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la constitution,

Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 2013-4326 du 8 octobre 2013, portant création du prix mondial de la Tunisie pour les études islamiques, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-912 du 22 juillet 2016,

Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013, portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des affaires religieuses du 25 janvier 2019, portant ouverture des candidatures à l'obtention du prix mondial de la Tunisie pour les études islamiques au titre de l'année 1440 H / 2019.

Arrête :

Article premier - La candidature à l'obtention du prix mondial de la Tunisie pour les études islamiques, au titre de l'année 1440 H /2019, est réouverte à compter du 20 septembre 2019.

Art. 2 - Le dernier délai du dépôt des candidatures est fixé au 31 octobre 2019.

Art. 3 - Les candidatures déposées au ministère conformément à l'arrêté du ministre des affaires religieuses du 25 janvier 2019, sont valables à titre exceptionnel, pour la présente session.

Art. 4 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 septembre 2019.

Le ministre des affaires religieuses

Ahmed Adhoum

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, fixant les sanctions administratives et pécuniaires à l'encontre des institutions de microfinance manquant aux dispositions du décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l'activité des institutions de microfinance.

Le ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009,

Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l'activité des institutions de microfinance tel que modifié par la loi n° 2014-46 du 24 juillet 2014 et notamment ses articles 43 et 53,

Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations,

Vu le décret n° 2012-2128 du 28 septembre 2012, fixant les modalités de fonctionnement de l'autorité de contrôle de la microfinance,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-769 du 23 août 2019, portant délégation des pouvoirs du chef du gouvernement à Monsieur Kamel Morjen le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 18 janvier 2012, relatif à la fixation du montant maximum du micro-crédit et des conditions de son octroi par les institutions de microfinance tel que modifié et complété par l'arrêté du 13 avril 2018,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 17 novembre 2014, relatif à la fixation des modalités de l'audit externe des comptes des institutions de microfinance,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 24 août 2016, relatif à la protection de la clientèle des institutions de microfinance,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 23 décembre 2016, fixant les règles et les normes de gestion et de transparence financière des institutions de microfinance,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 26 juillet 2017, fixant les normes de gouvernance des institutions de microfinance,

Vu l'avis de l'autorité de contrôle de la microfinance.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les sanctions administratives et pécuniaires à l'encontre des institutions de microfinance par l'autorité de contrôle de la microfinance en cas de non-respect des dispositions du décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l'activité des institutions de microfinance tel que modifié par la loi n° 2014-46 du 24 juillet 2014 et ses textes d'application.

Titre premier

Les sanctions administratives

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 2 - Le conseil d'administration de l'autorité de contrôle de la microfinance, réuni en conseil de discipline, peut prononcer à l'encontre des institutions de microfinance qui sont en contravention à la législation en vigueur dans le domaine de la microfinance les sanctions administratives suivantes comme suit:

- adresser un avertissement,
- adresser un blâme avec une injonction de prendre toute mesure correctrice, dans les délais impartis,
- suspension de toute ou partie de son activité pour une durée allant d'un mois à 6 mois,
- suspension de tous ou de certains de ses dirigeants du travail,
- mise sous administration provisoire pour une durée n'excédant pas six mois, pouvant être prorogée une seule fois,
- proposition de retrait de son agrément.

Chapitre II

Dispositions relatives aux mesures correctrices

Art. 3 - Le conseil d'administration de l'autorité de contrôle de la microfinance, réuni en conseil de discipline, peut adresser à l'institution de microfinance une injonction écrite de prendre les mesures correctrices dans les délais impartis.

La direction générale de l'autorité de contrôle de la microfinance veille à la vérification de l'adéquation entre les mesures correctrices prises par l'institution de microfinance et les dysfonctionnements constatés, pour assurer la mise en œuvre de ses décisions visant à :

- la correction des dysfonctionnements constatés,

- la mitigation des risques relatifs à la gestion prudentielle,

- la mitigation des risques en matière de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme,

- L'amélioration du degré de protection de la clientèle.

Art. 4 - L'autorité de contrôle de la microfinance peut astreindre l'institution de microfinance à prendre des mesures correctrices ou mettre en place un plan d'actions, conformément aux conditions qu'elle fixe, et qui comporte notamment les politiques de gestion et de couverture des risques notamment en matière d'adéquation des fonds propres, de constitution des provisions, de distribution des dividendes et du dispositif de gouvernance et du contrôle interne, et ce, si elle constate que :

- la situation financière d'une institution de microfinance laisse entrevoir la possibilité de non-respect des normes prudentielles,

- les modes de gestion de l'institution de microfinance peuvent mettre en péril l'efficacité de sa gestion financière et impacter ses équilibres financiers au niveau de la solvabilité, de la liquidité et de la rentabilité,

- l'institution de microfinance est tenue de soumettre au directeur général de l'autorité de contrôle de la microfinance, dans un délai d'un mois à partir de la date de sa notification, les mesures correctrices ou le plan d'actions avec indication du calendrier de leur mise en place conformément aux conditions exigées.

Art. 5 - L'autorité de contrôle de la microfinance peut, après audition du représentant légal de l'institution de microfinance en cause et l'élaboration d'un procès-verbal à cet effet, initier la soumission de cette institution à un plan de redressement dont elle fixe ses orientations, en vue de traiter les carences et de rétablir son équilibre financier, et ce, si elle constate l'une des situations suivantes :

- l'institution de microfinance ne s'est pas engagée pour l'exécution des mesures correctrices ou des procédures incluses dans le plan d'actions prévues à l'article 4 du présent arrêté et conformément aux conditions exigées,

- le dispositif de gouvernance ou de contrôle interne est entaché de défaillances substantielles qui pourrait compromettre l'efficacité de la gestion financière de l'institution de microfinance et impacter ses équilibres financiers,

- la situation financière de l'institution de microfinance commence à se détériorer au niveau du non-respect des normes prudentielles notamment celles relatives à la solvabilité financière,

L'autorité de contrôle de la microfinance peut, à cet effet, adresser à l'organe d'administration ou aux actionnaires pour les sociétés anonymes, une injonction qui oblige l'institution de microfinance de prendre l'une ou l'ensemble des mesures suivantes, selon les exigences de la situation de l'institution de microfinance :

- réviser sa politique d'intervention ou mettre en place des limites en matière d'exposition aux risques et de gestion des actifs et des passifs,

- limiter ou interdire la distribution des dividendes et la rémunération des actionnaires ou des détenteurs de tout autre instrument de fonds propres, ou augmenter le capital ou mobiliser des fonds propres complémentaires pour les sociétés anonymes,

- constituer des provisions additionnelles ou des réserves,

- suspendre totalement ou partiellement, pour une période qu'elle détermine, les activités directes et indirectes qui sont à l'origine de son déséquilibre financier,

- revoir sa structure organisationnelle et administrative de manière à garantir l'efficacité dans la gestion des risques,

- limiter les niveaux des primes accordées aux dirigeants en rapport avec la nature des risques auxquels l'institution de microfinance est exposée,

- remplacer le directeur général ou le président du directoire ou le directeur exécutif ou le président de l'organe d'administration, ou un ou certains membres de l'organe de gestion ou de l'organe d'administration ou les responsables des fonctions de contrôle,

- appeler à une assemblée générale des actionnaires ou des membres dont l'ordre du jour est fixé par l'autorité de contrôle de la microfinance.

L'autorité de contrôle de la microfinance peut, si elle constate l'une des situations mentionnées au premier paragraphe du présent article, inviter les membres ou l'actionnaire de référence et les principaux actionnaires de l'institution de microfinance à fournir à celle-ci le soutien qui lui est nécessaire.

Est considéré actionnaire de référence, tout actionnaire ou tout pacte d'actionnaires, en vertu d'une convention expresse, qui détient d'une manière directe ou indirecte une part du capital de l'institution de microfinance constituée sous forme de société anonyme, lui conférant la majorité des droits de vote ou lui permettant de la contrôler.

Est considéré actionnaire principal, tout actionnaire qui détient une part égale ou supérieure à 10% du capital de la société anonyme.

Chapitre III

Dispositions relatives à l'administration provisoire

Art. 6 - La mise sous administration provisoire d'une institution de microfinance est justifiée principalement par l'un des motifs suivants :

- à la demande de l'organe de gestion ou de la moitié des membres de l'organe d'administration s'ils constatent l'existence d'obstacles qui les empêchent d'exercer normalement leurs fonctions ou tout ce qui est de nature à compromettre la pérennité de l'institution de microfinance,

- si l'institution de microfinance ne s'est pas conformée à la décision relative au changement du directeur général ou du président du directoire ou du directeur exécutif ou du président de l'organe d'administration ou d'un ou certains membres de l'organe de gestion ou de l'organe d'administration ou des responsables des fonctions de contrôle,

- si l'autorité de contrôle de la microfinance constate l'existence d'empêchements qui entravent le fonctionnement normal des structures de gouvernance pouvant compromettre le fonctionnement normal de l'institution de microfinance,

- lorsqu'il est établi l'existence d'obstacles qui empêchent la réalisation du plan de redressement imposé à l'institution de microfinance.

Art. 7 - L'administrateur provisoire est désigné par décision du directeur général de l'autorité de contrôle de la microfinance après approbation de son conseil d'administration, sur la base des critères d'intégrité, de compétence académique et d'expérience professionnelle dans le domaine financier et d'indépendance par rapport à l'institution de microfinance en cause et il ne doit pas :

- avoir des liens avec l'institution de microfinance en cause,

- être un des salariés de l'institution de microfinance en cause ou l'un de ses créanciers,

- être sous le coup des interdictions prévues par le décret-loi n° 2011-117 susvisé ou par le code des sociétés commerciales.

Est considérée comme personne ayant des liens avec une institution de microfinance, toute personne se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article 7 de l'arrêté du ministre des finances du 26 juillet 2017, fixant les normes de gouvernance des institutions de microfinance.

Art. 8 - Le directeur général de l'autorité de contrôle de la microfinance délègue à l'administrateur provisoire en vertu de la décision de sa désignation prévue à l'article 7 du présent arrêté, tous les pouvoirs nécessaires à la gestion et l'administration de l'institution de microfinance ainsi que sa représentation auprès des tiers et sans qu'il en découle suspension des travaux de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 9 - La décision de désignation de l'administrateur provisoire, auprès de l'autorité de contrôle de la microfinance, fixe la nature de sa mission et sa durée ainsi que ses obligations envers l'autorité de contrôle de la microfinance et notamment les rapports périodiques d'état d'avancement de ses travaux.

La décision de nomination détermine le salaire annuel brut de l'administrateur provisoire qui sera supporté par l'institution de microfinance en cause, et ce, sans qu'il ne dépasse le salaire annuel brut du directeur général de l'institution concernée.

Art. 10 - Le conseil d'administration de l'autorité de contrôle de la microfinance est tenu de suivre les travaux de l'administrateur provisoire en ce qui concerne l'exécution de la mission qui lui est confiée.

Le conseil d'administration de l'autorité de contrôle de la microfinance se réunit au moins une fois par bimestre afin de porter des appréciations, émettre des avis sur les rapports de l'administrateur provisoire et formuler des recommandations sur les conditions d'achèvement ou non de l'administration provisoire.

Art. 11 - L'administrateur provisoire est tenu de présenter à l'autorité de contrôle de la microfinance, à compter de la date de sa désignation, un rapport bimestriel retraçant les travaux accomplis et l'évolution de la situation financière de l'institution de microfinance ainsi qu'un rapport final au terme de la mission.

Titre II

Les sanctions pécuniaires

Chapitre premier

Pénalités relatives au non-respect des dispositions générales de la législation de la microfinance

Art. 12 - L'institution de microfinance en infraction est sanctionnée d'une pénalité fixée à mille dinars (1.000 D) par infraction constatée en cas de dissimulation intentionnelle de renseignements ou communication volontaire de renseignements inexacts à l'autorité de contrôle de la microfinance.

Toute institution de microfinance est également sanctionnée d'une pénalité fixée à mille dinars (1.000 D) pour tout retard ou refus de fournir aux contrôleurs les données et les pièces exigées dans le cadre des opérations de contrôle sur place ou perturbation des travaux de contrôle effectués par l'autorité de contrôle de la microfinance.

Art. 13 - Le non-respect de l'obligation d'obtention d'agrément préalable pour les opérations prévues par les articles 14 et 15 du décret-loi n° 2011-117 susvisé entraîne la nullité de ces opérations et l'exigence du paiement par l'institution de microfinance en infraction d'une pénalité égale à :

- un pour cent du total de bilan au titre de l'année comptable précédent l'année de la constatation de l'infraction pour les opérations de fusion ou de filialisation,

- cinq pour cent du montant de l'opération pour les acquisitions de capital, payable solidairement par les cessionnaires, les cédants et l'institution de microfinance,

- cinq pour cent du montant de la réduction du capital ou de la dotation associative,

- un pour cent du montant de la cession pour les autres opérations de cession d'une part importante de l'actif au sens de l'article 14 du décret-loi n° 2011-117 susvisé.

- cinquante mille dinars (50.000 D) pour l'ouverture d'une agence ou d'une succursale.

Art. 14 - Est sanctionnée d'une pénalité fixée à mille dinars (1.000 D) par infraction constatée, toute institution de microfinance qui ne satisfait pas l'obligation de notification de l'autorité de contrôle de microfinance par correspondance officielle dans un délai maximum de quinze (15) jours de tout changement intervenu dans la composition de son conseil d'administration ou de son comité directeur ainsi que toute nouvelle nomination de dirigeants, et ce à partir de la date de prise de la décision de changement ou de désignation de la part des organes spécialisés de l'institution.

Chapitre II

Pénalités relatives au non-respect des règles et des normes de gestion, de transparence financière, de gouvernance et de protection de la clientèle

Section I

Pénalités relatives au non-respect des normes prudentielles de gestion

Art. 15 - Toute institution de microfinance ne respectant pas l'un ou l'autre des ratios de solvabilité de 10 % et 15 % minimum, conformément à la législation en vigueur, est redevable d'une pénalité unique égale à 10 % du besoin de compléments en fonds propres. L'infraction est constituée à l'expiration du délai accordé par l'injonction de recapitalisation. Pour le calcul de l'amende, il est retenu le montant de besoin en fonds propres le plus élevé pour respecter les ratios de solvabilité.

Toute institution de microfinance ne respectant pas les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du ministre des finances du 23 décembre 2016, fixant les règles et les normes de gestion et de transparence financière des institutions de microfinance en ce qui concerne la radiation ou l'abandon des créances, est sanctionnée d'une pénalité fixée à cinq mille dinars (5.000 D). L'infraction peut être constatée chaque année calendaire.

Section 2

Pénalités relatives au non-respect des règles de transparence financière

Art. 16 - Est sanctionné d'une astreinte fixée à cent dinars (100 D) par jour de retard, tout retard ou transmission incomplète, par une institution de microfinance des états financiers annuels certifiés par l'auditeur externe, des informations et documents visés aux articles 14 et 15 de l'arrêté du ministre des finances du 23 décembre 2016, fixant les règles et les normes de gestion et de transparence financière des institutions de microfinance et des déclarations mensuelles à la centrale des risques de la microfinance.

Section 3

Pénalités relatives au non-respect des normes de gouvernance

Art. 17 - Est sanctionnée d'une amende fixée à dix mille dinars (10.000 D) toute institution de microfinance ne respectant pas les dispositions de l'arrêté du ministre des finances du 26 Juillet 2017 fixant les normes de gouvernance des institutions de microfinance en ce qui concerne la nomination d'au moins un administrateur indépendant au sein du conseil d'administration de l'institution de microfinance constituée sous forme de société anonyme et la mise en place des comités spécialisés prévus par les articles 10 et 17 de l'arrêté susvisé.

Section 4

Pénalités relatives au non-respect des règles relatives à la protection de la clientèle

Art. 18 - Toute institution de microfinance ne respectant pas les dispositions relatives à la protection de la clientèle est sanctionnée comme suit :

- Toute institution de microfinance qui dépasse ou contourne le montant maximum du micro-crédit tel que fixé par l'arrêté du ministre des finances du 18 janvier 2012 relatif à la fixation du montant maximum du micro-crédit et des conditions de son octroi par les institutions de microfinance tel que modifié et complété par l'arrêté du 13 avril 2018 est sanctionnée d'une pénalité égale au montant des dépassements ou contournements constatés.

- Toute institution de microfinance qui n'adopte pas ou ne met pas en vigueur les principes de transparence dans le cadre de la politique de communication envers sa clientèle tel que prévu par l'article 3 de l'arrêté du ministre des finances du 24 août 2016 relatif à la protection de la clientèle des institutions de microfinance, malgré une injonction de l'autorité de contrôle de la microfinance précisant les mesures devant être prises ou devant cesser, est redevable d'une pénalité de cinq mille dinars (5.000 D). L'infraction peut être constatée chaque année calendaire, à compter de l'expiration du délai éventuellement consenti par l'Autorité de contrôle de la microfinance pour la mise en conformité.

- Toute institution de microfinance qui continue à offrir à sa clientèle des produits et services considérés par l'autorité de contrôle de la microfinance comme non adaptés aux besoins et à la capacité de remboursement de ses clients est redevable d'une astreinte de cent dinars (100 D) par produit ou service considéré, par jour de retard. L'infraction est constituée à compter de l'expiration du délai éventuellement consenti par l'autorité de contrôle de la microfinance pour la mise en conformité.

- Toute institution de microfinance qui ne communique pas à l'autorité de contrôle de la microfinance la totalité des prospectus mis à la disposition du public est redevable d'une pénalité de cinq mille dinars (5.000 D) par infraction constatée.

- Toute institution de microfinance qui ne mentionne pas ou mentionne de façon inexacte dans tout ou partie de ses contrats de microfinancement les mentions obligatoires relatives à la tarification et aux conditions des opérations de microfinancement est redevable d'une pénalité de cinq mille dinars (5.000 D).

- Toute institution de microfinance qui n'affiche pas les conditions relatives aux opérations de microfinancement et du taux d'intérêt effectif Global (TEG) dans chacune de ses agences en un lieu visible au public conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre des finances du 24 août 2016 relatif à la protection de la clientèle des institutions de microfinance est sanctionnée d'une pénalité de cinq mille dinars (5.000 D) pour chaque lieu d'infraction.

- Toute institution de microfinance qui adopte un taux d'intérêt excessif ou une marge bénéficiaire excessive est redevable d'une pénalité de quinze mille dinars (15.000 D).

- Toute institution de microfinance qui s'adonne à des pratiques non responsables vis à vis de sa clientèle, et ne respecte pas l'injonction de l'autorité de contrôle de la microfinance précisant les mesures devant être prises ou devant cesser, est redevable d'une pénalité de dix mille dinars (10.000 D).

- Tout retard ou transmission incomplète, par une institution de microfinance à l'autorité de contrôle de la microfinance, de son Taux Effectif Global moyen par catégorie de microfinancement, du taux d'intérêt nominal annuel ou de la marge bénéficiaire annuelle et des conditions sur les différents produits financiers et non financiers est sanctionné d'une astreinte de cent dinars (100 D) par jour de retard à compter de la date d'arrêté semestriel prévu pour la communication.

Chapitre III

Sanctions pécuniaires relatives au non-respect des obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de répression du financement du terrorisme

Art. 19 - Est sanctionnée d'une astreinte fixée à dix mille dinars (10.000 D) par mois de retard, toute institution de microfinance qui ne désigne pas un correspondant et son suppléant pour la commission tunisienne des analyses financières avec indication de leurs qualités, fonctions ainsi que de leurs coordonnées.

Art. 20 - Est sanctionnée d'une pénalité fixée à dix mille dinars (10.000 D) toute institution de microfinance qui ne met pas à la disposition du responsable interne de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, désigné comme étant correspondant de la commission tunisienne des analyses financières l'ensemble des données, des documents et des registres nécessaires à l'exécution de ses missions. L'infraction peut être constatée chaque année calendaire.

Art. 21 - Est sanctionnée d'une pénalité fixée à dix mille dinars (10.000 D) toute institution de microfinance qui commet l'une des infractions suivantes :

- ne met pas en place les procédures de conservation des dossiers, des registres et des livres comptables de leurs clients ainsi que les pièces et les documents se rapportant à leurs identités sur support matériel ou électronique pendant dix ans au moins à compter de la date de clôture de la relation d'affaires,

- ne dispose pas de manuel des procédures spécifique à la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme,

- ne met pas en place une cartographie des risques relatifs au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme

L'infraction peut être constatée chaque année calendaire.

Art. 22 - Est sanctionnée d'une astreinte fixée à mille dinars (1000 D) par jour de retard toute institution de microfinance qui commet l'une des infractions suivantes :

- ne transmet pas à l'autorité de contrôle de la microfinance le nombre et le montant total des opérations déclarées à la commission tunisienne des analyses financières dans un délai de 21 jours suivant la fin de chaque semestre.

- ne possède pas ou ne communique pas les registres comportant les résultats de l'analyse des transactions et des opérations à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrables à compter d'une demande écrite de l'autorité de contrôle de la microfinance.

- ne communique pas les rapports d'exécution des programmes de formation de leurs agents en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme avec indication de leur teneur, de la date de leur mise en place et de l'identité et des fonctions des agents qui ont participé, à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrables à compter d'une demande écrite de l'autorité de contrôle de la microfinance.

Titre III

Dispositions diverses

Art. 23 - Les décisions relatives au retrait d'agrément, à la mise sous administration provisoire, à la désignation, à la prolongation, à la cessation des fonctions et au changement de l'administrateur provisoire sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne, en plus de la notification de l'association professionnelle des institutions de microfinance des dites décisions.

Les décisions relatives aux autres sanctions administratives et pécuniaires infligées conformément aux articles 43 et 53 du décret-loi n° 2011-117 susvisé ne sont pas publiables au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 24 - Les infractions prévues au Titre 2 du présent arrêté sont constatées par l'autorité de contrôle de la microfinance, qui recueille tout élément de preuve lors d'opérations d'inspection, de contrôle sur pièces, au moyen d'échanges d'informations avec la commission tunisienne des analyses financières, ou par tout autre moyen légal. Il est établi un procès-verbal d'infraction par deux agents assermentés de l'autorité de contrôle de la microfinance sous la direction du directeur général, auquel il est annexé tout élément ou document probant.

L'examen des procès-verbaux des investigations et des infractions et la prise de décision les concernant est effectué par le conseil d'administration de l'autorité de contrôle de la microfinance réuni en conseil de discipline.

Art. 25 - Le montant des pénalités est doublé en cas de récidive. Il est triplé en cas de constat de multi récidive.

Est considérée comme récidive au sens du présent arrêté, le fait de commettre une infraction par une institution de microfinance à une même obligation légale ou réglementaire telle que prévue au présent arrêté, durant l'an suivant la date de la commission de l'infraction. N'est pas considérée comme une récidive, le constat et la sanction d'une série d'infractions identiques par l'autorité de contrôle de la microfinance au cours d'une période de temps de trois mois à compter du premier constat.

Est considérée une multi récidive, toute infraction nouvelle, commise par une institution de microfinance à une même obligation légale ou réglementaire telle que prévue au présent arrêté, après avoir été sanctionné préalablement aux moins deux fois comme récidiviste au cours des deux années précédant la commission de l'infraction ou son constat.

Art. 26 - Les pénalités et astreintes sont prononcées par l'autorité de contrôle de la microfinance conformément aux procédures prévues à cet effet par la législation en vigueur relative à la microfinance et recouvrées au profit de la trésorerie générale de Tunisie au moyen d'un état de liquidation émis et rendu exécutoire par le ministre chargé des finances ou son mandataire et ce, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

Art. 27 - L'autorité de contrôle de la microfinance détermine les formulaires standard adoptés lors :

- de constatation des infractions par les agents de l'autorité de contrôle de la microfinance.

- de signalement d'infractions relatives à la protection de la clientèle. L'autorité de contrôle de la microfinance publie ce formulaire standard dans son site Internet.

Art. 28 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entre en vigueur trente jours calendaires à compter de sa publication.

Tunis, le 12 septembre 2019.

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalhoun

Vu

*Pour le Chef du Gouvernement
et par délégation*

*Le ministre de la fonction
publique, de la modernisation
de l'administration et des
politiques publiques*

Kamel Morjen

Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat relative aux immobilisations corporelles.

Le ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'article 87 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015 fixant la composition et les modalités de gestion du Conseil National des Normes des Comptes Publics, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-283 du 1^{er} mars 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-769 du 23 août 2019, portant délégation des pouvoirs du chef du gouvernement à Monsieur Kamel Morjen ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques,

Vu l'avis du Conseil National des Normes des Comptes Publics.

Arrête :

Article premier - Est approuvée la norme des comptes de l'Etat relative aux immobilisations corporelles annexée au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 septembre 2019.

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalhoun

Vu

*Pour le Chef du Gouvernement
et par délégation*

*Le ministre de la fonction
publique, de la modernisation
de l'administration et des
politiques publiques*

Kamel Morjen

NORME DES COMPTES DE L'ETAT

NCE 02 : Les immobilisations corporelles

OBJECTIF

1. L'objectif de la présente norme est de prescrire les règles de prise en compte des immobilisations corporelles conformément aux principes de la comptabilité d'exercice et les règles de leur évaluation. La norme traite également des règles de comptabilisation des dotations aux amortissements, des dépréciations, de la décomptabilisation ainsi que des informations à fournir au niveau des notes.

CHAMP D'APPLICATION

2. La présente norme s'applique à la comptabilisation des immobilisations corporelles de l'Etat regroupées selon les catégories suivantes :

- (a) actifs sui-generis,
- (b) terrains,
- (c) bâtiments et constructions,
- (d) actifs d'infrastructure,
- (e) parc mobilier,
- (f) immobilisations corporelles en cours.

3. Entrent dans le champ d'application de la norme :

(a) les actifs ayant un statut juridique particulier, répondant à la définition d'une immobilisation corporelle,

(b) les actifs objets de contrats concourant à la réalisation d'un service public, contrôlés par l'Etat, après comptabilisation et évaluation initiales effectuées selon les règles prévues par la NCE traitant des contrats concourant à la réalisation d'un service public.

4. La présente norme ne s'applique pas :

(a) aux actifs biologiques en rapport avec l'activité agricole, qui font l'objet de la NCE traitant de l'agriculture,

(b) aux actifs historiques, aux sites naturels, aux sites culturels et de culte objets de la NCE traitant des actifs historiques, culturels et des sites naturels.

DEFINITIONS

5. Dans la présente norme les termes suivants ont les significations indiquées ci-après :

Les immobilisations corporelles sont des éléments d'actif physiques et tangibles qui :

(a) sont contrôlés individuellement ou conjointement par l'Etat, soit pour être utilisés dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loués à des tiers, soit à des fins administratives, et

(b) sont censés être utilisés sur plus d'une période comptable.

Les actifs sui generis comportent notamment les bâtiments et constructions hors usage d'habitation et de bureaux ainsi que le parc mobilier, relevant de la sécurité et de la défense nationales, tels que les bases aériennes (y compris leurs terrains d'assiette), les camps d'entraînement et les champs de tirs et le matériel militaire.

L'amortissement est la répartition systématique du montant amortissable d'une immobilisation sur sa durée d'utilité. Il traduit la diminution de la valeur d'une immobilisation résultant notamment de l'usage, du temps et du changement de technologie. La dotation aux amortissements de la période comptable est constatée en charges.

La durée d'utilité est :

(a) soit la période estimée pendant laquelle l'Etat compte utiliser une immobilisation amortissable;

(b) soit la période estimée correspondant au nombre d'unités de production (ou l'équivalent) que l'Etat compte obtenir par la mise en œuvre de l'immobilisation amortissable.

Le montant amortissable est le coût historique d'une immobilisation corporelle ou un autre montant qui lui a été substitué dans les états financiers, diminué éventuellement de la valeur résiduelle.

La valeur résiduelle est le montant que l'Etat compte obtenir de la cession d'une immobilisation à la fin de sa durée d'utilité après déduction des coûts de cession prévus.

La valeur comptable nette est le montant pour lequel une immobilisation corporelle est comptabilisée après déduction des amortissements et des dépréciations, et augmenté, s'il y a lieu, des dépenses immobilisées.

La dépréciation est la perte d'avantages économiques futurs ou de potentiel de service futur d'un actif, due à la survenance de circonstances ou d'événements exceptionnels et qui s'ajoute à la comptabilisation de l'amortissement.

Les immobilisations à statut juridique particulier sont les immobilisations contrôlées par l'Etat et dont la propriété juridique revient à d'autres entités et qui comprennent notamment les immobilisations mises à la disposition de l'Etat et les actifs détenus en vertu des contrats de location-financement.

Les termes définis dans le cadre conceptuel de l'information financière des entités du secteur public et dans les autres NCEs sont utilisés dans la présente norme avec le même sens.

REGLES DE PRISE EN COMPTE

Règle générale

6. Une immobilisation corporelle doit être comptabilisée en tant qu'actif lorsque :

(a) l'Etat le contrôle individuellement ou conjointement sur plus d'une période comptable; et

(b) la valeur de cet actif peut être évaluée d'une manière fiable.

7. Le contrôle d'une immobilisation corporelle par l'Etat, est sa capacité de l'exploiter et d'assumer les risques afférents à son exploitation, afin de tirer profit de ses avantages économiques futurs ou de son potentiel de service.

8. Le contrôle est organisé sous une forme juridique déterminée et se fonde principalement sur un droit de propriété, d'usage, ou de jouissance. Ainsi, le contrôle se caractérise par la maîtrise des conditions d'utilisation du bien par l'Etat et s'apprécie, notamment, en fonction :

(a) de la propriété juridique de l'actif à condition que les avantages économiques futurs ou le potentiel de service associés à l'actif iront à l'Etat,

(b) de la détention de l'actif qui confère à l'Etat le droit d'en user et/ou d'en jouir, nonobstant la propriété juridique,

(c) des responsabilités : l'Etat supporte la quasi-totalité des risques et bénéficie des avantages économiques futurs et du potentiel de service inhérents à la détention de l'actif, même si le transfert de propriété n'est pas intervenu.

9. Les immobilisations corporelles sont présentées dans les états financiers de la période comptable au cours de laquelle le contrôle est acquis à l'Etat. Tout transfert du contrôle est matérialisé par un acte écrit.

10. Dans certains cas, une immobilisation corporelle peut être contrôlée conjointement. Cela signifie qu'elle fait l'objet d'une maîtrise conjointe des conditions de son utilisation, d'un partage des risques y afférents, de ses avantages économiques futurs ou de son potentiel de service, et ce en vertu de conventions entre l'Etat et d'autres entités.

11. Une immobilisation corporelle contrôlée conjointement est comptabilisée dans les comptes de l'Etat à hauteur de sa quote-part de contrôle de l'actif.

12. Le critère de contrôle s'applique également pour juger de la prise en compte ou non des actifs suivants :

(a) Actifs détenus en vertu des contrats de location-financement :

Sont comptabilisés en tant qu'immobilisations corporelles de l'Etat, les actifs détenus dans le cadre de contrats de location-financement, et qui répondent :

- à la définition d'une immobilisation corporelle mentionnée au paragraphe (5);

- aux règles de prise en compte telles que prévues par le paragraphe (6).

(b) Actifs mis à la disposition de l'Etat par d'autres entités :

Certains actifs sont mis à la disposition de l'Etat par d'autres entités qui en restent propriétaires juridiquement. Ces actifs sont inscrits dans le bilan de l'Etat, si les règles de prise en compte mentionnées supra sont satisfaites.

(c) Actifs mis à la disposition d'autres entités par l'Etat :

Des actifs dont l'Etat est propriétaire peuvent être mis à la disposition d'autres entités qui maîtrisent leurs conditions d'utilisation, bénéficient de leurs avantages économiques futurs ou de leur potentiel de service et supportent la quasi-totalité des risques. Ces actifs ne sont pas pris en compte au niveau du bilan de l'Etat, néanmoins, les informations y afférentes doivent être présentées dans les notes.

(d) Actifs objets de contrats concourant à la réalisation d'un service public :

Les règles de prise en compte et d'évaluation initiale des actifs objets de contrats concourant à la réalisation d'un service public, sont fixées par la NCE traitant des contrats concourant à la réalisation d'un service public. Toutefois les actifs qui restent sous le contrôle de l'Etat, ainsi que les actifs retournés à l'Etat sont comptabilisés selon les dispositions de la présente norme.

Cas particuliers

Pièces de rechange

13. Les pièces de rechange et le matériel d'entretien sont habituellement inscrits en stocks. Toutefois, les pièces de rechange principales et les stocks des pièces de sécurité constituent des immobilisations corporelles, si l'Etat compte les utiliser sur plus d'une période comptable. Pour les pièces de rechange et le matériel d'entretien qui ne peuvent être utilisés qu'avec une immobilisation corporelle, ils sont comptabilisés en immobilisations corporelles.

Regroupement et décomposition d'éléments d'actifs

14. Dans certains cas, il peut être approprié de regrouper des éléments de faible valeur individuelle, tels que les livres et les petits équipements, et d'appliquer le traitement comptable prévu par la présente norme à leur valeur globale.

15. Une immobilisation corporelle peut être composée de parties apportant des flux d'avantages futurs différents ou ayant des durées d'utilité significativement différentes. Ces différentes parties appelées « composants » correspondent soit à des éléments devant être remplacés régulièrement soit à des dépenses de gros entretien et peuvent être pris en compte séparément.

16. Des biens peuvent être acquis pour des raisons de sécurité ou pour des raisons liées à l'environnement. Malgré que ces biens n'augmentent pas directement les avantages économiques futurs ou le potentiel de service se rattachant à une immobilisation corporelle donnée, ils peuvent être nécessaires pour que l'Etat puisse obtenir les avantages économiques futurs ou le potentiel de service de l'actif lié.

Ces biens sont comptabilisés parmi les actifs lorsqu'ils répondent aux conditions énoncées au paragraphe (6). Ainsi, la réglementation de protection contre l'incendie peut imposer à l'Etat de rénover son système d'extinction automatique d'incendie. Les dépenses relatives à ces rénovations sont comptabilisées comme une immobilisation corporelle, parce que sans elles, l'Etat est dans l'incapacité d'exercer son activité conformément à la réglementation.

Comptabilisation initiale

17. La comptabilisation initiale correspond à la première inscription d'un actif dans le bilan de l'Etat qui a lieu à la date de prise ou de reprise de contrôle.

18. L'Etat comptabilise les immobilisations corporelles acquises à titre onéreux, à la date de prise de contrôle, qui a lieu, en général, à la date de la livraison.

19. Cependant, dans certains cas, la date de prise en compte des immobilisations corporelles mérite des précisions. C'est le cas notamment des immobilisations détenues dans le cadre d'un contrat de location-financement, mises à disposition, acquises à titre gratuit, des immobilisations construites dans le cadre d'un marché de travaux et des actifs expropriés.

20. La date de prise en compte des biens détenus via des contrats de location-financement est prévue par la NCE traitant des contrats de location.

21. S'agissant des mises à disposition de l'Etat d'actifs, d'acquisitions à titre gratuit (notamment les dons, les donations, les legs, les successions vacantes, les actifs confisqués, les actifs saisis et les épaves), la date de comptabilisation est prévue par la NCE traitant des produits des opérations sans contrepartie directe.

22. Les biens expropriés, remplissant les critères énoncés par le paragraphe 6 de la présente norme, sont comptabilisés parmi l'actif de l'Etat, à la date de publication du décret d'expropriation, et ce à condition de consignation ou de paiement de l'indemnité d'expropriation.

23. Les immobilisations corporelles en cours de construction dans le cadre d'un marché de travaux, sont comptabilisées en tant qu'actifs à la date de signature des procès verbaux de réception par les contractants et donnants lieux aux versements d'acomptes. La comptabilisation d'une immobilisation en cours qui résulte des travaux dont l'Etat est maître d'ouvrage, diffère selon le cas :

(a) Lorsque l'Etat détient individuellement le contrôle de l'immobilisation corporelle durant la phase de réalisation et à la fin de la durée des travaux, l'immobilisation corporelle est comptabilisée dans le bilan de l'Etat selon les règles indiquées supra.

(b) Lorsque l'Etat détient le contrôle de l'immobilisation corporelle durant la phase de réalisation, mais qu'à la fin de la durée des travaux cette dernière est contrôlée conjointement par l'Etat et autres entités, l'immobilisation corporelle est comptabilisée dans le bilan de l'Etat à concurrence de sa quote-part dans le contrôle.

REGLES D'EVALUATION

Evaluation initiale

24. A leur entrée dans le bilan de l'Etat, les immobilisations corporelles sont évaluées :

(a) au coût d'acquisition pour celles qui sont acquises à titre onéreux,

(b) au coût de production pour celles qui sont générées en interne par les services de l'Etat ou dans le cadre d'un marché de travaux,

(c) à une valeur globale pour les actifs qui génèrent de la défense et de la sécurité nationales,

(d) à la juste valeur pour les immobilisations dont le coût d'acquisition ou le coût de production n'est pas connu.

Coût d'acquisition

25. Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle comprend :

(a) son prix d'achat, y compris les droits et les taxes non récupérables, après déduction des remises et rabais commerciaux,

(b) tout coût directement attribuable au transfert de l'actif jusqu'à son lieu d'exploitation et à sa mise en état pour permettre son exploitation de la manière prévue par l'Etat.

26. Exemples de coûts directement attribuables à une immobilisation corporelle :

- (a) les frais de préparation du site,
- (b) les frais de livraison et de manutention initiaux,
- (c) les frais des tests de bon fonctionnement,
- (d) les frais d'installation et de montage,
- (e) les honoraires de professionnels.

27. Exemples de coûts qui ne sont pas pris en compte pour la détermination du coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle :

- (a) les frais d'ouverture d'une nouvelle installation,
- (b) les frais de lancement d'un nouveau service (y compris les frais de publicité et de promotion),
- (c) les frais de l'exploitation d'une activité dans un nouveau site,
- (d) les frais administratifs et autres frais généraux.

28. Les coûts relatifs au démantèlement et à l'enlèvement de l'immobilisation corporelle et à la remise en état du site sur lequel elle est située, obligation que l'Etat encourt, soit du fait de l'acquisition de l'immobilisation corporelle, soit du fait de son utilisation pendant une durée déterminée, sont incorporés dans le coût de l'immobilisation, et évalués selon la NCE traitant des provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.

29. L'intégration des coûts dans la valeur comptable d'une immobilisation corporelle cesse lorsque l'actif se trouve à l'endroit et dans l'état nécessaires pour être exploité de la manière prévue. En conséquence, les coûts encourus dans le cadre de l'utilisation ou du redéploiement de l'actif ne sont pas inclus dans sa valeur comptable nette. Par exemple, les coûts encourus alors qu'une immobilisation capable de fonctionner de la manière prévue n'est pas encore mise en service, ou est exploitée en deçà de sa pleine capacité ne sont pas inclus dans sa valeur comptable nette.

Coût de production

30. Le coût d'un actif produit par l'Etat pour lui-même est déterminé en appliquant les mêmes principes que pour un actif acquis. Ce coût est constitué du coût des approvisionnements augmenté des autres coûts engagés par l'Etat au cours des opérations de production pour amener le bien dans l'état et à l'endroit où il se trouve. Il se compose du coût d'acquisition des matières consommées, des charges directes de production, des charges indirectes et de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de remise en état du site sur lequel l'immobilisation est située, le cas échéant.

31. Certaines opérations peuvent intervenir avant ou pendant la construction ou le développement d'une immobilisation corporelle mais ne sont pas nécessaires pour l'amener à l'endroit et la mettre dans l'état nécessaire pour permettre une exploitation de la manière prévue par l'Etat. Les charges liées à ces opérations sont comptabilisées dans le solde de la période.

Juste valeur

32. Lorsque le coût d'acquisition d'un actif n'est pas connu, celui-ci peut être estimé par référence à la juste valeur de l'actif à la date d'entrée au bilan. C'est le cas notamment, des immobilisations acquises à titre gratuit dans le cadre des opérations sans contrepartie directe.

33. La juste valeur des immobilisations corporelles est habituellement déterminée par une expertise de leur valeur de marché. L'estimation de ladite valeur est entreprise par les autorités compétentes.

34. Pour de nombreux actifs, la juste valeur peut être déterminée aisément, par référence aux prix cotés sur un marché actif et liquide. Par exemple, il est généralement possible d'obtenir des valeurs actuelles de marché pour des terrains, des immeubles non spécialisés, des véhicules et de nombreux types d'installations et d'équipements. Pour certains actifs de l'Etat, il peut se révéler difficile de déterminer une valeur de marché en raison de l'absence de transactions de marché pour de tels actifs.

35. Lorsqu'on ne dispose d'aucune indication permettant de déterminer la valeur de marché sur un marché actif et liquide, la juste valeur de l'actif peut être établie par référence à d'autres actifs dotés de caractéristiques similaires, dans des circonstances et implantations similaires. Ainsi, la juste valeur d'un terrain inexploité appartenant à l'Etat et pour lequel peu de transactions ont eu lieu pendant une longue période, peut être estimée par référence à la valeur de marché de terrains dotés de caractéristiques et d'une topographie similaires et dans une localisation similaire, pour lesquels des indications de marché sont disponibles.

36. Dans le cas d'immeubles spécialisés, la juste valeur peut être estimée à l'aide de l'approche du coût de remplacement net d'amortissement ou de l'approche du coût de remise en état (c'est le cas notamment des actifs d'infrastructure), ou de l'approche des unités de service, ou encore au prix indexé des mêmes actifs ou d'actifs similaires d'après le prix d'une période précédente. Lorsque l'on utilise la méthode du prix indexé, le jugement est nécessaire pour déterminer si la technologie de production a changé de manière significative au cours de la période, et si la capacité de l'actif de référence est la même que celle de l'actif objet de l'évaluation.

37. Dans de nombreux cas, le coût de remplacement net d'amortissement peut être établi par référence au prix d'achat d'un actif similaire doté d'avantages économiques futurs ou d'un potentiel de service résiduels similaires et négocié sur un marché actif et liquide. Dans d'autres cas, le coût de reproduction amorti constitue le meilleur indicateur de son coût de remplacement net d'amortissements qui est établi par référence à la valeur de marché des composants utilisés pour produire l'actif, après déduction des amortissements cumulés.

Règles spécifiques d'évaluation

38. Ci-après sont présentés des cas d'application de règles spécifiques pour l'évaluation de certaines immobilisations corporelles:

(a) Reprise de contrôle d'un actif objet d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public :

L'actif objet d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public repris par l'Etat est évalué à sa juste valeur à la date de reprise de contrôle par l'Etat.

(b) Actifs détenus en vertu des contrats de location- financement :

Les règles d'évaluation des actifs détenus en vertu des contrats de location- financement sont prévues par la NCE traitant des contrats de location.

(c) Actifs acquis dans le cadre d'un marché de travaux :

La valeur de l'immobilisation en cours est déterminée sur la base de l'avancement des travaux constaté par des procès verbaux signés par les contractants et donnant lieu aux versements d'acomptes.

(d) Actifs mis à la disposition de l'Etat :

Les actifs mis à la disposition de l'Etat sont comptabilisés à l'actif de ce dernier, à leur juste valeur à la date de prise de contrôle.

(e) Actifs expropriés :

La valeur de l'indemnité énoncée par le décret d'expropriation est retenue comme base d'évaluation des biens expropriés. En cas de litige portant sur la valeur de l'indemnité, la valeur de l'actif doit être révisée à concurrence de la variation stipulée par le jugement définitif.

39. Une ou plusieurs immobilisations corporelles peuvent être acquises par voie d'échange contre un ou plusieurs actifs non monétaires ou contre un ensemble d'actifs monétaires et non monétaires. L'immobilisation corporelle reçue est évaluée à sa juste valeur, sauf :

(a) si l'opération d'échange manque de substance commerciale, dans ce cas l'actif reçu est évalué à la valeur comptable nette de l'actif abandonné,

(b) si l'opération d'échange présente une substance commerciale et s'il n'est pas possible d'évaluer de manière fiable la juste valeur de l'actif reçu, ce dernier est évalué à la juste valeur de l'actif abandonné,

(c) si l'opération d'échange présente une substance commerciale et s'il n'est pas possible d'évaluer de manière fiable ni la juste valeur de l'actif reçu ni de l'actif abandonné, l'actif acquis est évalué à la valeur comptable nette de l'actif abandonné.

40. L'Etat détermine si une opération d'échange présente une substance commerciale en considérant les éventuels changements de ses flux de trésorerie futurs ou de son potentiel de service. Une opération d'échange a une substance commerciale notamment dans le cas où la configuration (risque, calendrier et montant) des flux de trésorerie ou du potentiel de service de l'actif reçu diffère d'une façon significative de la configuration des flux de trésorerie ou du potentiel de service de l'actif abandonné.

Coûts ultérieurs

41. Le coût d'une immobilisation corporelle inclut les coûts encourus initialement pour l'acquérir ou la construire ainsi que les dépenses ultérieures immobilisées.

42. Une dépense ultérieure est immobilisée lorsqu'il est probable qu'elle procure des avantages économiques futurs ou un potentiel de service supplémentaires, par rapport à l'estimation la plus récente du niveau de performance de l'actif concerné. L'écart consiste en :

(a) l'allongement de la durée d'utilité,

(b) l'augmentation de la capacité de production,

(c) la diminution du coût de production ou l'amélioration substantielle de la qualité des services fournis.

43. Les dépenses ultérieures immobilisées sont prises en compte dans la valeur comptable nette des actifs.

44. Lorsque l'Etat opte pour l'approche par composants, les dépenses ultérieures correspondant à des composants tels que cités au paragraphe (15) de la présente norme sont prises en compte et traitées en tant que composants séparés. Au cas où les dépenses ultérieures concernent le remplacement d'un composant déjà comptabilisé en tant que tel, ce dernier est décomptabilisé selon les dispositions énoncées au paragraphe (70) de la présente norme.

45. Les dépenses de mise aux normes et de mise en conformité sont des dépenses ultérieures indispensables au maintien des avantages économiques futurs ou du potentiel de service et doivent donc être immobilisées. Sont considérées des dépenses de mise aux normes et de mise en conformité, les dépenses répondant à l'une des trois conditions suivantes :

(a) engagées pour des raisons de sécurité ou environnementales,

(b) imposées par des dispositions légales,

(c) dont la non-réalisation ne permettrait pas le maintien des avantages économiques futurs ou du potentiel de service ou entraînerait l'arrêt de l'activité ou de l'utilisation de l'actif par l'Etat.

46. Les travaux de petites réparations, d'entretien courant, de maintenance, de remplacement à l'identique ou de remise en état sans amélioration sont comptabilisés en charges de la période comptable au cours de laquelle ils sont réalisés.

Evaluation à la date de clôture

Règles d'évaluation

47. L'Etat applique la méthode du coût historique pour évaluer les immobilisations corporelles entrant dans le champ d'application de la présente norme.

48. Après sa constatation initiale en tant qu'actif, une immobilisation corporelle doit être comptabilisée à son coût d'entrée selon le paragraphe (24), diminué du cumul des amortissements et des dépréciations, augmenté, le cas échéant, des dépenses immobilisées.

49. Etant donné sa spécificité, la catégorie « Actifs sui generis » est évaluée à une valeur globale, amortissable et dépréciable à la date de clôture.

Règles d'amortissement

50. L'amortissement est la répartition systématique du montant amortissable d'une immobilisation sur sa durée d'utilité. La dotation aux amortissements de chaque période comptable doit être comptabilisée en tant que charge sauf si elle est incorporée dans la valeur comptable d'un autre actif. En effet, il arrive que les avantages économiques futurs ou le potentiel de service de certains actifs soient consommés dans la production d'un autre actif. Dans ce cas, la dotation aux amortissements fait partie du coût de production de cet actif. A titre d'exemple, la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles utilisées pour les activités de développement d'un logiciel peut être incluse dans le coût de ce dernier.

Amortissement par composants

51. Dans le cas où l'Etat opte pour l'approche par composants, il ventile la valeur comptable d'une immobilisation corporelle en ses parties significatives et amortit séparément chacune de ces parties. Par exemple, il peut opter pour l'amortissement séparé de la chaussée, des fondations, des caniveaux, des trottoirs et de l'éclairage au sein d'un système routier.

52. Il en est de même pour le composant « gros entretiens » qui peut faire l'objet d'un amortissement en fonction de sa propre durée d'utilité. Par exemple, si l'Etat estime effectuer de gros entretiens tous les cinq ans, afin de maintenir une immobilisation en état de marche, ou afin de préserver le même niveau d'avantages économiques futurs ou de potentiel de service, le coût supporté est amorti sur cinq ans.

Montant amortissable et durée d'utilité

53. Le montant amortissable d'un actif doit être réparti systématiquement sur sa durée d'utilité. La valeur résiduelle et la durée d'utilité d'un actif doivent être révisées si les perspectives diffèrent des estimations précédentes. Les écarts issus de cette révision doivent être comptabilisés comme un changement d'estimation comptable selon la NCE traitant des méthodes comptables, des estimations et des erreurs.

54. Le montant amortissable d'un actif est déterminé après déduction de sa valeur résiduelle. Dans la pratique, la valeur résiduelle d'un actif est souvent insignifiante, et par conséquent négligée dans le calcul du montant amortissable.

55. Les travaux de réparation et de maintenance d'un actif ne remettent pas en cause la nécessité d'appliquer l'amortissement. Dans le cas où des actifs sont mal entretenus, ou que leur maintenance est reportée, ce qui est de nature à augmenter leur usure, leur durée d'utilité doit être ré-estimée.

56. L'amortissement d'un actif commence dès qu'il est prêt à être mis en service, c'est-à-dire dès qu'il se trouve à l'endroit et dans l'état nécessaires pour pouvoir l'exploiter de la manière prévue par l'Etat. L'amortissement ne cesse pas lorsque l'actif est inutilisé ou mis hors service, sauf si l'actif est entièrement amorti.

57. Les avantages économiques ou le potentiel de services futurs représentatifs d'une immobilisation corporelle sont consommés par l'Etat principalement à travers l'utilisation de cet actif. Toutefois, d'autres facteurs, tels que l'usure physique d'un actif, l'obsolescence ou encore les contraintes juridiques conduisent souvent à la diminution des avantages économiques ou du potentiel de service qui auraient pu être réalisés grâce à cet actif. En conséquence, les facteurs sus visés doivent être pris en considération pour déterminer la durée d'utilité d'un actif.

58. La méthode d'amortissement des actifs détenus en vertu des contrats de location-financement doit être cohérente avec celle qui s'applique aux autres actifs semblables et amortissables détenus par l'Etat, et la dotation aux amortissements doit être calculée selon les bases établies par la présente norme.

59. Les terrains et constructions sont des actifs distincts, traités séparément en comptabilité même lorsqu'ils sont acquis ensemble.

60. Les terrains ont une durée d'utilité illimitée et ne sont donc pas amortissables, à l'exception des terrains dont la valeur diminue avec l'exploitation, auquel cas ils sont amortis d'une manière reflétant le rythme de consommation des avantages économiques ou du potentiel de service de l'actif.

61. Les constructions ont une durée d'utilité limitée et sont, en conséquence, des actifs amortissables. Une augmentation de la valeur du terrain sur lequel est édifiée une construction n'affecte pas la détermination du montant amortissable de cette dernière.

Modes d'amortissement

62. Le mode d'amortissement utilisé doit refléter le rythme selon lequel l'Etat s'attend à consommer les avantages économiques futurs ou le potentiel de service provenant de l'exploitation de l'actif.

63. Différents modes d'amortissement peuvent être utilisés pour répartir de façon systématique le montant amortissable d'un actif sur sa durée d'utilité. Ces modes incluent le mode linéaire et le mode variable. L'amortissement linéaire conduit à une charge constante sur la durée d'utilité de l'actif, si ce dernier ne subit pas une dépréciation ou si sa valeur résiduelle ne change pas. L'amortissement variable donne lieu à une charge proportionnelle à l'utilisation prévue de l'actif. L'Etat retient le mode qui reflète au mieux le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs ou du potentiel de service de l'actif.

64. Le mode d'amortissement appliqué à un actif doit être réexaminé périodiquement et dans le cas où le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs ou du potentiel de service liés à l'actif a connu un changement important, le mode d'amortissement doit être modifié pour refléter le nouveau rythme. Ce changement doit être comptabilisé comme un changement d'estimation comptable selon la NCE traitant des méthodes comptables, des estimations et des erreurs.

Dépréciations

65. Une dépréciation d'actif est une perte d'avantages économiques futurs ou de potentiel de service conduisant à une baisse de la valeur comptable nette de l'actif, suite à la dégradation de son état ou à la diminution de son potentiel de service liées à la survenance de circonstances ou d'événements exceptionnels.

66. En cas de survenance de circonstances ou d'événements exceptionnels, l'Etat doit comparer la valeur comptable nette de l'immobilisation à sa valeur récupérable à la date de clôture. Lorsque la valeur récupérable de l'immobilisation corporelle devient notablement inférieure à sa valeur comptable nette, l'Etat doit constater une dépréciation afin de ramener la valeur comptable nette de l'immobilisation à sa valeur récupérable. La dépréciation constitue une charge de la période comptable pendant laquelle elle est constatée. L'amortissement se calcule sur la base de la nouvelle valeur comptable nette et la durée d'utilité restante.

DECOMPTABILISATION

67. Un élément d'immobilisation corporelle doit être décomptabilisé :

- (a) lorsque l'Etat n'en a plus le contrôle, ou,
- (b) lorsqu'aucun avantage économique futur ou aucun potentiel de service n'est attendu de son utilisation ou de sa sortie.

68. En cas de cession, la différence entre le prix de cession net des frais, le cas échéant, et la valeur comptable nette de l'immobilisation corporelle est comptabilisée en solde de la période concernée.

69. En cas de transfert d'actifs, deux cas doivent être distingués :

(a) Transfert avec contrepartie : C'est le cas par exemple du transfert d'un actif qui entraîne l'augmentation des droits de l'Etat sur l'entité bénéficiaire. Dans cette situation, la sortie de l'immobilisation corporelle donne lieu à l'enregistrement d'une immobilisation financière.

(b) Transfert sans contrepartie : Lorsque le contrôle d'une immobilisation est transféré définitivement à une tierce entité et sans contrepartie, la sortie est imputée sur le solde de la période selon les dispositions de la NCE traitant des charges. Si le transfert du contrôle n'est pas définitif, la sortie de l'immobilisation corporelle est imputée sur la situation nette et n'a aucune incidence sur le solde.

70. En cas d'adoption de l'approche par composants et si l'Etat comptabilise le coût d'un nouveau composant, il décomptabilise la valeur comptable nette du composant remplacé.

71. Une immobilisation corporelle mise au rebut doit être retirée des actifs de l'Etat. La mise au rebut doit être comptabilisée dans le solde de la période.

INFORMATIONS A FOURNIR

72. Les notes doivent indiquer, pour chaque catégorie d'immobilisations corporelles comptabilisée dans les états financiers :

- (a) les méthodes d'évaluation utilisées pour déterminer le coût d'entrée,
- (b) les modes d'amortissement utilisés,
- (c) les taux d'amortissement utilisés,
- (d) la méthode comptable d'estimation du coût de démantèlement et de remise en état du site,
- (e) le coût d'entrée et le montant cumulé des amortissements, le montant cumulé des dépréciations et les dépenses immobilisées.

73. Pour chaque catégorie d'immobilisations corporelles, les notes doivent également inclure des tableaux de rapprochement entre les valeurs comptables nettes à l'ouverture et à la clôture de la période, faisant apparaître :

- (a) les entrées,
- (b) les dépenses immobilisées,
- (c) les amortissements et les reprises d'amortissement,
- (d) les dépréciations et les reprises de dépréciations,
- (e) les décomptabilisations,
- (f) les autres variations.

74. Les notes doivent également indiquer, pour chaque catégorie d'immobilisations corporelles :

- (a) les immobilisations corporelles acquises à titre gratuit et les restrictions y afférentes,
- (b) le montant des dépenses comptabilisées dans la valeur comptable d'une immobilisation corporelle en cours de construction,
- (c) les contrats en cours d'exécution pour l'acquisition d'immobilisations corporelles.

75. Les informations suivantes doivent également être divulguées :

- (a) les immobilisations corporelles entièrement amorties qui sont encore en usage,
- (b) la valeur comptable nette des immobilisations corporelles mises hors service, et
- (c) le transfert d'immobilisations corporelles par l'Etat.

76. Les notes doivent également indiquer, pour chaque catégorie, les immobilisations corporelles dont la propriété juridique revient à l'Etat et qui sont contrôlées par d'autres entités.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

77. La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux périodes comptables ouvertes à partir du 1^{er} janvier de l'année 2022.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

78. Un délai de 5 ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente norme est jugé raisonnable pour la prise en compte exhaustive des immobilisations corporelles de l'Etat.

79. Lors de l'établissement du bilan d'ouverture, il est procédé à l'intégration :

- du parc mobilier à son coût d'acquisition, diminué du cumul des amortissements,
- des terrains, des bâtiments et constructions ainsi que des actifs d'infrastructure à leur juste valeur,
- des actifs sui generis à une valeur globale.

80. Lors de l'établissement du bilan d'ouverture et durant la période transitoire de 5 ans, les écarts d'intégration des immobilisations corporelles doivent être comptabilisés en situation nette.

Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat relative aux immobilisations financières.

Le ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'article 87 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015 fixant la composition et les modalités de gestion du conseil national des normes des comptes Publics, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-283 du 1^{er} mars 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-769 du 23 août 2019, portant délégation des pouvoirs du chef du gouvernement à Monsieur Kamel Morjen ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques,

Vu l'avis du Conseil National des Normes des Comptes Publics.

Arrête :

Article premier - Est approuvée la norme des comptes de l'Etat relative aux immobilisations financières annexée au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 septembre 2019.

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalhoun

Vu

*Pour le Chef du Gouvernement
et par délégation*

*Le ministre de la fonction
publique, de la modernisation
de l'administration et des
politiques publiques*
Kamel Morjen

NORME DES COMPTES DE L'ETAT

NCE 03: Les immobilisations financières

OBJECTIF

1. L'objectif de la présente norme est de prescrire les règles de prise en compte et d'évaluation des immobilisations financières de l'Etat conformément aux principes de la comptabilité d'exercice. La norme traite également des règles de présentation des immobilisations financières au niveau des états financiers individuels, de leur décomptabilisation ainsi que des informations à fournir à leur sujet au niveau des notes.

CHAMP D'APPLICATION

2. La présente norme traite des immobilisations financières qui correspondent aux actifs financiers destinés à être détenus durablement par l'Etat.

3. Les immobilisations financières de l'Etat sont constituées des:

- (a) titres de participation,
- (b) apports en fonds de dotation,
- (c) créances rattachées aux titres de participation et aux apports en fonds de dotation,
- (d) prêts,

- (e) droits d'adhésion au capital des organismes internationaux,
- (f) autres immobilisations financières.

DEFINITIONS

4. Dans la présente norme les termes suivants ont les significations indiquées ci-après :

Les titres de participation sont les droits que l'Etat détient sur des entités jouissant d'une personnalité juridique et morale distincte, matérialisés par des titres et qui créent un lien durable avec celles-ci.

L'Etat exerce sur ces entités soit un contrôle soit une influence déterminante et ce :

- (a) à travers la détention d'actions ou de parts de capital dans les entités concernées, ou
- (b) en vertu de la législation en vigueur applicable à ces entités.

En prenant en considération la définition de la notion du contrôle indiquée ci-après, les titres de participation se divisent en deux catégories :

- (a) des titres de participation dans des entités contrôlées par l'Etat,
- (b) des titres de participation dans des entités sur lesquelles l'Etat exerce une influence déterminante.

Les apports en fonds de dotation sont les apports en numéraire et/ou en nature attribués par l'Etat aux entités publiques créées par un texte juridique et ayant une personnalité juridique et morale distincte. Ces dotations entièrement détenues par l'Etat ne sont pas matérialisées par des titres.

Les créances rattachées aux titres de participation et aux apports en fonds de dotation sont les créances nées à l'occasion des prêts octroyés par l'Etat à des entités dans lesquelles il détient des titres de participation ou des apports en fonds de dotation ainsi que les intérêts afférents à ces prêts.

Sont également considérées comme des créances rattachées aux titres de participation et aux apports en fonds de dotation, les dividendes ou les parts de résultat.

Les prêts sont les fonds versés à des tiers en vertu de dispositions contractuelles par lesquelles l'Etat s'engage à leur transmettre l'usage de moyens de paiement pour une durée supérieure à 12 mois.

Les droits d'adhésion au capital des organismes internationaux sont les fonds versés par l'Etat au titre de sa participation aux organismes internationaux notamment, dans le cadre de la coopération internationale.

Les autres immobilisations financières sont notamment:

(a) les titres immobilisés représentatifs de parts de capital que l'Etat a l'intention de conserver durablement sans exercer un contrôle ou une influence déterminante sur l'entité émettrice; et

(b) les dépôts et les cautionnements versés par l'Etat à des tiers.

Le contrôle est la capacité de l'Etat à orienter les décisions stratégiques de l'entité et à maîtriser son activité opérationnelle et financière de manière à retirer un avantage économique futur ou un potentiel de service et à assumer les risques liés à son activité. Ce pouvoir de contrôle se manifeste généralement par l'exercice d'un droit de tutelle tel que prévu par la législation en vigueur.

L'influence déterminante est la capacité de l'Etat à participer aux décisions stratégiques et de politique financière et opérationnelle de l'entité détenue sans toutefois exercer un contrôle.

Les coûts de transaction sont les coûts marginaux supportés par l'Etat et directement imputables à l'acquisition ou à la souscription d'une immobilisation financière. Un coût marginal est un coût qui n'aurait pas été encouru si l'Etat n'avait pas acquis ou souscrit à cette immobilisation financière.

La valeur d'équivalence d'une participation est égale à la quote-part, détenue directement par l'Etat, des capitaux propres ou de la situation nette de l'entité concernée. Elle est déterminée sur la base des derniers états financiers annuels publiés.

L'écart d'équivalence est la différence entre la valeur d'équivalence d'une immobilisation financière à la date de clôture de la période comptable en cours et celle de la période comptable précédente.

L'écart de réévaluation est la différence entre la valeur de marché d'une immobilisation financière à la date de clôture de la période comptable en cours et sa valeur comptable nette.

La valeur comptable nette d'une immobilisation financière est la valeur d'entrée ajustée, selon le cas, des écarts d'équivalence ou des écarts de réévaluation et diminuée des éventuelles dépréciations.

Une dépréciation d'une immobilisation financière est une perte d'avantages économiques futurs ou de potentiel de service. Elle correspond à une baisse de la valeur comptable nette de l'immobilisation financière due à la survenance de circonstances ou d'événements exceptionnels.

Les termes définis dans le cadre conceptuel de l'information financière des entités du secteur public et dans les autres NCEs sont utilisés dans la présente norme avec le même sens.

REGLES DE PRISE EN COMPTE

5. Les immobilisations financières doivent être prises en compte dans l'actif de l'Etat lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(a) il est probable que des avantages économiques futurs ou un potentiel de service attendus iront à l'Etat sur plus d'une période comptable; et

(b) la valeur de l'immobilisation financière peut être évaluée de manière fiable.

Date de comptabilisation

Titres de participation

6. Les titres de participation sont pris en compte dans l'actif de l'Etat à la date à laquelle les droits qu'ils confèrent sont transférés à l'Etat.

7. En cas de conversion d'une dette en capital, une immobilisation financière doit être prise en compte dans l'actif de l'Etat, et ce au moment de la concrétisation de la décision de conversion par l'autorité compétente et selon la législation en vigueur.

8. Des titres peuvent également être acquis à travers une opération sans contrepartie directe notamment les opérations de saisie ou de confiscation. Ces titres sont classés dans la catégorie des titres de participation au moment de la prise de décision, par l'autorité compétente et selon la législation en vigueur, de les détenir durablement de manière à conférer à l'Etat le droit d'exercer un contrôle ou une influence déterminante sur l'entité concernée.

Apports en fonds de dotation

9. Les apports en fonds de dotation sont pris en compte dans l'actif de l'Etat à la date de l'octroi desdites dotations aux entités concernées.

10. En cas d'augmentation du fonds de dotation par la conversion d'une dette, une immobilisation financière doit être prise en compte dans l'actif de l'Etat, et ce au moment de la concrétisation de la décision de conversion par l'autorité compétente et selon la législation en vigueur.

Créances rattachées aux titres de participation et aux apports en fonds de dotation

11. Les prêts octroyés par l'Etat à des entités dans lesquelles il détient des titres de participation ou un apport en fonds de dotation sont pris en compte dans son actif au moment du versement des fonds.

12. Les prêts résultant d'une décision de prise en charge par l'Etat d'une dette, doivent être pris en compte dans l'actif de l'Etat au moment de la concrétisation de la décision de conversion de la dette en prêt.

13. Les intérêts courus sur les prêts accordés sont pris en compte au prorata temporis.

14. Les autres créances telles que les dividendes ou parts de résultat sont pris en compte lorsque l'autorité compétente décide de répartir les résultats de l'entité dans laquelle la participation est détenue.

Prêts

15. Un prêt consenti par l'Etat à des tiers est pris en compte dans son actif au moment du versement des fonds aux bénéficiaires.

16. En cas de prise en charge par l'Etat d'une dette, accompagnée d'une décision de conversion en prêt, une immobilisation financière doit être prise en compte dans l'actif de l'Etat au moment de la concrétisation de cette décision.

Droits d'adhésion au capital des organismes internationaux

17. Les droits d'adhésion de l'Etat au capital des organismes internationaux sont pris en compte à la date de versement des fonds auxdits organismes.

Autres immobilisations financières

18. Les titres immobilisés acquis à titre onéreux sont pris en compte dans l'actif de l'Etat au moment du versement des fonds.

19. Les titres acquis à travers une opération sans contrepartie directe notamment via une opération de saisie ou de confiscation sont classés dans la catégorie des titres immobilisés de l'Etat au moment de la prise de décision, par l'autorité compétente et selon la législation en vigueur, de les détenir durablement et sans exercer un contrôle ou une influence déterminante.

20. Les dépôts et les cautionnements sont pris en compte à l'actif de l'Etat au moment du versement des fonds.

Reclassement

21. Un reclassement d'une immobilisation financière est à opérer d'une catégorie à une autre, et ce suite à un changement affectant sa classification initiale. Il s'agit notamment des cas suivants:

- changement de l'intention de détention de l'immobilisation financière;
- conversion de prêts ou créances rattachées aux titres de participation et aux apports en fonds de dotation en prise de participation;
- changement de la forme juridique de l'entité.

REGLES D'EVALUATION

Titres de participation

Evaluation initiale

22. A leur entrée à l'actif de l'Etat, les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition.

23. Le coût d'acquisition des titres de participation acquis à titre onéreux comprend :

- (a) leur prix d'achat,
- (b) les coûts de transaction qui représentent les coûts directement attribuables à l'acquisition de ces titres tels que les commissions d'intermédiaires et les honoraires. Toutefois, les coûts d'emprunt sont exclus du coût d'acquisition.

24. Lorsque le prix d'achat des titres de participation comprend le montant des dividendes afférents à la période comptable antérieure à celle de l'acquisition, le montant de ces dividendes est déduit du prix d'achat et classé parmi les créances rattachées aux titres de participation.

25. Dans le cas où des titres de participation sont reçus en contrepartie d'un apport en nature, leur coût d'acquisition est égal à la valeur de cet apport majorée des coûts directement rattachés à cette opération.

26. Lors de la création d'une entité ou lors de l'augmentation de son capital en numéraire, les titres de participation souscrits doivent être présentés au bilan de l'Etat en net de la partie non encore libérée des titres.

27. Le montant des droits de souscription acquis en même temps que les titres de participation souscrits en vertu de ces droits, est inclus dans le coût d'acquisition des titres de participation correspondants. Lorsque l'Etat souscrit à de nouveaux titres de participation, en utilisant les droits attachés à des titres de participation anciens, les nouveaux titres de participation sont pris en compte à leur prix d'émission.

28. Les droits d'attribution d'actions gratuites acquis en vue d'obtenir les actions correspondantes, sont inclus dans le coût d'acquisition de ces actions.

29. En cas de distribution des titres de participation suite à une augmentation du capital par incorporation de réserves, la valeur globale des titres ne change pas. Toutefois, une information précisant le nombre total de titres et le nombre de titres reçus gratuitement doit être fournie au niveau des notes.

30. Les titres de participation acquis à travers une opération sans contrepartie directe sont évalués à leur valeur de marché observable sur un marché actif et liquide, à la date de prise en compte. A défaut, ces titres de participation sont évalués à leur valeur d'équivalence.

31. Les titres de participation obtenus à l'occasion de la conversion d'un prêt en capital sont évalués à la valeur de remboursement du prêt converti majorée éventuellement des éléments accessoires (intérêts échus et non payés à la date de conversion, les intérêts courus à la date de conversion ...).

Evaluation ultérieure

32. A la date de clôture, les titres de participation sont évalués à leur valeur de marché observable sur un marché actif et liquide. A défaut, ces titres sont évalués à leur valeur d'équivalence.

33. Pour les titres évalués selon la valeur de marché, la différence, constatée à la date de clôture, entre la valeur de marché et la valeur comptable nette est traitée comme suit:

(a) lorsque la différence est positive, elle est portée en situation nette après reprise des dépréciations constatées antérieurement, le cas échéant,

(b) lorsque la différence est négative, une dépréciation est portée en solde de la période à concurrence du montant excédant le solde de l'écart de réévaluation.

34. Pour les titres évalués selon la valeur d'équivalence, la différence, constatée à la date de clôture, entre la valeur d'équivalence de la période en cours et celle de la période précédente est traitée comme suit :

(a) lorsque la différence est positive, elle est constatée en situation nette après reprise des dépréciations constatées antérieurement, le cas échéant,

(b) lorsque la différence est négative, une dépréciation est portée en solde de la période à concurrence du montant excédant le solde de l'écart d'équivalence,

(c) lorsque la valeur d'équivalence calculée à la date de clôture est négative, une provision pour risque est constatée au passif à concurrence de la valeur négative. L'écart d'équivalence antérieurement constaté doit être soldé et une dépréciation à hauteur de la valeur comptable nette est constatée.

35. Aucune compensation n'est admise entre les moins-values des titres de participation en baisse et les plus-values des titres de participation en hausse.

Apports en fonds de dotation

Evaluation initiale

36. A leur entrée à l'actif de l'Etat, les apports en fonds de dotations sont évalués à la valeur de ces apports.

37. En cas d'augmentation des apports en fonds de dotation par la conversion d'un prêt, ces apports sont évalués à la valeur de remboursement du prêt converti majorée éventuellement des éléments accessoires (intérêts échus et non payés à la date de conversion, les intérêts courus à la date de conversion ...).

Evaluation ultérieure

38. A la date de clôture, les apports en fonds de dotation sont évalués à leur valeur d'équivalence.

39. La différence, constatée à la date de clôture, entre la valeur d'équivalence des apports en fonds de dotation de la période en cours et celle de la période comptable précédente est traitée comme suit :

(a) lorsque la différence est positive, elle est constatée en situation nette après reprise des dépréciations constatées antérieurement, le cas échéant,

(b) lorsque la différence est négative, une dépréciation est portée en solde de la période à concurrence du montant excédant le solde de l'écart d'équivalence,

(c) lorsque la valeur d'équivalence calculée à la date de clôture est négative, une provision pour risque est constatée au passif à concurrence de la valeur négative. L'écart d'équivalence antérieurement constaté doit être soldé et une dépréciation à hauteur de la valeur comptable nette est constatée.

40. Aucune compensation n'est admise entre les moins-values des apports en fonds de dotation en baisse et les plus-values des apports en fonds de dotation en hausse.

Créances rattachées aux titres de participation et aux apports en fonds de dotation

Evaluation initiale

41. Les prêts octroyés par l'Etat à des entités dans lesquelles il détient des titres de participation ou des apports en fonds de dotation sont inscrits dans l'actif de l'Etat pour leur valeur de remboursement.

42. Les intérêts courus sur les prêts accordés sont pris en compte au prorata temporis.

43. La valeur des autres créances telles que les dividendes ou parts de résultat est déterminée sur la base de la décision de l'autorité compétente statuant sur la répartition des résultats de l'entité.

Evaluation ultérieure

44. Les créances rattachées aux titres de participation et aux apports en fonds de dotation font l'objet d'une dépréciation, lorsque l'Etat court un risque de non recouvrement total ou partiel de ces créances pour les ramener à leur valeur recouvrable.

Prêts

Evaluation initiale

45. Les prêts sont initialement évalués à leur valeur de remboursement.

46. Les primes d'émission et les primes de remboursement ont une nature de produits constatés d'avance et sont enregistrées initialement au passif.

Evaluation ultérieure

47. A la date de clôture, la valeur des prêts doit être ramenée à leur valeur recouvrable. Celle-ci est appréciée au regard du risque de non recouvrement encouru par l'Etat.

48. Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur de remboursement, une dépréciation est constatée.

49. Les primes d'émission et les primes de remboursement doivent être réparties en solde de la période sur la durée de remboursement du prêt selon la méthode actuarielle.

50. Les intérêts courus sur les prêts sont pris en compte au prorata temporis.

Droits d'adhésion au capital des organismes internationaux

Evaluation initiale

51. A leur entrée à l'actif de l'Etat, les droits d'adhésion au capital des organismes internationaux sont évalués à leur coût d'acquisition converti au cours du jour entre le dinar et la monnaie étrangère.

52. Le coût d'acquisition des droits d'adhésion au capital des organismes internationaux comprend:

(a) le prix d'achat;

(b) les coûts de transaction qui représentent les coûts directement attribuables à l'acquisition de ces droits, tels que les commissions d'intermédiaires, les honoraires et les frais bancaires.

Evaluation ultérieure

53. A la date de clôture, les droits d'adhésion au capital des organismes internationaux doivent être évalués à leur valeur d'équivalence convertie au cours de clôture ou un cours approchant le cours de clôture.

54. L'écart d'équivalence provenant de la différence en monnaie étrangère entre la valeur d'équivalence de la période en cours et celle de la période précédente convertie au cours de clôture de la période précédente, doit être portée en situation nette dans la rubrique écart d'équivalence selon le traitement préconisé au paragraphe 34.

55. L'écart de conversion provenant de la différence de change doit être porté en solde de la période comptable.

Autres immobilisations financières

Evaluation initiale

56. A leur entrée à l'actif de l'Etat, les titres immobilisés sont évalués à leur coût d'acquisition.

57. Pour les titres immobilisés acquis à titre onéreux, le coût d'acquisition comprend le prix d'achat et tous les coûts directement attribuables à leur acquisition.

58. Le coût d'acquisition des titres immobilisés reçus en contrepartie d'un apport en nature est égal à la valeur de ces apports majorée des coûts directement rattachés à l'opération.

59. Les titres immobilisés obtenus à l'occasion de la conversion d'un prêt en capital sont évalués à la valeur de remboursement du prêt converti majorée éventuellement des éléments accessoires (intérêts échus et non payés à la date de conversion, les intérêts courus à la date de conversion ...).

60. Les titres immobilisés acquis par l'Etat dans le cadre d'une opération sans contrepartie directe sont évalués à leur valeur de marché observable sur un marché actif et liquide à la date de leur prise en compte dans le bilan de l'Etat. A défaut, ces titres sont évalués à leur valeur d'équivalence.

61. Les dépôts et cautionnements sont évalués à la date de leur prise en compte à la valeur de remboursement qui correspond en général aux versements effectués par l'Etat.

Évaluation ultérieure

62. A la date de clôture, les titres immobilisés sont évalués à leur valeur de marché observable sur un marché actif et liquide. A défaut, ces titres sont évalués à leur valeur d'équivalence.

63. Pour les titres immobilisés évalués selon la valeur de marché, la différence, constatée à la date de clôture, entre leur valeur de marché et leur valeur comptable nette est traitée conformément au paragraphe 33.

64. Pour les titres immobilisés évalués selon la valeur d'équivalence, la différence, constatée à la date de clôture, entre la valeur d'équivalence de ces titres de la période en cours et celle de la période précédente est traitée conformément au paragraphe 34.

65. A la date de clôture, la valeur des dépôts et cautionnements est appréciée au regard du risque de non restitution. Lorsque la valeur récupérable des dépôts et cautionnements est inférieure à leur valeur comptable nette, une dépréciation est portée en solde de la période.

DECOMPTABILISATION

66. Une immobilisation financière est décomptabilisée dès lors qu'elle ne répond plus à l'un des critères de prise en compte. Il s'agit notamment des cas suivants:

(a) la cession de l'immobilisation financière,

(b) la liquidation de l'entité dans laquelle l'Etat détient une participation,

(c) l'échange de l'immobilisation financière,

(d) l'extinction d'un prêt ou d'une créance rattachée à une participation.

67. La valeur de sortie des titres de participation, des apports en fonds de dotation, des droits d'adhésion au capital des organismes internationaux et des titres immobilisés correspond à leur valeur comptable nette. L'écart d'équivalence ou l'écart de réévaluation, selon le cas, doivent être soldés. Les dépréciations et provisions pour risque déjà constatées sont annulées par une reprise en solde de la période comptable. Les plus ou moins-values réalisées lors de la sortie de cet actif sont également constatées dans le solde de la période comptable.

68. Lors de l'extinction d'une créance rattachée à une participation ou d'un prêt ou lors de la récupération des dépôts et cautionnements, ces actifs sont sortis du bilan de l'Etat pour leur valeur comptable nette. Les dépréciations constatées sont annulées par une reprise en solde de la période. La perte définitive de la valeur de remboursement des prêts et des dépôts et cautionnements donne lieu à la constatation d'une charge en contrepartie de la sortie de l'actif.

INFORMATIONS A FOURNIR

69. L'Etat doit présenter, dans les notes, les informations suivantes :

Pour les titres de participation

(a) la liste des titres de participation et le taux de participation ainsi que sa variation,

(b) le montant des dividendes ou parts de résultat reçus par entité,

(c) les méthodes d'évaluation par titre de participation,

(d) la ventilation de l'écart d'équivalence et de l'écart de réévaluation par titre,

(e) les cas et les motifs d'indisponibilité des états financiers à la date de clôture pour la détermination de la valeur d'équivalence,

(f) les titres de participation relatifs à des entités présentant une situation nette ou des capitaux propres négatifs, et

(g) la partie non encore libérée sur les titres de participation.

Pour les apports en fonds de dotation

(a) un tableau de variation des apports en fonds de dotation par entité,

(b) le montant des parts de résultat reçus par entité, et

(c) la ventilation de l'écart d'équivalence.

Pour les créances rattachées aux titres de participation et aux apports en fonds de dotation

Liste des prêts dont le montant est significatif indiquant:

- le montant des prêts dont le remboursement est soumis à des conditions avantageuses, et
- le montant des prêts affectés à des projets bien déterminés et soumis à des conditions de déblocage.

Pour les prêts

- un tableau de variation des prêts.

Pour les autres immobilisations financières

- (a) un tableau de variation des titres immobilisés, et
- (b) la ventilation de l'écart d'équivalence et de l'écart de réévaluation.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

70. La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux périodes comptables ouvertes à partir du 1^{er} janvier 2022.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

71. Pour l'établissement du bilan d'ouverture, il est procédé à l'intégration :

(a) des titres de participation et des titres immobilisés à leur valeur de marché. A défaut, ces titres sont intégrés à leur valeur d'équivalence calculée sur la base des derniers états financiers annuels publiés de l'entité concernée;

(b) des apports en fonds de dotation et des droits d'adhésion au capital des organismes internationaux à leur valeur d'équivalence calculée sur la base des derniers états financiers annuels publiés de l'entité concernée.

Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat relative aux dettes financières et instruments financiers à terme.

Le ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'article 87 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015, fixant la composition et les modalités de gestion du conseil national des normes des comptes publics, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-283 du 1^{er} mars 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-769 du 23 août 2019, portant délégation des pouvoirs du chef du gouvernement à Monsieur Kamel Morjen ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques,

Vu l'avis du Conseil National des Normes des Comptes Publics.

Arrête :

Article premier - Est approuvée la norme des comptes de l'Etat relative aux dettes financières et instruments financiers à terme annexée au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 septembre 2019.

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalhoun

Vu

Pour le Chef du Gouvernement

et par délégation

Le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques

Kamel Morjen

NORME DES COMPTES DE L'ETAT

NCE 04: LES DETTES FINANCIERES ET LES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

OBJECTIF

1. L'objectif de la présente norme est de prescrire les règles de prise en compte, d'évaluation et de présentation des dettes financières de l'Etat et les instruments financiers à terme, et ce conformément aux principes de la comptabilité d'exercice. Elle traite également du classement des intérêts ainsi que des pertes et profits qui leur sont associés. Enfin, elle présente les informations à fournir dans les notes de façon à permettre aux utilisateurs d'évaluer l'importance des dettes financières et la nature des risques y découlant auxquels l'Etat est exposé.

CHAMP D'APPLICATION

2. La présente norme couvre les dettes financières de l'Etat qui représentent des obligations contractuelles de livrer de la trésorerie ou un autre actif à une date future. Elle s'applique plus particulièrement aux moyens de financement utilisés par l'Etat dans le cadre de son intervention.

3. Les dettes financières résultent d'une décision de financement de l'Etat ou d'une décision de prendre en charge les dettes financières des tiers et ce, sur la base d'autorisations légales. Elles se composent des dettes financières intérieures et des dettes financières extérieures et peuvent être négociables ou non négociables.

4. Entrent dans le champ d'application de la présente norme les emprunts suivants qu'ils soient libellés en dinar ou en monnaie étrangère:

(a) les emprunts émis sous forme de titres négociables ou non négociables (obligations et Bons du Trésor);

(b) les emprunts contractés auprès des Etats, des établissements financiers et des organismes nationaux et internationaux;

(c) les emprunts résultant des dettes financières prises en charge par l'Etat.

5. La norme présente aussi le traitement comptable des instruments financiers à terme et des opérations de couverture qui leur sont liées.

6. La présente norme doit être appliquée à toutes les dettes financières résultant d'emprunts contractés, émis ou repris, excepté :

(a) les dettes financières résultant des contrats concourant à la réalisation d'un service public, objet de la NCE traitant des contrats concourant à la réalisation d'un service public,

(b) les emprunts résultant de l'émission des Sukuk islamiques, objet de la NCE traitant des Sukuk islamiques,

(c) les éléments passifs de la trésorerie de l'Etat, objet de la NCE traitant des composantes de la trésorerie.

DEFINITIONS

7. Dans la présente norme, les termes suivants ont les significations indiquées ci-après :

Un passif est une obligation actuelle pour une sortie de ressources résultant d'un événement passé.

Les dettes financières intérieures constituent l'ensemble des obligations contractées par l'Etat auprès des agents économiques résidents. Elles sont libellées en dinar ou en monnaie étrangère.

Les dettes financières extérieures constituent l'ensemble des obligations contractées par l'Etat auprès des agents économiques non résidents. Elles sont libellées en dinar ou en monnaie étrangère.

Les dettes financières prises en charge sont des dettes contractées initialement par d'autres entités auxquelles l'Etat se substitue notamment pour incapacité de paiement.

La remise de dette est la renonciation par le prêteur à son droit de recouvrer une dette due par l'Etat, conduisant ainsi à son annulation effective.

Les titres négociables sont des titres dématérialisés qui se négocient sur les marchés financiers.

Les Bons du Trésor sont des titres de créance émis par l'Etat par voie d'appel à la concurrence, ils peuvent être négociables ou non négociables, à court, à moyen ou à long terme et avoir des intérêts précomptés ou postcomptés. Les Bons du Trésor prennent notamment la forme de :

(a) Bons du Trésor Assimilables (BTA),

(b) Bons du Trésor à Court Terme (BTCT),

(c) Bons du Trésor à Zéro Coupon (BTZC).

La technique d'assimilation consiste à rattacher de nouvelles émissions de Bons du Trésor aux émissions initiales en vue de réduire le nombre d'emprunts et d'en augmenter la liquidité.

Les coûts directement liés à l'émission ou à l'acquisition des emprunts sont des coûts payables au profit des prêteurs, souscripteurs ou des intermédiaires en contrepartie des services rendus pour la mise en place de l'emprunt. Il s'agit notamment des honoraires et commissions versés aux conseillers, courtiers et arbitragistes et les montants prélevés par les agences réglementaires et les bourses.

Les primes et les décotes à l'émission sont les différences constatées le jour de l'émission entre le prix d'émission et la valeur nominale des titres émis selon la technique d'assimilation.

La prime de remboursement est la différence entre le prix de remboursement et la valeur nominale des titres.

La monnaie étrangère est une monnaie différente de la monnaie de présentation des états financiers de l'Etat.

Le cours de change est le cours auquel sont échangées deux monnaies entre elles.

Le cours du jour est le cours de change pour livraison immédiate.

Le cours de clôture est le cours du jour à la date de clôture.

L'écart de change est l'écart provenant de la conversion d'un nombre donné d'unités d'une monnaie en une autre monnaie à des cours de change différents.

La décomptabilisation est la suppression du bilan d'une dette financière antérieurement comptabilisée.

Une opération de couverture consiste à mettre en relation un élément couvert et un instrument de couverture dans l'objectif de réduire le risque d'incidence défavorable de l'exposition couverte sur le solde de la période ou les flux futurs de l'Etat. L'exposition couverte concerne les risques de marché (taux, taux de change, matières premières) pouvant être couverts totalement ou partiellement.

L'instrument de couverture est un instrument ou une portion d'instrument financier à terme ferme ou optionnel ou une combinaison d'instruments à terme fermes ou optionnels quelque soit le sous-jacent. Les autres actifs ou passifs financiers sont qualifiés d'instruments de couverture, si l'Etat s'attend à ce que l'exposition de ces actifs ou passifs au risque couvert compense l'exposition de l'élément couvert.

Un instrument financier à terme est un contrat par lequel l'une des contreparties s'engage vis-à-vis d'une autre à livrer un élément sous-jacent ou à en prendre livraison à une date d'échéance ou jusqu'à une échéance donnée. Les instruments financiers à terme couvrent notamment les contrats d'option, les contrats à terme fermes, les contrats d'échange, les accords de taux futurs et tout autre contrat à terme relatif à des instruments financiers, des matières premières, des devises et des taux d'intérêt conformément à la législation en vigueur.

Les termes définis dans le cadre conceptuel de l'information financière des entités du secteur public et dans les autres NCEs sont utilisés dans la présente norme avec le même sens.

REGLES DE PRISE EN COMPTE

8. La comptabilisation d'une dette financière répond aux conditions générales de comptabilisation d'un passif. Ainsi, une dette financière est inscrite dans les comptes de l'Etat lorsque:

- (a) elle provient d'une autorisation légale; et
- (b) il est probable que l'extinction de l'obligation qui en résulte provoquera une sortie de ressources pour l'Etat, et
- (c) le montant de son règlement peut être évalué de manière fiable.

9. Une dette financière est comptabilisée au bilan de la période comptable au cours de laquelle l'emprunt correspondant a été émis, contracté ou repris et les fonds ont été reçus ou ont été repris des tiers.

10. Les dettes relatives aux emprunts pour lesquels le prêteur paie directement le prestataire sans virement de fonds au profit de l'Etat sont comptabilisées au titre de la période comptable au cours de laquelle les demandes de tirage ont été exécutées.

REGLES D'EVALUATION

Dettes financières en dinar

Evaluation initiale

11. Lors de la comptabilisation initiale, les dettes financières sont évaluées à leur valeur de remboursement qui correspond en général à leur valeur nominale.

Traitement des primes et décotes à l'émission des titres émis selon la technique d'assimilation

12. Les primes et les décotes, constatées le jour de l'émission correspondent à un complément ou à une réduction de la valeur nominale des emprunts émis notamment pour les Bons du Trésor Assimilables (BTA). Elles ont respectivement une nature de produits ou de charges constatés d'avance et elles sont comptabilisées parmi les passifs ou les actifs. Elles doivent être amorties et réparties en solde de la période sur la durée de vie des emprunts auxquels elles se rapportent selon la méthode actuarielle.

Traitement des primes de remboursement

13. La prime de remboursement est incluse dans la valeur de remboursement des emprunts émis. Elle a une nature de charge constatée d'avance qui doit être enregistrée initialement à l'actif et étalée en solde de la période sur la durée de vie de l'emprunt auquel elle se rapporte selon la méthode actuarielle.

Traitement des intérêts précomptés à l'émission

14. Lorsqu'un emprunt est émis avec des intérêts précomptés à l'émission, la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale des titres émis correspond à une charge financière qui doit être constatée initialement en solde de la période.

Traitement des intérêts courus à l'émission

15. Lorsqu'une émission est réalisée à une date différente de la date de détachement du coupon (notamment les Bons du Trésor Assimilables), un coupon couru est versé par le souscripteur, correspondant aux intérêts courus entre la date de détachement annuel du coupon et la date du règlement. L'intérêt couru ne représente pas une charge pour l'Etat mais une avance faite par le souscripteur constatée au passif et restituée lors du paiement du coupon suivant.

Opérations de rachat ou d'échange d'emprunts émis sous forme de titres négociables

16. Lors du rachat d'un titre, la différence entre la valeur de rachat et la valeur de remboursement du titre y compris la partie non étalée de la prime ou de la décote, des primes de remboursement ainsi que les intérêts précomptés à l'émission à la date du rachat doivent être comptabilisés comme charge ou produit financiers.

17. Pour l'échange, il s'agit de deux opérations simultanées d'émission-acquisition d'un nombre déterminé de titres de lignes différentes sans générer des flux monétaires. L'échange donne lieu à la comptabilisation d'une opération de rachat et d'une opération d'émission.

Traitement des coûts liés à l'émission ou à l'acquisition des emprunts

18. Les coûts directement liés à l'émission ou à l'acquisition des emprunts ont une nature de charges constatées d'avance et ils sont enregistrés initialement à l'actif du bilan. Ils sont étalés en solde de la période sur la durée de vie de l'emprunt auquel ils se rapportent selon la méthode actuarielle.

19. Les coûts non directement liés à l'émission ou à l'acquisition des emprunts tels que les commissions d'engagement ainsi que les frais de gestion courants (impression, redevances versées aux intermédiaires qui concernent plusieurs émissions...) sont comptabilisés en charges de la période comptable au cours de laquelle ils sont encourus.

Evaluation ultérieure

20. A la date de clôture, les intérêts courus non échus relatifs aux emprunts émis, contractés ou repris, sont comptabilisés en solde de la période.

21. La partie des intérêts précomptés se rapportant à des périodes comptables ultérieures est enregistrée en charges constatées d'avance à l'actif du bilan, de manière à rapporter, sur les périodes comptables suivantes, la quote-part d'intérêts qui les concerne.

Dettes financières en monnaie étrangère

Evaluation initiale

22. Les dettes financières en monnaie étrangère sont évaluées, lors de leur comptabilisation initiale, à leur valeur de remboursement en monnaie étrangère convertie au cours du jour entre le dinar et la monnaie étrangère.

23. Les primes et les décotes et les primes de remboursement, relatives aux emprunts émis sous forme de titres, ainsi que les coûts directement liés à l'émission ou à l'acquisition des emprunts doivent être convertis en dinar en appliquant le cours du jour entre le dinar et la monnaie étrangère et enregistrés au bilan comme produits ou charges constatés d'avance.

24. Les coûts non directement liés à l'émission ou à l'acquisition des emprunts en monnaie étrangère doivent être comptabilisés en charges de la période comptable au cours de laquelle ils sont encourus en appliquant le cours du jour à la date de l'opération.

25. Pour des raisons pratiques, un cours approchant le cours du jour à la date de la comptabilisation peut être utilisé tel qu'un cours moyen.

Evaluation ultérieure

26. A la date de clôture, les dettes financières sont évaluées au cours de clôture ou un cours approchant le cours de clôture.

27. Les écarts de change résultant de la conversion des emprunts en monnaie étrangère soit à la date de clôture soit à la date du règlement doivent être comptabilisés en solde de la période.

28. Les primes et les décotes, les primes de remboursement ainsi que les coûts directement liés à l'émission ou à l'acquisition des emprunts enregistrés initialement au sein des actifs et des passifs, doivent être étalés en solde de la période sur la durée de vie des emprunts auxquels ils se rapportent.

29. A la date de clôture, les charges d'intérêts courus en monnaie étrangère sont évaluées au cours de clôture ou à un cours de change approchant le cours de clôture et comptabilisées en solde de la période. A l'échéance, les intérêts sont comptabilisés en solde de la période au cours du jour à la date du règlement.

Prise en charge des dettes financières par l'Etat

30. Les dettes financières prises en charge par l'Etat sont inscrites au passif pour leur valeur de remboursement majorées, le cas échéant, des éléments accessoires à l'emprunt (intérêts courus à la date de reprise, intérêts échus non payés...). Au regard de la décision prise par l'Etat, la contrepartie peut être :

(a) une créance, si l'Etat décide de recourir contre le débiteur initial, à comptabiliser conformément à la NCE relative aux créances, ou

(b) une immobilisation financière correspondant à une prise de participation de l'Etat dans le capital de l'entité débitrice initiale, à comptabiliser conformément à la NCE relative aux immobilisations financières, ou

(c) une charge, à comptabiliser conformément à la NCE relative aux charges.

Reclassement des dettes financières non courantes

31. Les dettes financières non courantes à régler dans les douze mois suivant la date de clôture doivent être reclassées en tant que dettes financières courantes conformément à la NCE relative à la présentation des états financiers.

DECOMPTABILISATION

32. Une dette financière (ou une partie de dette financière) est décomptabilisée si et seulement si l'obligation de remettre de la trésorerie ou un autre actif est éteinte. Il s'agit notamment des cas suivants:

(a) remboursement intégral de la dette à l'échéance,

(b) remboursement anticipé de la dette,

(c) remise de la dette par le créancier.

33. Pour le remboursement anticipé de la dette, la différence entre sa valeur de remboursement et la contrepartie payée pour son rachat est portée en solde de la période.

34. En cas de remise de la dette ou d'une partie de la dette et lorsqu'il n'existe aucune contrepartie à son extinction totale ou partielle, un produit est comptabilisé en solde de la période à concurrence de la valeur de remboursement de la dette ou de la partie de la dette éteinte.

35. En cas de remise conditionnée de dettes, le créancier peut exiger l'affectation du montant des annuités à la couverture d'une charge ou à la réalisation d'un projet. Les annuités correspondantes font l'objet d'un reclassement au niveau du passif.

36. Un échange d'emprunts dont les termes sont substantiellement différents doit être comptabilisé comme une extinction de la dette initiale et la constatation d'une nouvelle dette. De même, une modification substantielle des termes d'un emprunt existant ou d'une partie d'emprunt existant doit être comptabilisée comme une extinction d'une dette initiale et la constatation d'une nouvelle dette.

37. Les primes et les décotes à l'émission, les primes de remboursement, les intérêts précomptés ainsi que les coûts directement liés à l'émission ou à l'acquisition des emprunts afférents à la fraction de la dette éteinte et non encore étalés, doivent être rapportés au solde de la période.

INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

Instruments financiers à terme de couverture

38. L'instrument de couverture doit suivre un traitement symétrique à l'élément couvert en termes de reconnaissance en solde de la période.

39. Les produits et charges, qu'ils soient latents ou réalisés, attribuables aux instruments de couverture sont reconnus en solde de la période de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur l'élément couvert.

40. Les montants notionnels des contrats ne sont pas comptabilisés au bilan, ils doivent faire l'objet d'une information au niveau des notes.

Dépôts de garantie et Appels de marge

41. Les dépôts de garantie versés sont enregistrés au bilan.

42. Les appels de marge reçus ou versés liés aux contrats entrant dans une opération de couverture sont comptabilisés au bilan. Pour les contrats à terme ferme, à l'échéance ou lors du dénouement, les pertes ou les gains correspondant à la somme des appels de marges reçus ou versés doivent être rapportés au solde de la période sur la durée de vie résiduelle de l'élément couvert de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur cet élément.

43. A la date de clôture, les variations de valeur des contrats relatifs aux instruments financiers à terme négociés sur des marchés en absence d'appels de marge sont enregistrées au bilan. A l'échéance ou lors du dénouement des contrats, les pertes et les gains correspondant à la somme des variations de valeur des contrats doivent être rapportés au solde de la période sur la durée de vie résiduelle de l'élément couvert de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur cet élément.

Soulttes et indemnités

44. Lors de la conclusion d'un contrat d'échange, les soutes payées ou reçues doivent être comptabilisées initialement, respectivement à l'actif ou au passif et étalées par la suite en solde de la période sur la durée du contrat.

45. Les indemnités versées ou reçues, relatives à la résiliation ou l'assignation d'un instrument financier, constituent des charges ou des produits financiers et peuvent être étalées dans le cas où le contrat initial est remplacé par un autre contrat ou un instrument équivalent.

Options achetées

46. Les primes versées pour acheter une option sont comptabilisées à l'actif. A la date de clôture, les variations de valeur des primes qui correspondent aux gains et pertes potentiels sur les contrats de couverture sont comptabilisées en situation nette. Lors de la revente, l'exercice ou l'expiration du contrat d'option, la valeur de la prime réajustée est rapportée au solde de la période sur la durée de vie résiduelle de l'élément couvert de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur cet élément.

Instruments financiers à terme sur éléments non monétaires

47. Les contrats à terme portant sur des éléments non monétaires peuvent faire l'objet d'une opération de couverture et par conséquent entrent dans le champ d'application de la présente norme. Les contrats ne répondant pas à la définition d'une opération de couverture sont considérés comme charges à comptabiliser conformément à la NCE relative aux charges.

Instruments financiers à terme n'entrant pas dans une relation de couverture

48. Dans le cas où la relation de couverture ne peut pas être démontrée, les variations de valeur des instruments financiers à terme ne sont pas reconnues au bilan. Lorsqu'une opération fait apparaître une perte latente, une provision est constituée à hauteur de cette perte.

Arrêt de la couverture

49. Le traitement comptable de l'arrêt de la couverture diffère selon les cas suivants :

(a) Lorsque l'instrument de couverture est dénoué ou échu alors que l'élément couvert est toujours existant, la comptabilité de couverture continue de s'appliquer aux résultats réalisés sur l'instrument de couverture par application du principe de symétrie. Par exemple, lors de la résiliation d'un instrument financier à terme relatif à une opération de couverture avant son échéance, et si l'Etat paie ou reçoit une indemnité, celle-ci est comptabilisée en solde de la période en même temps que le risque couvert impacte le solde de la période;

(b) Lorsque l'instrument financier n'est pas qualifié d'instrument de couverture ou lorsqu'il est mis fin à une relation de couverture et que l'élément couvert est toujours existant, la comptabilité de couverture continue de s'appliquer aux résultats latents cumulés de l'instrument de couverture jusqu'à la date d'arrêt de la couverture. Ces résultats latents sont comptabilisés au bilan;

(c) Les variations de valeur ultérieures de cet instrument, s'il est conservé, sont comptabilisées de la même manière que celles des instruments n'entrant pas dans une relation de couverture;

(d) Lorsque l'élément couvert est éteint et que l'instrument de couverture est conservé, celui-ci est considéré comme un instrument n'entrant pas dans une relation de couverture.

INFORMATIONS A FOURNIR

50. Les notes doivent contenir les informations suivantes:

Les dettes financières

(a) un tableau retraçant l'évolution des dettes financières, la nature des titres, la durée résiduelle des emprunts (moins d'un an, entre un an et trois ans et plus de trois ans), les taux d'intérêt (fixe ou variable), les créanciers, la monnaie (dinar Tunisien ou monnaie étrangère) et les modalités du remboursement du capital,

(b) un tableau retraçant les valeurs des primes et des décotes à l'émission, des primes de remboursement et des intérêts précomptés à l'émission à la date de clôture ainsi que leur variation par catégorie de titres,

(c) la valeur de marché des titres négociables à la date de clôture;

(d) le montant des écarts de change latents et réalisés portés en solde de la période;

(e) les emprunts émis ou contractés et dont l'encaissement n'a pas eu lieu à la date de clôture;

(f) le montant des dettes prises en charge et les entités concernées;

(g) le montant des commissions d'engagement ventilé par catégorie d'emprunts ainsi que des autres coûts non directement liés à l'émission ou à l'acquisition des emprunts;

(h) les modifications substantielles affectant les termes des emprunts; et

(i) le montant et la nature des dettes rachetées et des dettes remises.

Les instruments financiers à terme

(a) les montants notionnels des instruments financiers à terme ainsi que la nature des marchés (organisés ou de gré à gré),

(b) la nature des risques couverts (taux d'intérêt, taux de change...) et les instruments de couverture utilisés,

(c) les gains et les pertes sur l'instrument de couverture et les dettes couvertes,

(d) le montant des primes sur options, et

(e) la valeur de marché des instruments financiers à terme à la date de clôture.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

51. La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux périodes comptables ouvertes à partir du 1^{er} janvier 2022.

Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat relative aux charges.

Le ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'article 87 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015 fixant la composition et les modalités de gestion du conseil national des normes des comptes publics, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-283 du 1^{er} mars 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-769 du 23 août 2019, portant délégation des pouvoirs du chef du gouvernement à Monsieur Kamel Morjen ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques,

Vu l'avis du conseil national des normes des comptes publics.

Arrête :

Article premier - Est approuvée la norme des comptes de l'Etat relative aux charges annexée au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 septembre 2019.

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalhoun

Vu

*Pour le Chef du Gouvernement
et par délégation*

*Le ministre de la fonction
publique, de la modernisation
de l'administration et des
politiques publiques*

Kamel Morjen

NORME DES COMPTES DE L'ETAT

NCE 05 : Les charges

OBJECTIF

1. L'objectif de la présente norme est de définir les différentes catégories de charges de l'Etat et de prescrire les règles de leur prise en compte conformément aux principes de la comptabilité d'exercice et de leur présentation au niveau des états financiers individuels. Elle traite également des informations à fournir à leur sujet au niveau des notes.

CHAMP D'APPLICATION

2. La présente norme s'applique aux charges de l'Etat inscrites dans les états financiers individuels. En raison de leurs spécificités, certaines charges, telles que les dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations, bien qu'elles entrent dans le champ d'application de la présente norme, les règles de leur prise en compte et de leur évaluation sont traitées par d'autres NCEs.

DEFINITIONS

3. Dans la présente norme, les termes suivants ont les significations indiquées ci-après :

Une charge est une diminution d'actif, résultant d'une diminution d'avantages économiques futurs ou de potentiel de service, ou une augmentation de passif, survenue durant la période comptable, autre que la diminution de la situation nette.

Les charges de l'Etat correspondent soit à une consommation de ressources entrant dans la production d'un bien ou la prestation d'un service, soit à une obligation de versement à un tiers nécessaire à l'extinction de l'obligation de l'Etat envers ce dernier.

Les charges de fonctionnement correspondent aux charges issues du fonctionnement direct ou indirect de l'Etat.

Les charges de personnel désignent toute forme de contrepartie accordée par l'Etat au titre des services rendus par son personnel. Elles concernent :

- les rémunérations de personnel,
- les charges sociales, et
- les autres charges de personnel.

Les charges d'intervention sont des versements effectués par l'Etat dans le cadre de sa mission de régulateur économique et social au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires.

Les charges financières correspondent essentiellement aux charges résultant des opérations de financement, de trésorerie, des immobilisations financières ainsi qu'aux pertes de change et aux intérêts moratoires.

Le service fait correspond à l'évènement qui donne naissance à une obligation de l'Etat envers un tiers suite à la fourniture d'un bien ou la prestation d'un service.

Un élément monétaire est le droit de recevoir ou l'obligation de livrer un nombre d'unités monétaires déterminé ou déterminable tel que les liquidités, les dettes ou les créances.

Les termes définis dans le cadre conceptuel de l'information financière des entités du secteur public et dans les autres NCEs sont utilisés dans la présente norme avec le même sens.

DISTINCTION ENTRE LA NOTION DE CHARGE ET LES NOTIONS DE STOCK, D'IMMOBILISATION ET DE DEPENSE BUDGETAIRE

4. Une distinction doit être opérée entre la notion de charge et la notion de stock, entre la notion de charge et la notion d'immobilisation et entre la notion de charge et la notion de dépense budgétaire.

Sont comptabilisés en immobilisations, les éléments d'actif qui sont destinés à servir de façon durable l'activité de l'Etat et qui sont utilisés sur plus d'une période comptable.

Sont comptabilisés en stocks, les éléments d'actif qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n'ont pas pour vocation de servir de façon durable l'activité de l'Etat.

Une dépense budgétaire correspond à une consommation de crédits budgétaires ayant une incidence sur le résultat budgétaire annuel de l'Etat. Elle est alors prise en compte au niveau de la comptabilité budgétaire.

L'exécution des dépenses budgétaires ne donne pas forcément naissance à des charges. En effet, certaines dépenses engendrent des immobilisations ou une diminution du passif. De même, certaines charges telles que les dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations n'ont aucune incidence budgétaire.

CATEGORIES DE CHARGES

5. La présente norme identifie les catégories de charges de l'Etat comme suit :

- les charges de fonctionnement,

- les charges d'intervention, et
- les charges financières.

6. Les charges de fonctionnement comprennent les charges de fonctionnement direct et les charges de fonctionnement indirect.

(a) Les charges de fonctionnement direct sont les charges liées à l'activité exercée directement par les services de l'Etat pour assurer son fonctionnement. Elles correspondent essentiellement aux:

- opérations d'approvisionnement en biens et services consommés,
- charges de personnel,
- versements répondant à une obligation légale ou judiciaire (les droits, les taxes, les sanctions pécuniaires suite à une décision de justice...),
- charges résultant des décisions d'apurement des créances de l'Etat qui ne remettent pas en cause le bien-fondé des créances initialement prises en compte (les décisions d'amnistie et d'annulation...),
- dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations des éléments d'actif,
- moins-values sur cession des immobilisations corporelles et incorporelles.

(b) Les charges de fonctionnement indirect sont les versements effectués par l'Etat aux entités chargées de fournir des services publics relevant de sa compétence directe pour financer leur fonctionnement.

7. Les charges d'intervention résultent essentiellement :

(a) des transferts effectués soit directement par les services de l'Etat, soit indirectement par l'intermédiaire d'organismes tiers ayant pour objectif l'aide ou le support à plusieurs bénéficiaires tels que les ménages, les établissements et entreprises publics, les collectivités locales ou tout autre organisme en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les transferts versés par l'Etat n'incluent pas les versements de recettes collectées par l'Etat pour le compte de tiers. Ces opérations sont retracées dans les comptes de l'Etat sans aucun impact sur le solde de la période, exception faite des éventuels frais de gestion supportés.

(b) de la prise en charge des dettes résultant notamment de la mise en jeu de la garantie donnée par l'Etat.

8. Les charges financières correspondent essentiellement aux :

- charges d'intérêts liées aux dettes financières et aux éléments constitutifs de la trésorerie,

- moins-values sur cession des immobilisations financières et d'équivalents de trésorerie,
- pertes de change liées aux éléments libellés en monnaie étrangère,
- intérêts moratoires,
- autres charges financières telles que celles liées aux opérations de financement, de trésorerie et aux immobilisations financières.

REGLES DE PRISE EN COMPTE ET CRITERES DE RATTACHEMENT

Règle générale

9. Une charge doit être prise en compte lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

- (a) une diminution d'un actif ou une augmentation d'un passif s'est produite, et
- (b) le montant peut être évalué d'une manière fiable.

10. Pour les charges liées à la prestation d'un service ou la fourniture d'un bien, le critère de rattachement à la période comptable correspond au service fait.

11. Pour les autres charges, le critère de rattachement correspond généralement à la date d'émission de l'acte attributif (décret, arrêté, décision administrative ou judiciaire...) justifiant les droits des bénéficiaires.

Déclinaison des critères de rattachement par catégorie de charges

Les charges de fonctionnement direct

12. Pour les opérations d'approvisionnement en biens et services, le critère de rattachement à la période comptable correspond à la livraison des biens ou à la réalisation des services.

Pour les opérations d'approvisionnement en biens et services dont le délai d'exécution s'étale sur plus d'une période comptable, la prise en compte de la charge est effectuée à concurrence du niveau d'exécution de ces opérations.

13. Pour les charges de personnel, le critère de rattachement à la période comptable correspond au service fourni par le personnel de l'Etat.

14. Pour les sanctions pécuniaires suite à une décision de justice, le critère de rattachement à la période comptable correspond à la notification de la décision de justice fixant le montant de la sanction pécuniaire et son bénéficiaire. Si le jugement fait l'objet d'un appel, une provision est constatée.

15. Pour les charges résultant de la cession des éléments d'actif, le critère de rattachement à la période comptable est le transfert du contrôle de l'actif y afférent.

Les charges de fonctionnement indirect et les charges d'intervention

16. Le rattachement des charges de fonctionnement indirect et des charges d'intervention à la période comptable correspond à l'émission de l'acte attributif qui peut prendre la forme d'un décret, d'un arrêté ou d'une décision précisant essentiellement l'objet, le bénéficiaire et le montant du versement.

17. Pour les charges résultant de la prise en charge d'une dette, le critère de rattachement à la période comptable correspond à la date de prise de décision par l'Etat de prendre en charge la dette en question.

Les charges financières

18. Les charges d'intérêts liées à des dettes financières ou à des éléments constitutifs de trésorerie sont rattachées à la période comptable au prorata temporis.

19. Les primes et les décotes liées à l'émission des titres sont rattachées à la période comptable pour leur quote-part calculée selon la méthode actuarielle.

20. Les pertes de change résultant de la conversion ou du règlement d'un élément monétaire libellé en monnaie étrangère sont rattachées à la période comptable relative à la conversion ou au règlement dudit élément.

21. Pour les moins-values sur cession des immobilisations financières, le critère de rattachement à la période comptable est le transfert du contrôle de l'actif y afférent.

INFORMATIONS A FOURNIR

22. Les notes doivent mentionner les informations suivantes:

(a) les subdivisions des différentes catégories de charges et leurs montants, et

(b) les charges présentant des montants significatifs et leur nature.

23. La présentation des charges par nature dans les états financiers doit être complétée par une ventilation selon les missions et les programmes de l'Etat. La méthodologie de présentation de cette ventilation sera traitée par une autre NCE.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

24. La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux périodes comptables ouvertes à partir du 1^{er} janvier 2022.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

25. La présentation des charges de l'Etat ventilées par missions et programmes telle que prévue par le paragraphe (23) est applicable dans un délai de trois ans à partir de la première application de la présente norme.

Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes des collectivités locales relative aux immobilisations corporelles.

Le ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'article 87 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015 fixant la composition et les modalités de gestion du Conseil National des Normes des Comptes Publics, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-283 du 1^{er} mars 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-769 du 23 août 2019, portant délégation des pouvoirs du chef du gouvernement à Monsieur Kamel Morjen ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques,

Vu l'avis du Conseil National des Normes des Comptes Publics.

Arrête :

Article premier - Est approuvée la norme des comptes des collectivités locales relative aux immobilisations corporelles annexée au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 septembre 2019.

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalhoun

Vu

*Pour le Chef du Gouvernement
et par délégation*

*Le ministre de la fonction
publique, de la modernisation
de l'administration et des
politiques publiques*

Kamel Morjen

NORME DES COMPTES DES COLLECTIVITES LOCALES

NCCL 02 : Les immobilisations corporelles

OBJECTIF

1. L'objectif de la présente norme est de prescrire les règles de prise en compte des immobilisations corporelles conformément aux principes de la comptabilité d'exercice et les règles de leur évaluation. La norme traite également des règles de comptabilisation des dotations aux amortissements, des dépréciations, de la décomptabilisation ainsi que des informations à fournir au niveau des notes.

CHAMP D'APPLICATION

2. La présente norme s'applique à la comptabilisation des immobilisations corporelles de la collectivité locale regroupées selon les catégories suivantes :

- (a) terrains,
- (b) bâtiments et constructions,
- (c) actifs d'infrastructure,
- (d) parc mobilier,
- (e) immobilisations corporelles en cours.

3. Entrent dans le champ d'application de la norme :

(a) les actifs ayant un statut juridique particulier, répondant à la définition d'une immobilisation corporelle,

(b) les actifs objets de contrats concourant à la réalisation d'un service public, contrôlés par la collectivité locale, après comptabilisation et évaluation initiales effectuées selon les règles prévues par la NCCL traitant des contrats concourant à la réalisation d'un service public.

4. La présente norme ne s'applique pas :

(a) aux actifs biologiques en rapport avec l'activité agricole, qui font l'objet de la NCCL traitant de l'agriculture,

(b) aux actifs historiques, aux sites naturels, aux sites culturels et de culte objets de la NCCL traitant des actifs historiques, culturels et des sites naturels.

DEFINITIONS

5. Dans la présente norme les termes suivants ont les significations indiquées ci-après :

Les immobilisations corporelles sont des éléments d'actif physiques et tangibles qui :

(a) sont contrôlés individuellement ou conjointement par la collectivité locale, soit pour être utilisés dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loués à des tiers, soit à des fins administratives, et

(b) sont censés être utilisés sur plus d'une période comptable.

L'amortissement est la répartition systématique du montant amortissable d'une immobilisation sur sa durée d'utilité. Il traduit la diminution de la valeur d'une immobilisation résultant notamment de l'usage, du temps et du changement de technologie. La dotation aux amortissements de la période comptable est constatée en charges.

La durée d'utilité est :

(a) soit la période estimée pendant laquelle la collectivité locale compte utiliser une immobilisation amortissable,

(b) soit la période estimée correspondant au nombre d'unités de production (ou l'équivalent) que la collectivité locale compte obtenir par la mise en œuvre de l'immobilisation amortissable.

Le montant amortissable est le coût historique d'une immobilisation corporelle ou un autre montant qui lui a été substitué dans les états financiers, diminué éventuellement de la valeur résiduelle.

La valeur résiduelle est le montant que la collectivité locale compte obtenir de la cession d'une immobilisation corporelle à la fin de sa durée d'utilité après déduction des coûts de cession prévus.

La valeur comptable nette est le montant pour lequel une immobilisation corporelle est comptabilisée après déduction des amortissements et des dépréciations et augmenté, s'il y a lieu, des dépenses immobilisées.

La dépréciation est la perte d'avantages économiques futurs ou de potentiel de service d'un actif, due à la survenance de circonstances ou d'événements exceptionnels et qui s'ajoute à la comptabilisation de l'amortissement.

Les immobilisations à statut juridique particulier sont les immobilisations contrôlées par la collectivité locale et dont la propriété juridique revient à d'autres entités et qui comprennent notamment les immobilisations mises à la disposition de la collectivité locale et les actifs détenus en vertu des contrats de location-financement.

Les termes définis dans le cadre conceptuel de l'information financière des entités du secteur public et dans les autres NCCLs sont utilisés dans la présente norme avec le même sens.

REGLES DE PRISE EN COMPTE

Règle générale

6. Une immobilisation corporelle doit être comptabilisée en tant qu'actif lorsque:

(a) la collectivité locale le contrôle individuellement ou conjointement sur plus d'une période comptable et,

(b) la valeur de cet actif peut être évaluée d'une manière fiable.

7. Le contrôle d'une immobilisation corporelle par la collectivité locale, est sa capacité de l'exploiter et d'assumer les risques afférents à son exploitation, afin de tirer profit de ses avantages économiques futurs ou de son potentiel de service.

8. Le contrôle est organisé sous une forme juridique déterminée et se fonde principalement sur un droit de propriété, d'usage, ou de jouissance. Ainsi, le contrôle se caractérise par la maîtrise des conditions d'utilisation du bien par la collectivité locale et s'apprécie, notamment, en fonction :

(a) de la propriété juridique de l'actif à condition que les avantages économiques futurs ou le potentiel de service associés à l'actif iront à la collectivité locale,

(b) de la détention de l'actif qui confère à la collectivité locale le droit d'en user et/ou d'en jouir, nonobstant la propriété juridique,

(c) des responsabilités : la collectivité locale supporte la quasi-totalité des risques et bénéficie des avantages économiques futurs et du potentiel de service inhérents à la détention de l'actif, même si le transfert de propriété n'est pas intervenu.

9. Les immobilisations corporelles sont présentées dans les états financiers de la période comptable au cours de laquelle le contrôle est acquis à la collectivité locale. Tout transfert du contrôle est matérialisé par un acte écrit.

10. Dans certains cas, une immobilisation corporelle peut être contrôlée conjointement. Cela signifie qu'elle fait l'objet d'une maîtrise conjointe des conditions de son utilisation, d'un partage des risques y afférents, de ses avantages économiques futurs ou de son potentiel de services, et ce en vertu de la réglementation en vigueur et/ ou de conventions entre la collectivité locale et d'autres entités y compris l'Etat.

11. Une immobilisation corporelle contrôlée conjointement est comptabilisée dans les comptes de la collectivité locale à hauteur de sa quote-part du contrôle de l'actif.

12. Le critère de contrôle s'applique également pour juger de la prise en compte ou non des actifs suivants :

(a) Actifs détenus en vertu des contrats de location- financement :

Sont comptabilisés en tant qu'immobilisations corporelles de la collectivité locale, les actifs détenus dans le cadre de contrats de location-financement, et qui répondent :

- à la définition d'une immobilisation corporelle mentionnée au paragraphe 5,

- aux règles de prise en compte telles que prévues par le paragraphe 6.

(b) Actifs mis à la disposition de la collectivité locale par d'autres entités :

Certains actifs sont mis à la disposition de la collectivité locale par d'autres entités qui en restent propriétaires juridiquement. Ces actifs sont inscrits dans le bilan de la collectivité locale, si les règles de prise en compte mentionnées supra sont satisfaites.

(c) Actifs mis à la disposition d'autres entités par la collectivité locale :

Des actifs dont la collectivité locale est propriétaire, peuvent être mis à la disposition d'autres entités qui maîtrisent leurs conditions d'utilisation et bénéficient de leurs avantages économiques futurs ou de leur potentiel de services et supportent la quasi-totalité des risques. Ces actifs ne sont pas pris en compte au niveau du bilan de la collectivité locale, néanmoins, les informations y afférentes doivent être présentées dans les notes.

(d) Actifs objets de contrats concourant à la réalisation d'un service public :

Les règles de prise en compte et d'évaluation initiale des actifs objets de contrats concourant à la réalisation d'un service public, sont fixées par la NCCL traitant des contrats concourant à la réalisation d'un service public. Toutefois les actifs qui restent sous le contrôle de la collectivité locale, ainsi que les actifs retournés à la collectivité locale sont comptabilisés selon les dispositions de la présente norme.

Cas particuliers

Pièces de rechanges

13. Les pièces de rechange et le matériel d'entretien sont habituellement inscrits en stocks. Toutefois, les pièces de rechange principales et les stocks de pièces de sécurité constituent des immobilisations corporelles, si la collectivité locale compte les utiliser sur plus d'une période comptable. Pour les pièces de rechange et le matériel d'entretien qui ne peuvent être utilisés qu'avec une immobilisation corporelle, ils sont comptabilisés en immobilisations corporelles.

Regroupement et décomposition d'éléments d'actif

14. Dans certains cas, il peut être approprié de regrouper des éléments de faible valeur individuelle, tels que les livres et les petits équipements, et d'appliquer le traitement comptable prévu par la présente norme à leur valeur globale.

15. Une immobilisation corporelle peut être composée de parties apportant des flux d'avantages futurs différents ou ayant des durées d'utilité significativement différentes. Ces différentes parties appelées « composants » correspondent soit à des éléments devant être remplacés régulièrement soit à des dépenses de gros entretien et peuvent être pris en compte séparément.

16. Des biens peuvent être acquis pour des raisons de sécurité ou pour des raisons liées à l'environnement. Malgré que ces biens n'augmentant pas directement les avantages économiques futurs ou le potentiel de service se rattachant à une immobilisation corporelle donnée, ils peuvent être nécessaires pour que la collectivité locale puisse obtenir les avantages économiques futurs ou le potentiel de service de l'actif lié.

Ces biens sont comptabilisés parmi les actifs lorsqu'ils répondent aux conditions énoncées au paragraphe 6. Ainsi, la réglementation de protection contre l'incendie peut imposer à la collectivité locale de rénover son système d'extinction automatique d'incendie. Les dépenses relatives à ces rénovations sont comptabilisées comme une immobilisation corporelle, parce que sans elles, la collectivité locale est dans l'incapacité d'exercer son activité conformément à la réglementation.

Comptabilisation initiale

17. La comptabilisation initiale correspond à la première inscription d'un actif dans le bilan de la collectivité locale qui a lieu à la date de prise ou de reprise de contrôle.

18. La collectivité locale comptabilise les immobilisations corporelles acquises à titre onéreux à la date de prise de contrôle, qui a lieu, en général, à la date de la livraison.

19. Cependant, dans certains cas, la date de prise en compte des immobilisations corporelles mérite des précisions. C'est le cas notamment des immobilisations détenues dans le cadre d'un contrat de location-financement, des immobilisations mises à la disposition de la collectivité locale, des immobilisations acquises à titre gratuit, des immobilisations construites dans le cadre d'un marché de travaux et des actifs expropriés.

20. La date de prise en compte des biens détenus via des contrats de location-financement, est prévue par la NCCL traitant des contrats de location.

21. S'agissant des mises à disposition de la collectivité locale d'actifs, d'acquisitions à titre gratuit (notamment les dons, les donations, les legs et les successions vacantes, les actifs saisis et les épaves), la date de comptabilisation est prévue par la NCCL traitant les produits des opérations sans contrepartie directe.

22. Les biens expropriés, remplissant les critères énoncés par le paragraphe 6 de la présente norme, sont comptabilisés parmi l'actif de la collectivité locale, à la date de publication du décret d'expropriation et ce à condition de consignation ou de paiement de l'indemnité d'expropriation.

23. Les immobilisations corporelles en cours de construction dans le cadre d'un marché de travaux, sont comptabilisées en tant qu'actif à la date de signature des procès-verbaux de réception par le contractant et donnant lieu aux versements d'acomptes. La comptabilisation d'une immobilisation en cours qui résulte des travaux dont la collectivité locale est maître d'ouvrage, diffère selon le cas :

(a) lorsque la collectivité locale détient individuellement le contrôle de l'immobilisation corporelle, durant la phase de réalisation et à la fin de la durée des travaux, l'immobilisation corporelle est comptabilisée dans le bilan de la collectivité selon les règles indiquées supra.

(b) lorsque la collectivité locale détient le contrôle de l'immobilisation corporelle, durant la phase de réalisation, mais à la fin de la durée des travaux, cette dernière est contrôlée conjointement par la collectivité et d'autres entités, l'immobilisation corporelle est comptabilisée dans le bilan de la collectivité à concurrence de sa quote part dans le contrôle.

(c) lorsque la collectivité locale est mandatée à être maître d'ouvrage et que l'immobilisation est contrôlée par une autre entité à la fin des travaux, l'immobilisation corporelle n'est pas comptabilisée dans le bilan de la collectivité.

REGLES D'EVALUATION

Evaluation initiale

24. A leur entrée dans le bilan de la collectivité locale, les immobilisations corporelles sont évaluées :

(a) au coût d'acquisition pour celles qui sont acquises à titre onéreux,

(b) au coût de production pour celles qui sont générées en interne par les services de la collectivité locale ou dans le cadre d'un marché de travaux,

(c) au dinar symbolique pour les cimetières, les jardins et les parcs publics,

(d) à la juste valeur pour les biens dont le coût d'acquisition ou le coût de production n'est pas connu.

Coût d'acquisition

25. Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle comprend :

(a) son prix d'achat, y compris les droits et les taxes non récupérables, après déduction des remises et rabais commerciaux,

(b) tout coût directement attribuable au transfert de l'actif jusqu'à son lieu d'exploitation et à sa mise en état pour permettre son exploitation de la manière prévue par la collectivité locale,

26. Exemples de coûts directement attribuables :

(a) les frais de préparation du site,

(b) les frais de livraison et de manutention initiaux,

(c) les frais des tests de bon fonctionnement,

(d) les frais d'installation et de montage,

(e) les honoraires de professionnels.

27. Exemples de coûts qui ne sont pas pris en compte pour la détermination du coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle :

(a) les frais d'ouverture d'une nouvelle installation,

(b) les frais de lancement d'un nouveau service (y compris les frais de publicité et de promotion),

(c) les frais de l'exploitation d'une activité dans un nouveau site,

(d) les frais administratifs et autres frais généraux.

28. Les coûts relatifs au démantèlement et à l'enlèvement de l'immobilisation corporelle et à la remise en état du site sur lequel elle est située, obligation que la collectivité locale encourt, soit du fait de l'acquisition de l'immobilisation corporelle, soit du fait de son utilisation pendant une durée déterminée, sont incorporés dans le coût de l'immobilisation et évalués selon la NCCL traitant des provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.

29. L'intégration des coûts dans la valeur comptable d'une immobilisation corporelle cesse lorsque l'actif se trouve à l'endroit et dans l'état nécessaires pour être exploité de la manière prévue. En conséquence, les coûts encourus dans le cadre de l'utilisation ou du redéploiement de l'actif ne sont pas inclus dans sa valeur comptable nette. Par exemple, les coûts encourus alors qu'une immobilisation capable de fonctionner de la manière prévue n'est pas encore mise en service ou est exploitée en deçà de sa pleine capacité ne sont pas inclus dans sa valeur comptable nette.

Coût de production

30. Le coût d'un actif produit par la collectivité locale pour elle-même est déterminé en appliquant les mêmes principes que pour un actif acquis. Ce coût est constitué du coût des approvisionnements augmenté des autres coûts engagés par la collectivité locale au cours des opérations de production pour amener le bien dans l'état et à l'endroit où il se trouve. Il se compose du coût d'acquisition des matières consommées, des charges directes de production, des charges indirectes, de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de remise en état du site sur lequel l'immobilisation est située, le cas échéant.

31. Certaines opérations peuvent intervenir avant ou pendant la construction ou le développement d'une immobilisation corporelle mais ne sont pas nécessaires pour l'amener à l'endroit et la mettre dans l'état nécessaire pour permettre une exploitation de la manière prévue par la collectivité locale. Les charges liées à ces opérations sont comptabilisées dans le solde de la période.

Juste valeur

32. Lorsque le coût d'acquisition d'un actif n'est pas connu, celui-ci peut être estimé par référence à la juste valeur de l'actif à la date d'entrée au bilan. C'est le cas notamment, des immobilisations acquises à titre gratuit dans le cadre des opérations sans contrepartie directe. Par exemple, la collectivité locale peut exploiter des terrains acquis à titre gratuit ou au dinar symbolique pour créer des parcs ou construire des routes.

33. La juste valeur des immobilisations corporelles est habituellement déterminée par une expertise de leur valeur de marché. L'estimation de ladite valeur est entreprise par les autorités compétentes.

34. Pour de nombreux actifs, la juste valeur peut être déterminée aisément, par référence aux prix cotés sur un marché actif et liquide. Par exemple, il est généralement possible d'obtenir des valeurs actuelles de marché pour des terrains, des immeubles non spécialisés, des véhicules et de nombreux types d'installations et d'équipements. Pour certains actifs de la collectivité locale, il peut se révéler difficile de déterminer une valeur de marché en raison de l'absence de transactions de marché pour de tels actifs.

35. Lorsque la collectivité locale ne dispose d'aucune indication permettant de déterminer la valeur de marché sur un marché actif et liquide, la juste valeur de l'actif ne peut être établie par référence à d'autres actifs dotés de caractéristiques similaires, dans des circonstances et implantations similaires. Ainsi, la juste valeur d'un terrain inexploité appartenant à la collectivité locale et pour lequel peu de transactions ont eu lieu pendant une longue période, peut être estimée par référence à la valeur de marché de terrains dotés de caractéristiques et d'une topographie similaires et dans une localisation similaire, pour lesquels des indications de marché sont disponibles.

36. Dans le cas d'immeubles spécialisés, la juste valeur peut être estimée à l'aide de l'approche du coût de remplacement net d'amortissement ou de l'approche du coût de remise en état (c'est le cas notamment des actifs d'infrastructure), ou de l'approche des unités de service, ou encore au prix indexé des mêmes actifs ou d'actifs similaires d'après le prix d'une période précédente. Lorsque l'on utilise la méthode du prix indexé, le jugement est nécessaire pour déterminer si la technologie de production a changé de manière significative au cours de la période et si la capacité de l'actif de référence est la même que celle de l'actif objet de l'évaluation.

37. Dans de nombreux cas, le coût de remplacement net d'amortissement peut être établi par référence au prix d'achat d'un actif similaire doté d'avantages économiques futurs ou d'un potentiel de service résiduels similaires et négocié sur un marché actif et liquide. Dans d'autres cas, le coût de reproduction amorti constitue le meilleur indicateur de son coût de remplacement net d'amortissements qui est établi par référence à la valeur de marché des composants utilisés pour produire l'actif, après déduction des amortissements cumulés.

Dinar symbolique

38. Etant donné leur vocation, les terrains exploités en tant que cimetières, jardins et parcs publics, sont évalués au dinar symbolique.

Règles spécifiques d'évaluation

39. Ci-après sont présentés des cas d'application de règles spécifiques pour l'évaluation de certaines immobilisations corporelles :

(a) Reprise de contrôle d'un actif objet d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public :

L'actif objet d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public repris par la collectivité locale est évalué à sa juste valeur à la date de reprise de contrôle par la collectivité locale.

(b) Changement de vocation d'un actif évalué au dinar symbolique :

Dans certains cas, la collectivité locale peut changer la vocation d'un actif. C'est le cas notamment de l'allocation de tout ou partie d'un cimetière pour la construction d'une route. Ce changement est considéré comme une nouvelle intégration, par conséquent, il est inscrit dans la situation nette, sans aucune incidence sur le solde de la période comptable. L'immobilisation intégrée est évaluée à sa juste valeur à la date d'intégration.

(c) Actifs détenus en vertu des contrats de location- financement :

Les règles d'évaluation des actifs détenus en vertu des contrats de location- financement sont prévues par la NCCL traitant des contrats de location.

(d) Actifs acquis dans le cadre d'un marché de travaux :

La valeur de l'immobilisation en cours est déterminée sur la base de l'avancement des travaux constaté par des procès-verbaux signés par les contractants et donnant lieu aux versements d'acomptes.

(e) Actifs mis à la disposition de la collectivité locale :

Les actifs mis à la disposition de la collectivité locale sont comptabilisés à l'actif de cette dernière, à leur juste valeur à la date de prise de contrôle.

(f) Actifs expropriés :

La valeur de l'indemnité énoncée par le décret d'expropriation est retenue comme base d'évaluation des biens expropriés. En cas de litige portant sur la valeur de l'indemnité, la valeur de l'actif doit être révisée à concurrence de la variation stipulée par le jugement définitif.

40. Une ou plusieurs immobilisations corporelles peuvent être acquises par voie d'échange contre un ou plusieurs actifs non monétaires ou contre un ensemble d'actifs monétaires et non monétaires. L'immobilisation corporelle reçue est évaluée à sa juste valeur, sauf :

(a) si l'opération d'échange manque de substance commerciale, dans ce cas l'actif reçu est évalué à la valeur comptable nette de l'actif abandonné,

(b) si l'opération d'échange présente une substance commerciale et s'il n'est pas possible d'évaluer de manière fiable la juste valeur de l'actif reçu, ce dernier est évalué à la juste valeur de l'actif abandonné,

(c) si l'opération d'échange présente une substance commerciale et s'il n'est pas possible d'évaluer de manière fiable ni la juste valeur de l'actif reçu ni celle de l'actif abandonné, l'actif acquis est évalué à la valeur comptable nette de l'actif abandonné.

41. La collectivité locale détermine si une opération d'échange présente une substance commerciale en considérant les éventuels changements de ses flux de trésorerie futurs ou de son potentiel de service. Une opération d'échange a une substance commerciale notamment dans le cas où la configuration (risque, calendrier et montant) des flux de trésorerie ou du potentiel de service de l'actif reçu diffère d'une façon significative de la configuration des flux de trésorerie ou du potentiel de service de l'actif abandonné.

Coûts ultérieurs

42. Le coût d'une immobilisation corporelle inclut les coûts encourus initialement pour l'acquérir ou la construire ainsi que les dépenses ultérieures immobilisées.

43. Une dépense ultérieure est immobilisée lorsqu'il est probable qu'elle procure des avantages économiques futurs ou un potentiel de service supplémentaires par rapport à l'estimation la plus récente du niveau de performance de l'actif concerné. L'écart consiste en :

- (a) l'allongement de la durée d'utilité,
- (b) l'augmentation de la capacité de production,
- (c) la diminution du coût de production ou

l'amélioration substantielle de la qualité des services fournis.

44. Les dépenses ultérieures immobilisées sont prises en compte dans la valeur comptable nette des actifs.

45. Lorsque la collectivité locale opte pour l'approche par composants, les dépenses ultérieures correspondant à des composants tels que cités au paragraphe 15 de la présente norme sont prises en compte et traitées en tant que composants séparés. Au cas où les dépenses ultérieures concernent le remplacement d'un composant déjà comptabilisé en tant que tel, ce dernier est décomptabilisé selon les dispositions énoncées au paragraphe 71 de la présente norme.

46. Les dépenses de mise aux normes et de mise en conformité sont des dépenses ultérieures indispensables au maintien des avantages économiques futurs ou du potentiel de service et doivent donc être immobilisées. Sont considérées des dépenses de mise aux normes et de mise en conformité, les dépenses répondant à l'une des trois conditions suivantes :

(a) engagées pour des raisons de sécurité ou environnementales,

(b) imposées par des dispositions légales,

(c) dont la non-réalisation ne permettrait pas le maintien des avantages économiques futurs ou du potentiel de service ou entraînerait l'arrêt de l'activité ou de l'utilisation de l'actif par la collectivité locale.

47. Les travaux de petites réparations, d'entretien courant, de maintenance, de remplacement à l'identique ou de remise en état sans amélioration sont comptabilisés en charges de la période comptable au cours de laquelle ils sont réalisés.

Evaluation à la date de clôture

Règles d'évaluation

48. La collectivité locale applique la méthode du coût historique pour évaluer les immobilisations corporelles entrant dans le champ d'application de la présente norme.

49. Après sa constatation initiale en tant qu'actif, une immobilisation corporelle doit être comptabilisée à son coût d'entrée selon le paragraphe 24, diminué du cumul des amortissements et des dépréciations, augmenté, le cas échéant, des dépenses immobilisées.

50. Etant donné leur vocation, les cimetières, les parcs et les jardins publics sont évalués au dinar symbolique à la date de clôture.

Règles d'amortissement

51. L'amortissement est la répartition systématique du montant amortissable d'une immobilisation sur sa durée d'utilité. La dotation aux amortissements de chaque période comptable doit être comptabilisée en tant que charge sauf si elle est incorporée dans la valeur comptable nette d'un autre actif. En effet, il arrive que les avantages économiques futurs ou le potentiel de service de certains actifs soient consommés dans la production d'un autre actif. Dans ce cas, la dotation aux amortissements fait partie du coût de production de cet actif. A titre d'exemple, la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles utilisées pour les activités de développement d'un logiciel peut être incluse dans le coût de ce dernier.

Amortissement par composants

52. Dans le cas où la collectivité locale opte pour l'approche par composants, elle ventile la valeur comptable d'une immobilisation corporelle en ses parties significatives et amortit séparément chacune de ces parties. Par exemple, la collectivité locale peut opter pour l'amortissement séparé de la chaussée, des fondations, des caniveaux, des trottoirs, et de l'éclairage au sein d'un système routier.

53. Il en est de même pour le composant « gros entretiens » qui peut faire l'objet d'un amortissement en fonction de sa propre durée d'utilité. Par exemple, si la collectivité locale estime effectuer de gros entretiens tous les cinq ans, afin de maintenir une immobilisation en état de marche ou afin de préserver le même niveau d'avantages économiques futurs ou de potentiel de service, le coût supporté est amorti sur cinq ans.

Montant amortissable et durée d'utilité

54. Le montant amortissable d'un actif doit être réparti systématiquement sur sa durée d'utilité. La valeur résiduelle et la durée d'utilité d'un actif doivent être révisées si les perspectives diffèrent des estimations précédentes. Les écarts issus de cette révision doivent être comptabilisés comme un changement d'estimation comptable selon la NCCL traitant des méthodes comptables, des estimations comptables et des erreurs.

55. Le montant amortissable d'un actif est déterminé après déduction de sa valeur résiduelle. Dans la pratique, la valeur résiduelle d'un actif est souvent insignifiante et par conséquent négligée dans le calcul du montant amortissable.

56. Les travaux de réparation et de maintenance d'un actif ne remettent pas en cause la nécessité d'appliquer l'amortissement. Dans le cas où des actifs sont mal entretenus ou que leur maintenance est reportée, ce qui est de nature à augmenter leur usure, leur durée d'utilité doit être ré-estimée.

57. L'amortissement d'un actif commence dès qu'il est prêt à être mis en service, c'est-à-dire dès qu'il se trouve à l'endroit et dans l'état nécessaires pour pouvoir l'exploiter de la manière prévue par la collectivité locale. L'amortissement ne cesse pas lorsque l'actif est inutilisé ou mis hors service, sauf si l'actif est entièrement amorti.

58. Les avantages économiques futurs ou le potentiel de services représentatifs d'une immobilisation corporelle sont consommés par la collectivité locale principalement à travers l'utilisation de cet actif. Toutefois, d'autres facteurs, tels que l'usure physique d'un actif, l'obsolescence ou encore les contraintes juridiques conduisent souvent à la diminution des avantages économiques futurs ou du potentiel de service qui auraient pu être réalisés grâce à cet actif. En conséquence, les facteurs sus visés doivent être pris en considération pour déterminer la durée d'utilité d'un actif.

59. La méthode d'amortissement des actifs détenus en vertu des contrats de location- financement doit être cohérente avec celle qui s'applique aux autres actifs semblables et amortissables détenus par la collectivité locale, et la dotation aux amortissements doit être calculée selon les bases établies par la présente norme.

60. Les terrains et constructions sont des actifs distincts, traités séparément en comptabilité même lorsqu'ils sont acquis ensemble.

61. Les terrains ont une durée d'utilité illimitée et ne sont donc pas amortissables, à l'exception des terrains dont la valeur diminue avec l'exploitation, auquel cas ils sont amortis d'une manière reflétant le rythme de consommation des avantages économiques ou du potentiel de service de l'actif.

62. Les constructions ont une durée de vie limitée et sont, en conséquence, des actifs amortissables. Une augmentation de la valeur du terrain sur lequel est édifiée une construction n'affecte pas la détermination du montant amortissable de cette dernière.

Mode d'amortissement

63. Le mode d'amortissement utilisé doit refléter le rythme selon lequel la collectivité locale s'attend à consommer les avantages économiques futurs ou le potentiel de service provenant de l'exploitation de l'actif.

64. Différents modes d'amortissement peuvent être utilisés pour répartir de façon systématique le montant amortissable d'un actif sur sa durée d'utilité. Ces modes incluent le mode linéaire et le mode variable. L'amortissement linéaire conduit à une charge constante sur la durée d'utilité de l'actif, si ce dernier ne subit pas une dépréciation, et si sa valeur résiduelle ne change pas. L'amortissement variable donne lieu à une charge proportionnelle à l'utilisation prévue de l'actif. La collectivité locale retient le mode qui reflète au mieux le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs ou du potentiel de service de l'actif.

65. Le mode d'amortissement appliqué à un actif doit être réexaminé périodiquement et dans le cas où le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs ou du potentiel de service liés à l'actif a connu un changement important, le mode d'amortissement doit être modifié pour refléter le nouveau rythme. Ce changement doit être comptabilisé comme un changement d'estimation comptable selon la NCCL traitant des méthodes comptables, des estimations et des erreurs.

Dépréciations

66. Une dépréciation d'actif est une perte d'avantages économiques futurs ou de potentiel de services, conduisant à une baisse de la valeur comptable nette de l'actif, suite à la dégradation de son état ou à la diminution de son potentiel de services liée à la survenance de circonstances ou d'événements exceptionnels.

67. En cas de survenance de circonstances ou d'événements exceptionnels, la collectivité locale doit comparer la valeur comptable nette de l'immobilisation à sa valeur récupérable à la date de clôture. Lorsque la valeur récupérable de l'immobilisation corporelle devient notablement inférieure à sa valeur comptable nette, la collectivité doit constater une dépréciation afin de ramener la valeur comptable nette de l'immobilisation à sa valeur récupérable. La dépréciation constitue une charge de la période pendant laquelle elle est constatée. L'amortissement se calcule sur la base de cette nouvelle valeur comptable nette et la durée d'utilité restante.

DECOMPTABILISATION

68. Un élément d'immobilisation corporelle doit être décomptabilisé :

(a) lorsque la collectivité locale n'en a plus le contrôle, ou

(b) lorsqu'aucun avantage économique futur ou aucun potentiel de service n'est attendu de son utilisation ou de sa sortie.

69. En cas de cession, la différence entre le prix de cession net des frais, le cas échéant, et la valeur comptable nette de l'immobilisation corporelle est comptabilisée dans le solde de la période concernée.

70. En cas de transfert d'actifs, deux cas doivent être distingués :

(a) transfert avec contrepartie : c'est le cas par exemple du transfert d'un actif qui entraîne l'augmentation des droits de la collectivité locale sur l'entité bénéficiaire. Dans cette situation, la sortie de l'immobilisation corporelle donne lieu à l'enregistrement d'une immobilisation financière.

(b) transfert sans contrepartie : lorsque le contrôle d'une immobilisation est transféré définitivement à une tierce entité et sans contrepartie, la sortie est imputée sur le solde de la période selon les dispositions de la NCCL traitant des charges. Si le transfert du contrôle n'est pas définitif, la sortie de l'immobilisation corporelle est imputée sur la situation nette et n'a aucune incidence sur le solde.

71. En cas d'adoption de l'approche par composants et si la collectivité locale comptabilise le coût d'un nouveau composant, elle décomptabilise la valeur comptable nette du composant remplacé.

72. Une immobilisation corporelle mise au rebut doit être retirée des actifs de la collectivité locale. La mise au rebut doit être comptabilisée dans le solde de la période.

INFORMATIONS A FOURNIR

73. Les notes doivent indiquer, pour chaque catégorie d'immobilisations corporelles comptabilisée dans les états financiers :

(a) les méthodes d'évaluation utilisées pour déterminer le coût d'entrée,

(b) les modes d'amortissement utilisés,

(c) les taux d'amortissement utilisés,

(d) la méthode comptable d'estimation du coût de démantèlement et de remise en état du site,

(e) le coût d'entrée et le montant cumulé des amortissements, le montant cumulé des dépréciations et les dépenses immobilisées.

74. Pour chaque catégorie d'immobilisations corporelles, les notes doivent également inclure des tableaux de rapprochement entre les valeurs comptables nettes à l'ouverture et à la clôture de la période, faisant apparaître :

(a) les entrées,

(b) les dépenses immobilisées,

(c) les amortissements et les reprises d'amortissement,

(d) les dépréciations et les reprises de dépréciations,

(e) les décomptabilisations,

(f) les autres variations.

75. Les notes doivent également indiquer, pour chaque catégorie d'immobilisations corporelles :

(a) les immobilisations corporelles acquises à titre gratuit et les restrictions y afférentes,

(b) le montant des dépenses comptabilisées dans la valeur comptable d'une immobilisation corporelle en cours de construction,

(c) les contrats en cours d'exécution pour l'acquisition d'immobilisations corporelles.

76. Les informations suivantes doivent également être divulguées :

- (a) les immobilisations corporelles entièrement amorties qui sont encore en usage,
- (b) la valeur comptable nette des immobilisations corporelles mises hors service, et
- (c) le transfert d'immobilisations corporelles par la collectivité locale.

77. Les notes doivent également indiquer, pour chaque catégorie, les immobilisations corporelles dont la propriété juridique revient à la collectivité locale et qui sont contrôlées par d'autres entités.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

78. La présente norme entre en vigueur selon le délai prévu par l'article 390 de la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

79. Un délai de 5 ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente norme est jugé raisonnable pour la prise en compte exhaustive des immobilisations corporelles des collectivités locales.

80. Lors de l'établissement du bilan d'ouverture, il est procédé à l'intégration :

- du parc mobilier à son coût d'acquisition, diminué du cumul des amortissements,
- des terrains, des bâtiments et constructions ainsi que des actifs d'infrastructure à leur juste valeur,
- des cimetières, des jardins et des parcs publics au dinar symbolique.

81. Lors de l'établissement du bilan d'ouverture et durant la période transitoire de 5 ans, les écarts d'intégration des immobilisations corporelles doivent être comptabilisés en situation nette.

Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes des collectivités locales relative aux immobilisations financières.

Le ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'article 87 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015 fixant la composition et les modalités de gestion du conseil national des normes des comptes publics, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-283 du 1^{er} mars 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-769 du 23 août 2019, portant délégation des pouvoirs du chef du gouvernement à Monsieur Kamel Morjen ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques,

Vu l'avis du conseil national des normes des comptes publics.

Arrête :

Article premier - Est approuvée la norme des comptes des collectivités locales relative aux immobilisations financières annexée au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 septembre 2019.

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalhoun

Vu

*Pour le Chef du Gouvernement
et par délégation*

*Le ministre de la fonction
publique, de la modernisation
de l'administration et des
politiques publiques*

Kamel Morjen

NORME DES COMPTES DES COLLECTIVITES LOCALES

NCCL 03: Les immobilisations financières

OBJECTIF

1. L'objectif de la présente norme est de prescrire les règles de prise en compte et d'évaluation des immobilisations financières de la collectivité locale conformément aux principes de la comptabilité d'exercice. La norme traite également les règles de présentation des immobilisations financières au niveau des états financiers individuels, de leur décomptabilisation ainsi que des informations à fournir à leur sujet au niveau des notes.

CHAMP D'APPLICATION

2. La présente norme traite des immobilisations financières qui correspondent aux actifs financiers destinés à être détenus durablement par les collectivités locales.

3. Les immobilisations financières des collectivités locales sont constituées des :

- (a) titres de participation,
- (b) apports en fonds de dotation,
- (c) créances rattachées aux titres de participation et aux apports en fonds de dotation,
- (d) prêts,
- (e) autres immobilisations financières.

DEFINITIONS

4. Dans la présente norme les termes suivants ont les significations indiquées ci-après :

Les titres de participation sont les droits qu'une collectivité locale détient sur des entités jouissant d'une personnalité juridique et morale distincte, matérialisés par des titres et qui créent un lien durable avec celles-ci.

Les apports en fonds de dotation sont les apports en numéraire et/ou en nature, attribués par la collectivité locale aux entités créées par texte juridique et ayant une personnalité juridique et morale distincte. Ces dotations ne sont pas matérialisées par des titres.

Les créances rattachées aux titres de participation et aux apports en fonds de dotation sont les créances nées à l'occasion de prêts octroyés par la collectivité locale à des entités dans lesquelles elle détient des titres de participation ou des apports en fonds de dotation ainsi que les intérêts afférents à ces prêts.

Sont également considérées comme des créances rattachées aux titres de participation et aux apports en fonds de dotation, les dividendes ou les parts de résultat.

Les prêts sont les fonds versés à des tiers en vertu de dispositions contractuelles par lesquelles la collectivité locale s'engage à leur transmettre l'usage de moyens de paiement, pour une durée déterminée supérieure à 12 mois.

Les autres immobilisations financières sont notamment les dépôts et les cautionnements versés par la collectivité locale à des tiers.

Les coûts de transaction sont les coûts marginaux supportés par la collectivité locale et directement imputables à l'acquisition ou à la souscription d'une immobilisation financière. Un coût marginal est un coût qui n'aurait pas été encouru si la collectivité locale n'avait pas acquis ou souscrit à cette immobilisation financière.

La valeur d'équivalence d'une participation est égale à la quote-part, détenue directement par la collectivité locale, des capitaux propres ou de la situation nette de l'entité concernée. Elle est déterminée sur la base des derniers états financiers annuels publiés.

L'écart d'équivalence est la différence entre la valeur d'équivalence d'une immobilisation financière à la date de clôture de la période comptable en cours et celle la période comptable précédente.

L'écart de réévaluation est la différence entre la valeur de marché d'une immobilisation financière à la date de clôture de la période comptable en cours et sa valeur comptable nette.

La valeur comptable nette d'une immobilisation financière est la valeur d'entrée ajustée, selon le cas, des écarts d'équivalence ou des écarts de réévaluation et diminuée des éventuelles dépréciations.

Une dépréciation d'une immobilisation financière est une perte d'avantages économiques futurs ou de potentiel de service. Elle correspond à une baisse de la valeur comptable nette de l'immobilisation financière due à la survenance de circonstances ou d'événements exceptionnels.

Les termes définis dans le cadre conceptuel de l'information financière des entités du secteur public et dans les autres NCCLs sont utilisés dans la présente norme avec le même sens.

REGLES DE PRISE EN COMPTE

5. Les immobilisations financières doivent être prises en compte dans l'actif de la collectivité locale lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(a) il est probable que des avantages économiques futurs ou un potentiel de service attendus iront à la collectivité locale sur plus d'une période comptable, et

(b) la valeur de l'immobilisation financière peut être évaluée de manière fiable.

Date de comptabilisation

Titres de participation

6. Les titres de participation sont pris en compte dans l'actif d'une collectivité locale à la date à laquelle les droits qu'ils confèrent sont transférés à la collectivité locale.

7. En cas de conversion d'une dette en capital, une immobilisation financière doit être prise en compte dans l'actif de la collectivité locale, et ce au moment de la concrétisation de la décision de conversion par l'autorité compétente et selon la législation en vigueur.

8. Des titres peuvent également être acquis à travers une opération sans contrepartie directe notamment les opérations de saisie. Ces titres sont classés dans la catégorie des titres de participation au moment de la prise de décision par la collectivité locale de les détenir durablement.

Apports en fonds de dotation

9. Les apports en fonds de dotation sont pris en compte dans l'actif de la collectivité locale à la date de l'octroi desdites dotations aux entités concernées.

10. En cas d'augmentation du fonds de dotation par la conversion d'une dette, une immobilisation financière doit être prise en compte dans l'actif de la collectivité locale, et ce au moment de la concrétisation de la décision de conversion et selon la législation en vigueur.

Créances rattachées aux titres de participation et aux apports en fonds de dotation

11. Les prêts octroyés par la collectivité locale à des entités dans lesquelles elle détient un titre de participation ou un apport en fonds de dotation sont pris en compte dans son actif au moment du versement des fonds.

12. Les intérêts courus sur les prêts accordés sont pris en compte au prorata temporis.

13. Les autres créances telles que les dividendes ou parts de résultat sont pris en compte lorsque l'autorité compétente décide de répartir les résultats de l'entité dans laquelle la participation est détenue.

Prêts

14. Les prêts consentis par une collectivité locale à des tiers sont pris en compte dans son actif au moment du versement des fonds aux bénéficiaires.

15. En cas de prise en charge par la collectivité locale d'une dette, accompagnée d'une décision de conversion en prêt, une immobilisation financière doit être prise en compte dans l'actif de la collectivité locale au moment de la concrétisation de cette décision.

Autres immobilisations financières

16. Les dépôts et les cautionnements sont pris en compte dans l'actif de la collectivité locale au moment du versement des fonds.

Reclassement

17. Un reclassement d'une immobilisation financière est à opérer d'une catégorie à une autre, et ce suite à un changement affectant sa classification initiale. Il s'agit notamment des cas suivants:

- changement de l'intention de détention de l'immobilisation financière,
- conversion de prêts ou de créances rattachées aux titres de participation et aux apports en fonds de dotation en prise de participation,
- changement de la forme juridique de l'entité.

REGLES D'EVALUATION

Titres de participation

Evaluation initiale

18. A leur entrée à l'actif de la collectivité locale, les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition.

19. Le coût d'acquisition des titres de participation acquis à titre onéreux comprend :

- (a) leur prix d'achat,
- (b) les coûts de transaction qui représentent les coûts directement attribuables à l'acquisition de ces titres tels que les commissions d'intermédiaires et les honoraires. Toutefois, les coûts d'emprunt sont exclus du coût d'acquisition.

20. Lorsque le prix d'achat des titres de participation comprend le montant des dividendes afférents à la période comptable antérieure à celle de l'acquisition, ces dividendes sont déduits du prix d'achat et sont classés parmi les créances rattachées aux titres de participation.

21. Dans le cas où des titres de participation sont reçus en contrepartie d'un apport en nature, leur coût d'acquisition est égal à la valeur de cet apport majorée des coûts directement rattachés à cette opération.

22. Lors de la création d'une entité ou lors de l'augmentation de son capital en numéraire, les titres de participation souscrits doivent être présentés au bilan de la collectivité locale en net de la partie non encore libérée.

23. Le montant des droits de souscription acquis en même temps que les titres de participation souscrits en vertu de ces droits, est inclus dans le coût d'acquisition des titres correspondants. Lorsque la collectivité locale souscrit à de nouveaux titres de participation, en utilisant les droits attachés à des titres de participation anciens, les nouveaux titres de participation sont pris en compte à leur prix d'émission.

24. Les droits d'attribution d'actions gratuites, acquis en vue d'obtenir les actions correspondantes sont inclus dans le coût d'acquisition de ces actions.

25. En cas de distribution des titres de participation suite à une augmentation du capital par incorporation de réserves, la valeur globale des titres ne change pas. Toutefois, une information précisant le nombre total de titres et le nombre de titres reçus gratuitement doit être fournie au niveau des notes.

26. Les titres de participation acquis à travers une opération sans contrepartie directe sont évalués à leur valeur de marché observable sur un marché actif et liquide à la date de leur prise en compte. A défaut, ces titres sont évalués à leur valeur d'équivalence.

27. Les titres de participation obtenus à l'occasion de la conversion d'un prêt en capital sont évalués à la valeur de remboursement du prêt converti majorée éventuellement des éléments accessoires (intérêts échus et non payés à la date de conversion, les intérêts courus à la date de conversion ...).

Evaluation ultérieure

28. A la date de clôture, les titres de participation sont évalués à leur valeur de marché observable sur un marché actif et liquide. A défaut, ces titres sont évalués à leur valeur d'équivalence.

29. Pour les titres évalués selon la valeur de marché, la différence, constatée à la date de clôture, entre la valeur de marché et la valeur comptable nette est traitée comme suit :

(a) lorsque la différence est positive, elle est portée en situation nette après reprise des dépréciations constatées antérieurement, le cas échéant,

(b) lorsque la différence est négative, une dépréciation est portée en solde de la période à concurrence du montant excédant le solde de l'écart de réévaluation.

30. Pour les titres évalués selon la valeur d'équivalence, la différence constatée à la date de clôture, entre la valeur d'équivalence de la période en cours et celle de la période précédente est traitée comme suit :

(a) lorsque la différence est positive, elle est constatée en situation nette après reprise des dépréciations constatées antérieurement, le cas échéant,

(b) lorsque la différence est négative, une dépréciation est portée en solde de la période à concurrence du montant excédant le solde de l'écart d'équivalence,

(c) lorsque la valeur d'équivalence calculée à la date de clôture est négative, une provision pour risque est constatée au passif à concurrence de la valeur négative. L'écart d'équivalence antérieurement constaté doit être soldé et une dépréciation à hauteur de la valeur comptable nette est constatée.

31. Aucune compensation n'est admise entre les moins-values des titres de participation en baisse et les plus-values des titres de participation en hausse.

Apports en fonds de dotation

Evaluation initiale

32. A leur entrée à l'actif de la collectivité locale, les apports en fonds de dotation sont évalués à la valeur de ces apports.

33. En cas d'augmentation des apports en fonds de dotation par la conversion d'un prêt, ces apports sont évalués à la valeur de remboursement du prêt converti majorée éventuellement des éléments accessoires (intérêts échus et non payés à la date de conversion, les intérêts courus à la date de conversion ...).

Evaluation ultérieure

34. A la date de clôture, les apports en fonds de dotation sont évalués à leur valeur d'équivalence.

35. La différence, constatée à la date de clôture, entre la valeur d'équivalence des apports en fonds de dotation de la période en cours et celle de la période précédente est traitée comme suit :

(a) lorsque la différence est positive, elle est constatée en situation nette après reprise des dépréciations constatées antérieurement, le cas échéant,

(b) lorsque la différence est négative, une dépréciation est portée en solde de la période à concurrence du montant excédant le solde de l'écart d'équivalence,

(c) lorsque la valeur d'équivalence calculée à la date de clôture est négative, une provision pour risque est constatée au passif à concurrence de la valeur négative. L'écart d'équivalence antérieurement constaté doit être soldé et une dépréciation à hauteur de la valeur comptable nette est constatée.

36. Aucune compensation n'est admise entre les moins-values des apports en fonds de dotation en baisse et les plus-values des apports en fonds de dotation en hausse.

Créances rattachées aux titres de participation et aux apports en fonds de dotation

Evaluation initiale

37. Les prêts octroyés par la collectivité locale à des entités dans lesquelles elle détient des titres de participation ou des apports en fonds de dotation sont inscrits dans l'actif de la collectivité locale pour leur valeur de remboursement.

38. Les intérêts courus sur les prêts accordés sont pris en compte au prorata temporis.

39. La valeur des autres créances telles que les dividendes ou parts de résultat est déterminée sur la base de la décision de l'autorité compétente statuant sur la répartition des résultats de l'entité.

Evaluation ultérieure

40. Les créances rattachées aux titres de participation et aux apports en fonds de dotation font l'objet d'une dépréciation lorsque la collectivité locale court un risque de non recouvrement total ou partiel de ces créances pour les ramener à leur valeur recouvrable.

Prêts

Evaluation initiale

41. Les prêts sont initialement évalués à leur valeur de remboursement.

42. Les primes d'émission et les primes de remboursement ont une nature de produits constatés d'avance et sont enregistrés initialement au passif.

Evaluation ultérieure

43. A la date de clôture, la valeur des prêts doit être ramenée à leur valeur recouvrable. Celle-ci est appréciée au regard du risque de non recouvrement encouru par la collectivité locale.

44. Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur de remboursement, une dépréciation est constatée.

45. Les primes d'émission et les primes de remboursement doivent être étalées en solde de la période selon une méthode appropriée aux modalités de remboursement du capital et du paiement des intérêts.

46. Les intérêts courus sur les prêts sont pris en compte au prorata temporis.

Autres immobilisations financières

Evaluation initiale

47. Les dépôts et cautionnements sont évalués à la date de leur prise en compte à la valeur de remboursement qui correspond en général aux versements effectués par la collectivité locale.

Evaluation ultérieure

48. A la date de clôture, la valeur des dépôts et cautionnements s'apprécie au regard du risque de non restitution. Lorsque la valeur récupérable des dépôts et cautionnements est inférieure à leur valeur comptable nette, une dépréciation est portée en solde de la période.

DECOMPTABILISATION

49. Une immobilisation financière est décomptabilisée dès lors qu'elle ne répond plus à l'un des critères de prise en compte. Il s'agit notamment des cas suivants :

- (a) la cession de l'immobilisation financière,
- (b) la liquidation de l'entité dans laquelle la collectivité locale détient une participation,
- (c) l'échange d'une immobilisation financière,
- (d) l'extinction d'un prêt ou d'une créance rattachée à une participation.

50. La valeur de sortie des titres de participation, des apports en fonds de dotation et des titres immobilisés correspond à leur valeur comptable nette. L'écart d'équivalence ou l'écart de réévaluation, selon le cas, doivent être soldés. Les dépréciations et provisions pour risque déjà constatées sont annulées par une reprise en solde de la période comptable. Les plus ou moins-values réalisées lors de la sortie de cet actif sont constatées dans le solde de la période comptable.

51. Lors de l'extinction d'une créance rattachée à une participation ou d'un prêt ou de la récupération des dépôts et cautionnements, ces actifs sont sortis du bilan de la collectivité locale pour leur valeur comptable nette. Les dépréciations constatées sont annulées par une reprise en solde de la période. La perte définitive de la valeur de remboursement des prêts et des dépôts et cautionnements donne lieu à la constatation d'une charge en contrepartie de la sortie de l'actif.

INFORMATIONS A FOURNIR

52. La collectivité locale doit présenter, dans les notes, les informations suivantes :

Pour les titres de participation

- (a) la liste des titres de participation et le taux de participation ainsi que sa variation,
- (b) le montant des dividendes ou parts de résultat reçus par entité,
- (c) les méthodes d'évaluation par titre de participation,
- (d) la ventilation de l'écart d'équivalence et de l'écart de réévaluation par titre,
- (e) les cas et les motifs d'indisponibilité des états financiers à la date de clôture pour la détermination de la valeur d'équivalence,
- (f) les titres de participation relatifs à des entités présentant une situation nette ou des capitaux propres négatifs, et
- (g) la partie non encore libérée sur les titres de participation.

Pour les apports en fonds de dotation

- (a) un tableau de variation des apports en fonds de dotation par entité,
- (b) le montant des parts de résultat reçus par entité, et
- (c) la ventilation de l'écart d'équivalence.

Pour les créances rattachées aux titres de participation et aux apports en fonds de dotation

La liste des prêts dont le montant est significatif indiquant :

- le montant des prêts dont le remboursement est directement soumis à des conditions avantageuses, et
- le montant des prêts affectés à des projets bien déterminés et soumis à des conditions de déblocage.

Pour les prêts

- un tableau de variation des prêts.

Pour les autres immobilisations financières

- un tableau de variation des autres immobilisations financières.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

53. La présente norme entre en vigueur selon le délai prévu par l'article 390 de la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

54. Pour l'établissement du bilan d'ouverture, il est procédé à l'intégration :

- (a) des titres de participation à leur valeur de marché. A défaut, ces titres sont intégrés à leur valeur d'équivalence calculée sur la base des derniers états financiers annuels publiés de l'entité concernée,
- (b) des apports en fonds de dotation à leur valeur d'équivalence calculée sur la base des derniers états financiers annuels publiés de l'entité concernée.

Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes des collectivités locales relative aux dettes financières.

Le ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'article 87 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015 fixant la composition et les modalités de gestion du Conseil National des Normes des Comptes Publics, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-283 du 1^{er} mars 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-769 du 23 août 2019, portant délégation des pouvoirs du chef du gouvernement à Monsieur Kamel Morjen ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques,

Vu l'avis du Conseil National des Normes des Comptes Publics.

Arrête :

Article premier - Est approuvée la norme des comptes des collectivités locales relative aux dettes financières annexée au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 septembre 2019.

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalhoun

Vu

Pour le Chef du Gouvernement

et par délégation

*Le ministre de la fonction
publique, de la modernisation
de l'administration et des
politiques publiques*

Kamel Morjen

NORME DES COMPTES DES COLLECTIVITES LOCALES

NCCL 04 : LES DETTES FINANCIERES

OBJECTIF

1. L'objectif de la présente norme est de prescrire les règles de prise en compte, d'évaluation et de présentation des dettes financières des collectivités locales conformément aux principes de la comptabilité d'exercice. Elle traite également du classement des intérêts ainsi que des pertes et profits qui leur sont associés et elle présente les informations à fournir dans les notes de façon à permettre aux utilisateurs d'évaluer la structure et l'importance desdites dettes financières.

CHAMP D'APPLICATION

2. La présente norme couvre les dettes financières de la collectivité locale qui représentent des obligations contractuelles de livrer de la trésorerie ou un autre actif à une date future. Elle s'applique plus particulièrement aux moyens de financement utilisés par la collectivité locale dans le cadre de l'exercice de leurs compétences conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Les opérations de financement concernent principalement les emprunts contractés, ou émis sous forme de titres, qu'ils soient libellés en dinar ou en monnaie étrangère.

3. Les dettes financières de la collectivité locale se composent des dettes financières intérieures et des dettes financières extérieures.

4. Les dettes financières intérieures concernent notamment:

(a) les emprunts contractés auprès des organismes publics habilités à financer la collectivité locale, des banques et d'autres établissements financiers,

(b) les emprunts émis sous forme de titres négociables ou non négociables,

(c) les emprunts résultant des dettes financières prises en charge,

(d) les prêts et les avances accordés par l'Etat ou par d'autres entités publiques, et

(e) les dépôts de garantie et les cautionnements reçus.

5. Les dettes financières extérieures concernent :

(a) les emprunts extérieurs affectés à des projets bien définis, et

(b) les emprunts extérieurs non affectés.

6. La présente norme doit être appliquée à toutes les dettes financières résultant d'emprunts contractés, émis ou repris, excepté :

(a) les dettes financières résultant des contrats concourant à la réalisation d'un service public objet de la NCCL traitant des contrats concourant à la réalisation d'un service public, et

(b) les Sukuk islamiques objet de la NCCL traitant des Sukuk islamiques.

DEFINITIONS

7. Dans la présente norme, les termes suivants ont les significations indiquées ci-après :

Un passif est une obligation actuelle pour une sortie de ressources résultant d'un événement passé.

Les dettes financières intérieures constituent l'ensemble des obligations contractées par la collectivité locale auprès des agents économiques résidents. Elles sont libellées en dinar ou en monnaie étrangère.

Les dettes financières extérieures constituent l'ensemble des obligations contractées par la collectivité locale auprès des agents économiques non résidents. Elles sont libellées en dinar ou en monnaie étrangère.

Les avances reçues sont des fonds remboursables accordés par l'Etat ou par d'autres entités publiques à la collectivité locale, afin de lui permettre de répondre à ses besoins de trésorerie ou de mettre en œuvre des mesures urgentes, en vue d'assurer la continuité de ses services publics.

Les dettes prises en charge sont des dettes contractées initialement par d'autres entités auxquelles la collectivité locale se substitue notamment pour incapacité de paiement.

La remise de dette est la renonciation par le prêteur à son droit de recouvrer une dette due par la collectivité locale, conduisant ainsi à son annulation effective.

Les titres négociables sont des titres dématérialisés qui se négocient sur les marchés financiers.

Les coûts directement liés à l'émission ou à l'acquisition des emprunts sont des coûts payables au profit des prêteurs, souscripteurs ou des intermédiaires en contrepartie des services rendus pour la mise en place de l'emprunt. Il s'agit notamment des honoraires et commissions versés aux conseillers, courtiers et arbitragistes et les montants prélevés par les agences réglementaires et les bourses.

La prime d'émission est la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale des titres.

La prime de remboursement est la différence entre le prix de remboursement et la valeur nominale des titres.

La monnaie étrangère est une monnaie différente de la monnaie de présentation des états financiers de la collectivité locale.

Le cours de change est le cours auquel sont échangées deux monnaies entre elles.

Le cours du jour est le cours de change pour une livraison immédiate.

Le cours de clôture est le cours du jour à la date de clôture.

L'écart de change est l'écart provenant de la conversion d'un nombre donné d'unités d'une monnaie en une autre monnaie à des cours de change différents.

La décomptabilisation est la suppression du bilan d'une dette financière antérieurement comptabilisée.

Les termes définis dans le cadre conceptuel de l'information financière des entités du secteur public et dans les autres NCCLs sont utilisés dans la présente norme avec le même sens.

REGLES DE PRISE EN COMPTE

8. La comptabilisation d'une dette financière répond aux conditions générales de comptabilisation d'un passif. Ainsi, une dette financière est inscrite dans les comptes de la collectivité locale lorsque les trois conditions suivantes sont vérifiées simultanément:

- (a) elle provient d'une autorisation légale,
- (b) il est probable que l'extinction de l'obligation qu'elle représente provoquera une sortie de ressources pour la collectivité locale,
- (c) le montant de son règlement peut être évalué de manière fiable.

9. Une dette financière est comptabilisée au bilan de la période comptable au cours de laquelle:

- (a) l'emprunt correspondant a été contracté, émis ou repris, ou l'avance a été autorisée, et
- (b) les fonds correspondants ont été reçus ou repris des tiers.

10. Les dettes relatives aux emprunts pour lesquels le prêteur paie directement le prestataire sans virement de fonds au profit de la collectivité locale sont comptabilisées au titre de la période comptable au cours de laquelle les demandes de tirage ont été exécutées.

REGLES D'EVALUATION

Dettes financières en dinar

Evaluation initiale

11. Lors de la comptabilisation initiale, les dettes financières sont évaluées à leur valeur de remboursement qui correspond en général à leur valeur nominale.

Traitement des coûts liés à l'émission ou à l'acquisition des emprunts

12. Les coûts directement liés à l'émission ou à l'acquisition des emprunts ont une nature de charges constatées d'avance et ils sont enregistrés à l'origine à l'actif du bilan. Ils sont étalés en solde de la période sur la durée de l'emprunt auquel ils se rapportent selon une méthode appropriée aux modalités de remboursement du capital et du paiement des intérêts.

13. Les coûts non directement liés à l'émission ou à l'acquisition des emprunts tels que les commissions d'engagement ainsi que les frais de gestion courants (impression, redevances versées aux intermédiaires qui concernent plusieurs émissions...) sont comptabilisés en charges de la période comptable au cours de laquelle ils sont encourus.

Emprunts émis sous forme de titres

Traitement des primes d'émission et des primes de remboursement

14. Les emprunts émis sont comptabilisés au passif pour leur valeur totale de remboursement, primes incluses. Ces primes ont une nature de charges constatées d'avance qui doivent être constatées initialement à l'actif du bilan. Elles sont étalées en solde de la période sur la durée de vie de l'emprunt auquel elles se rapportent selon une méthode appropriée aux modalités de remboursement du capital et du paiement des intérêts.

Traitement des intérêts précomptés à l'émission

15. Lorsqu'un emprunt est émis avec des intérêts précomptés à l'émission, la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale des titres émis correspond à une charge financière qui doit être comptabilisée initialement en solde de la période.

Prise en charge des dettes financières

16. Les dettes financières prises en charge par la collectivité locale sont inscrites au passif pour leur valeur de remboursement majorées, le cas échéant, des éléments accessoires à l'emprunt (intérêts courus à la date de reprise, intérêts échus non payés...). Au regard de la décision prise par la collectivité locale, la contrepartie peut être :

(a) une créance, si la collectivité locale décide de recourir contre le débiteur initial, à comptabiliser conformément à la NCCL relative aux créances, ou

(b) une immobilisation financière correspondant à une prise de participation de la collectivité locale dans le capital de l'entité débitrice initiale, à comptabiliser conformément à la NCCL relative aux immobilisations financières, ou

(c) une charge, à comptabiliser conformément à la NCCL relative aux charges.

Evaluation ultérieure

17. A la date de clôture, les intérêts courus non échus relatifs aux emprunts contractés, émis ou repris sont comptabilisés en solde de la période.

18. La partie des intérêts précomptés se rapportant à des périodes comptables ultérieures est enregistrée en charges constatées d'avance à l'actif du bilan, de manière à rapporter, sur les périodes comptables suivantes, la quote-part d'intérêts qui les concerne.

Dettes financières en monnaie étrangère

Evaluation initiale

19. Les dettes financières en monnaie étrangère sont évaluées, lors de leur comptabilisation initiale, à leur valeur de remboursement en monnaie étrangère convertie au cours du jour entre le dinar et la monnaie étrangère.

20. Les coûts directement liés à l'émission ou à l'acquisition des emprunts doivent être convertis en dinar en appliquant le cours du jour entre le dinar et la monnaie étrangère et enregistrés à l'actif du bilan comme charges constatées d'avance. Ils sont étalés en solde de la période sur la durée de vie des emprunts auxquels ils se rapportent selon une méthode appropriée aux modalités de remboursement du capital et du paiement des intérêts.

21. Les coûts non directement liés à l'émission ou à l'acquisition des emprunts en monnaie étrangère doivent être comptabilisés en charges de la période comptable au cours de laquelle ils sont encourus en appliquant le cours du jour à la date de l'opération.

22. Pour des raisons pratiques, un cours approchant le cours du jour à la date de la comptabilisation peut être utilisé tel qu'un cours moyen.

Evaluation ultérieure

23. A la date de clôture, les dettes financières sont évaluées au cours de clôture ou un cours approchant le cours de clôture.

24. Les écarts de change résultant de la conversion des emprunts en monnaie étrangère soit à la date de clôture soit à la date du règlement doivent être comptabilisés en solde de la période.

25. A la date de clôture, les charges d'intérêts courus en monnaie étrangère sont évaluées au cours de clôture ou à un cours de change approchant le cours de clôture et comptabilisées en solde de la période. A l'échéance, les intérêts sont comptabilisés en solde de la période au cours du jour à la date du règlement.

Reclassement des dettes financières non courantes

26. Les dettes financières non courantes à régler dans les douze mois suivant la date de clôture doivent être reclassées en tant que dettes financières courantes conformément à la NCCL relative à la présentation des états financiers.

DECOMPTABILISATION

27. Une dette financière (ou une partie de dette financière) est décomptabilisée si et seulement si l'obligation de remettre de la trésorerie ou un autre actif est éteinte. Il s'agit notamment des cas suivants:

- (a) remboursement intégral de la dette à l'échéance;
- (b) remboursement anticipé de la dette;
- (c) remise de la dette par le créancier;
- (d) prise en charge de la dette par d'autres entités.

28. Pour le remboursement anticipé de la dette, la différence entre sa valeur de remboursement et la contrepartie payée pour son rachat est portée en solde de la période.

29. En cas de remise de la dette ou d'une partie de la dette et lorsque il n'existe aucune contrepartie à son extinction totale ou partielle, un produit est comptabilisé en solde de la période à concurrence de la valeur de remboursement de la dette ou de la partie de la dette éteinte.

30. En cas de remise conditionnée de dettes, le créancier peut exiger l'affectation du montant des annuités à la couverture d'une charge ou à la réalisation d'un projet. Les annuités correspondantes font l'objet d'un reclassement au niveau du passif.

31. Un échange d'emprunt dont les termes sont substantiellement différents doit être comptabilisé comme une extinction de la dette financière initiale et la constatation d'une nouvelle dette. De même, une modification substantielle des termes d'un emprunt existant ou d'une partie d'emprunt existant doit être comptabilisée comme une extinction d'une dette initiale et la constatation d'une nouvelle dette.

32. Les primes d'émission, les primes de remboursement, les intérêts précomptés ainsi que les coûts directement liés à l'émission ou à l'acquisition des emprunts afférents à la fraction de la dette éteinte et non encore étalés, doivent être rapportés au solde de la période.

INFORMATIONS A FOURNIR

33. Les notes doivent contenir les informations suivantes:

- (a) un tableau retraçant l'évolution des dettes financières, la nature des titres, la durée résiduelle des emprunts (moins d'un an, entre un an et trois ans et plus de trois ans), les taux d'intérêt (fixes ou variables), les créanciers, la monnaie (dinar Tunisien ou monnaie étrangère) et les modalités du remboursement du capital;

- (b) un tableau retraçant les valeurs des primes d'émission, des primes de remboursement et des intérêts précomptés à l'émission à la date de clôture ainsi que leur variation par catégorie de titres;

- (c) un tableau retraçant l'évolution des avances et des cautionnements reçus;

- (d) la valeur de marché des titres négociables à la date de clôture;

- (e) le montant des écarts de change latents et réalisés portés en solde de la période;

- (f) les emprunts émis ou contractés dont l'encaissement n'a pas eu lieu à la date de clôture;

- (g) les modifications substantielles affectant les termes des emprunts;

- (h) le montant des dettes rachetées et des dettes remises; et

- (i) le montant des dettes financières prises en charges par la collectivité locale ainsi que celui des dettes financières de la collectivité locale prises en charge par d'autres entités.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

34. La présente norme entre en vigueur selon le délai prévu par l'article 390 de la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales.

Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes des collectivités locales relative aux charges.

Le ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 09 mai 2018, relative au code des collectivités locales,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'article 87 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015 fixant la composition et les modalités de gestion du Conseil National des Normes des Comptes Publics, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-283 du 1^{er} mars 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-769 du 23 août 2019, portant délégation des pouvoirs du chef du gouvernement à Monsieur Kamel Morjen ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques,

Vu l'avis du Conseil National des Normes des Comptes Publics.

Arrête :

Article premier - Est approuvée la norme des comptes des collectivités locales relative aux charges annexée au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 septembre 2019.

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalhoun

Vu

*Pour le Chef du Gouvernement
et par délégation*

*Le ministre de la fonction
publique, de la modernisation
de l'administration et des
politiques publiques*

Kamel Morjen

NORME DES COMPTES DES COLLECTIVITES LOCALES

NCCL 05 : Les charges

OBJECTIF

1. L'objectif de la présente norme est de définir les différentes catégories de charges de la collectivité locale et de prescrire les règles de leur prise en compte conformément aux principes de la comptabilité d'exercice et de leur présentation au niveau des états financiers individuels. Elle traite également des informations à fournir à leur sujet au niveau des notes.

CHAMP D'APPLICATION

2. La présente norme s'applique aux charges de la collectivité locale inscrites dans leurs états financiers individuels. En raison de leurs spécificités, certaines charges, telles que les dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations, bien qu'elles entrent dans le champ d'application de la présente norme, les règles de leur prise en compte et de leur évaluation sont traitées par d'autres NCCLs.

DEFINITIONS

3. Dans la présente norme, les termes suivants ont les significations indiquées ci-après:

Une charge est une diminution d'actif, résultant d'une diminution d'avantages économiques futurs ou de potentiel de service ou une augmentation de passif, survenue durant la période comptable, autre qu'une diminution de la situation nette.

Les charges de la collectivité locale correspondent soit à une consommation de ressources entrant dans la production d'un bien ou la prestation d'un service, soit à une obligation de versement à un tiers, nécessaire à l'extinction de l'obligation de la collectivité locale envers ce dernier.

Les charges de fonctionnement correspondent aux charges issues du fonctionnement direct ou indirect de la collectivité locale.

Les charges de personnel désignent toute forme de contrepartie accordée par la collectivité locale au titre des services rendus par son personnel. Elles concernent :

- les rémunérations de personnel,
- les charges sociales; et
- les autres charges de personnel.

Les charges d'intervention sont des versements effectués par la collectivité locale dans le cadre de sa mission de régulateur économique et social au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires.

Les charges financières correspondent essentiellement aux charges résultant des opérations de financement, des immobilisations financières ainsi qu'aux pertes de change et aux intérêts moratoires.

Le service fait correspond à l'évènement qui donne naissance à une obligation de la collectivité locale envers un tiers, suite à la fourniture d'un bien ou la prestation d'un service.

Un élément monétaire est le droit de recevoir ou l'obligation de livrer un nombre d'unités monétaires déterminé ou déterminable tel que les liquidités, les dettes ou les créances.

Les termes définis dans le cadre conceptuel de l'information financière des entités du secteur public et dans les autres NCCLs sont utilisés dans la présente norme avec le même sens.

DISTINCTION ENTRE LA NOTION DE CHARGE ET LES NOTIONS DE STOCK, D'IMMOBILISATION ET DE DEPENSE BUDGETAIRE

4. Une distinction doit être opérée entre la notion de charge et la notion de stock, entre la notion de charge et la notion d'immobilisation et entre la notion de charge et la notion de dépense budgétaire.

Sont comptabilisés en immobilisations, les éléments d'actif qui sont destinés à servir de façon durable l'activité de la collectivité locale et qui sont utilisés sur plus d'une période comptable.

Sont comptabilisés en stocks, les éléments d'actif qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n'ont pas pour vocation de servir de façon durable l'activité de la collectivité locale.

Une dépense budgétaire correspond à une consommation de crédits budgétaires ayant une incidence sur le résultat budgétaire annuel de la collectivité locale. Elle est alors prise en compte au niveau de la comptabilité budgétaire.

L'exécution des dépenses budgétaires ne donne pas forcément naissance à des charges. En effet, certaines dépenses engendrent des immobilisations ou une diminution du passif suite à un remboursement du principal d'une dette de la collectivité locale. De même, certaines charges telles que les dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations n'ont aucune incidence budgétaire.

CATEGORIES DE CHARGES

5. La présente norme identifie les catégories de charges de la collectivité locale comme suit :

- les charges de fonctionnement,
- les charges d'intervention, et
- les charges financières.

6. Les charges de fonctionnement comprennent les charges de fonctionnement direct et les charges de fonctionnement indirect.

(a) Les charges de fonctionnement direct sont les charges liées à l'activité exercée directement par la collectivité locale pour assurer son fonctionnement. Elles correspondent essentiellement aux :

- opérations d'approvisionnement en biens et services consommés,
- charges de personnel,
- versements répondant à une obligation légale ou judiciaire (les droits, les taxes, les sanctions pécuniaires suite à une décision de justice...),

- charges résultant des décisions d'apurement des créances de la collectivité locale qui ne remettent pas en cause le bien-fondé des créances initialement prises en compte (les décisions d'amnistie et d'annulation...) et qui n'ont pas le caractère d'intervention,

- dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations des éléments d'actif,

- moins-values sur cession des immobilisations corporelles et incorporelles.

(b) Les charges de fonctionnement indirect sont les versements effectués par la collectivité locale au profit des entités publiques locales chargées de fournir des services publics locaux pour financer leur fonctionnement.

7. Les charges d'intervention résultent essentiellement :

(a) des transferts ayant pour objet l'aide ou le support à plusieurs bénéficiaires tels que les ménages, les associations, les autres collectivités locales ou tout autre organisme en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(b) des décisions d'apurement des créances de la collectivité locale qui ne remettent pas en cause le bien-fondé des créances déjà prises en compte et qui ont un caractère d'intervention, telles que les dégrèvements au profit des familles à faible revenu.

(c) de la prise en charge des dettes résultant notamment de la mise en jeu de la garantie donnée par la collectivité locale.

8. Les charges financières correspondent essentiellement aux :

- charges d'intérêts liées aux dettes financières,
- moins-values sur cession des immobilisations financières,

- pertes de change liées aux éléments libellés en monnaie étrangère,

- intérêts moratoires;

- autres charges financières telles que celles liées aux opérations de financement et aux immobilisations financières.

REGLES DE PRISE EN COMPTE ET CRITERES DE RATTACHEMENT

Règle générale

9. Une charge doit être prise en compte lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

(a) une diminution d'un actif ou une augmentation d'un passif s'est produite, et

(b) le montant peut être évalué d'une manière fiable.

10. Pour les charges liées à la prestation d'un service ou la fourniture d'un bien, le critère de rattachement à la période comptable correspond au service fait.

11. Pour les autres charges, le critère de rattachement correspond généralement à la date d'émission de l'acte attributif (décret, arrêté, décision administrative ou judiciaire...) justifiant les droits des bénéficiaires.

Déclinaison des critères de rattachement par catégorie de charges

Les charges de fonctionnement direct

12. Pour les opérations d'approvisionnement en biens et services, le critère de rattachement à la période comptable correspond à la livraison des biens ou à la réalisation des services.

Pour les opérations d'approvisionnement en biens et services dont le délai d'exécution s'étale sur plus d'une période comptable, la prise en compte de la charge est effectuée à concurrence du niveau d'exécution de ces opérations.

13. Pour les charges de personnel, le critère de rattachement à la période comptable correspond au service fourni par le personnel de la collectivité locale.

14. Pour les sanctions pécuniaires suite à une décision de justice, le critère de rattachement à la période comptable correspond à la notification de la décision de justice fixant le montant de la sanction pécuniaire et son bénéficiaire. Si le jugement fait l'objet d'un appel, une provision est constatée.

15. Pour les charges résultant de la cession des éléments d'actif, le critère de rattachement à la période comptable est le transfert du contrôle de l'actif y afférent.

Les charges de fonctionnement indirect et les charges d'intervention

16. Le rattachement des charges de fonctionnement indirect et des charges d'intervention à la période comptable correspond à l'émission de l'acte attributif qui peut prendre la forme d'un décret, d'un arrêté ou d'une décision précisant essentiellement l'objet, le bénéficiaire et le montant du versement.

17. Pour les charges résultant de la prise en charge d'une dette, le critère de rattachement à la période comptable correspond à la date de prise de décision par la collectivité locale de prendre en charge la dette en question.

Les charges financières

18. Les charges d'intérêts liées à des dettes financières sont rattachées à la période comptable au prorata temporis.

19. Les primes liées à l'émission des titres sont étalés en solde de la période sur la durée de l'emprunt y afférent selon une méthode appropriée aux modalités de remboursement du capital et du paiement des intérêts.

20. Les pertes de change résultant de la conversion ou du règlement d'un élément monétaire libellé en monnaie étrangère sont rattachées à la période comptable relative à la conversion ou au règlement dudit élément.

21. Pour les moins-values sur cession des immobilisations financières, le critère de rattachement à la période comptable est le transfert du contrôle de l'actif y afférent.

INFORMATIONS A FOURNIR

22. Les notes doivent mentionner les informations suivantes :

(a) les subdivisions des différentes catégories des charges et leurs montants, et

(b) les charges présentant des montants significatifs et leur nature.

23. La présentation des charges par nature dans les états financiers doit être complétée par une ventilation selon les missions et les programmes de la collectivité locale. La méthodologie de présentation de cette ventilation sera traitée par une autre NCCL.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

24. La présente norme entre en vigueur selon le délai prévu par l'article 390 de la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

25. La présentation des charges de la collectivité locale ventilées par missions et programmes telle que prévue par le paragraphe 23 est applicable dans un délai de trois ans à partir de la première application de la présente norme.

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce du 24 juillet 2019, relatif à l'étiquetage énergétique des lave-linge automatiques.

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, telle que modifiée par la loi n° 99-9 du 13 février 1999,

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-12 du 11 février 2008,

Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie, telle que modifiée par la loi n° 2009-7 du 9 février 2009,

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation telle que modifiée par la loi n° 2016-16 du 3 mars 2016,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2004-2145 du 2 septembre 2004, relatif à l'étiquetage des équipements, des appareils et matériels électroménagers,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003,

Vu l'arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de la santé publique, de l'industrie et de la technologie, et des technologies de la communication du 18 septembre 2010, fixant les procédures de contrôle technique systématique à l'importation.

Arrêtent :

Article premier - Le présent arrêté fixe les exigences en matière d'étiquetage et de fourniture d'informations supplémentaires concernant les lave-linge automatiques, fonctionnant exclusivement à l'énergie électrique et sont munis d'un système de chauffage de l'eau.

Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux lave-linge ménagers alimentés sur secteur électrique, y compris les lave-linge vendus pour un usage non ménager et les lave-linge ménagers intégrables, ainsi que les lavantes-séchantes domestiques combinées définies à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 3 - Au sens du présent arrêté, on entend par :

1- «Lave-linge ménager» : une machine à laver automatique qui nettoie et qui rince des textiles au moyen de l'eau, qui comporte une fonction d'essorage et qui est conçue pour être utilisée principalement à des fins non professionnelles,

2- «Lave-linge ménager intégrable» : un lave-linge ménager conçu pour être installé à l'intérieur d'un meuble, dans un emplacement aménagé dans un mur ou similaires,

3- «Lave-linge automatique» : un lave-linge dont la charge est traitée entièrement par la machine, et qui ne nécessite à aucun moment l'intervention de l'utilisateur pendant les étapes du programme,

4- «Lavante-sechante domestique combinée» : un lave-linge ménager qui comporte à la fois une fonction d'essorage et un dispositif de séchage des textiles, habituellement par chauffage et centrifugation,

Le mode de séchage n'est pas pris en considération lors du calcul de l'indice d'efficacité énergétique (IEE).

5- «Programme» : une série d'opérations prédéfinies que le fabricant déclare appropriées pour le lavage de certains types de textiles,

6- «Cycle» : un processus complet de lavage, rinçage et essorage, tel que défini pour le programme sélectionné,

7- «Durée du programme» : le temps compris entre le début du programme et la fin de programme, à l'exclusion de tout retard programmé par l'utilisateur,

8- «Capacité nominale» : la masse maximale en kilogrammes de textiles secs d'un type particulier indiquée par le fournisseur, qui peut être traitée par un lave-linge ménager selon le programme sélectionné, lorsqu'il est chargé en conformité avec les instructions du fournisseur. Cette masse est fixée par intervalle de 0,5 kg.

9- «Demi-charge» : la moitié de la capacité nominale d'un lave-linge ménager pour un programme donné,

10- «Taux d'humidité résiduelle» : la quantité d'humidité contenue dans la charge à la fin de la phase d'essorage,

11- «Mode arrêt» : une situation dans laquelle le lave-linge ménager est éteint à l'aide des commandes ou des interrupteurs de l'appareil accessibles à l'utilisateur et conçus pour être manipulés par l'utilisateur en utilisation normale, afin d'atteindre la plus faible consommation d'électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée lorsque le lave-linge ménager est raccordé à une alimentation électrique et utilisé conformément aux instructions du fournisseur, s'il n'existe pas de bouton de commande ou d'interrupteur accessible à l'utilisateur final, on entend par «mode arrêt», l'état dans lequel se trouve le lave-linge ménager après être revenu spontanément à une consommation d'électricité stable,

12- «Mode laissé sur marche» : le mode de plus faible consommation d'électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée après la fin du programme et du déchargement de la machine, sans aucune autre intervention de l'utilisateur,

13- «Lave-linge ménager équivalent» : un modèle de lave-linge ménager mis sur le marché qui présente une capacité nominale, des caractéristiques techniques et de performance, une consommation d'eau et d'énergie et des émissions acoustiques dans l'air en phase de lavage et d'essorage identiques à celles d'un autre modèle de lave-linge ménager mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fournisseur,

14- «Utilisateur» : le consommateur qui achète ou qui est susceptible d'acheter un lave-linge ménager,

15- «Point de vente» : le lieu dans lequel des lave-linge ménagers sont exposés à la vente, à la location et la location-vente.

Art. 4 - Le classement du lave-linge ménager prévu à l'article premier du présent arrêté doit être établi selon :

- Son efficacité énergétique conformément aux indices d'efficacité énergétique (IEE) fixés dans le tableau A ci-dessous :

Tableau A

Classes d'efficacité énergétique	Indice d'efficacité énergétique (IEE)
1	$IEE < 46$
2	$46 \leq IEE < 52$
3	$52 \leq IEE < 59$
4	$59 \leq IEE < 68$
5	$68 \leq IEE < 77$
6	$77 \leq IEE < 87$
7	$IEE \geq 87$

L'IEE d'un lave-linge ménager automatique doit être déterminé conformément à la méthode de calcul définie à l'annexe 1 du présent arrêté.

Pour le calcul de l'efficacité énergétique, l'indice d'efficacité de lavage doit être supérieur à 1.03 pour les lave-linge ménagers ayant une capacité nominale supérieure à 3 kg et 1.00 pour les lave-linge ménagers ayant une capacité nominale inférieure ou égale à 3 kg.

- Son efficacité d'essorage conformément aux taux d'humidité résiduelle (D) fixé dans le tableau B ci-dessous :

Tableau B

Classe d'efficacité d'essorage	Taux d'humidité résiduelle (D) %
1	$D < 45$
2	$45 \leq D < 54$
3	$54 \leq D < 63$
4	$63 \leq D < 72$
5	$72 \leq D < 81$
6	$81 \leq D < 90$
7	$D \geq 90$

Le taux d'humidité résiduelle (D) du lave-linge automatique est déterminé conformément à la méthode du calcul prévue à l'annexe 3 du présent arrêté.

Le calcul de la consommation d'eau annuelle pondérée du lave-linge automatique est déterminé selon la méthode du calcul prévue à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 5 - Avant la mise sur le marché, le fabricant ou l'importateur doit s'assurer que les lave-linges ont subi des tests de performance énergétique, de performance de lavage et d'essorage, de consommation d'électricité et de consommation d'eau et de capacité de chargement suivant la réglementation en vigueur.

Si le fabricant ou l'importateur veut afficher des informations concernant les émissions acoustiques des lave-linges, il doit les soumettre à des tests. Dans ce cas, ces tests doivent être réalisés sur le modèle de l'appareil par un laboratoire habilité à cet effet.

En cas de modifications apportées au modèle d'un appareil pouvant influencer sur son efficacité énergétique ou sur son efficacité de lavage ou d'essorage ou sur sa consommation d'électricité ou d'eau ou sur sa capacité de chargement ou sur ses émissions acoustiques le fabricant ou l'importateur doit refaire les tests prévus au premier paragraphe du présent article selon les mêmes procédures et doit réviser son classement selon les mêmes indications fixées à l'article 4 du présent arrêté.

Les frais des tests sont à la charge du fabricant ou de l'importateur.

Art. 6 - Le fabricant ou l'importateur est tenu de faire parvenir à l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie une copie des rapports des tests effectués par le laboratoire avant la mise sur le marché du modèle de l'appareil concerné. L'agence vérifiera les informations contenues dans l'étiquette et donnera son approbation pour la mise du modèle de l'appareil concerné sur le marché lorsque ces informations sont conformes aux résultats consignés dans le rapport des tests.

Art. 7 - Les lave-linge prévus à l'article 2 du présent arrêté ne peuvent être proposés à la vente ou à la location que s'ils sont munis d'une étiquette indiquant leur performance énergétique, leur performance d'essorage, leur niveau de consommation d'énergie, leur niveau de consommation d'eau et leur capacité de chargement et accompagnés d'une fiche d'informations expliquant les indications portées sur l'étiquette. Les niveaux des émissions acoustiques pendant la phase de lavage et d'essorage et l'indice d'efficacité de lavage peuvent figurer sur l'étiquette et la fiche d'informations.

Les renseignements contenus dans l'étiquette et la fiche d'informations prévus au paragraphe premier du présent article sont établis selon les méthodes de mesure fixées par la norme tunisienne NT 81.169 en vigueur.

Art. 8 - L'étiquette prévue à l'article 6 du présent arrêté doit être conforme au modèle présenté à l'annexe 5 du présent arrêté. L'étiquette doit être apposée sur la partie supérieure de la face avant ou sur la face de dessus de l'appareil de manière à être clairement visible.

Art. 9 - La fiche d'informations prévue à l'article 7 du présent arrêté doit contenir, dans l'ordre indiqué, les renseignements énumérés ci-dessous :

1- Le nom du fournisseur ou la marque du fabricant,

2- Le code d'identification du modèle établi par le fabricant,

3- Si le lave-linge est intégrable, une indication de cette caractéristique,

4- La capacité nominale en kg, pour le programme standard «coton» à 60 °C à pleine charge ou pour le programme standard «coton» à 40 °C à pleine charge, la valeur la plus faible des deux étant employée,

5- Le classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications figurant dans le tableau A prévu à l'article 4 du présent arrêté,

6- La consommation annuelle pondérée d'énergie, exprimée en kWh par an, arrondie à l'entier supérieur le plus proche. Elle est décrite comme suit : « Consommation d'énergie de X kWh par an sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes «coton» à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil,

7- La consommation d'énergie du programme standard «coton» à 60 °C à pleine charge et à demi-charge et du programme standard «coton» à 40 °C à demi-charge,

8- La consommation d'énergie pondérée en mode « arrêt » et en mode « laissé sur marche »,

9- La consommation annuelle pondérée d'eau, exprimée en litres par an, arrondie à l'entier supérieur le plus proche. Elle est décrite comme suit : « Consommation d'eau de X litres par an sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes «coton» à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil,

10- Le classement du modèle selon son efficacité d'essorage conformément aux indications figurant dans le Tableau B à l'article 4 du présent arrêté.

11- La vitesse d'essorage maximale pour le programme standard «coton» à 60 °C à pleine charge ou pour le programme standard «coton» à 40 °C à demi-charge. La vitesse la plus basse des deux programmes étant retenue,

12- Le taux d'humidité résiduelle atteint avec le programme standard «coton» à 60 °C à pleine charge ou avec le programme standard «coton» à 40 °C à demi-charge. Le taux le plus élevé étant retenu,

13- Les indications que le programme standard «coton» à 60 °C et le programme standard «coton» à 40 °C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche, que ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et qu'il s'agit des programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie,

14- La durée en minutes du programme standard «coton» à 60 °C à pleine charge et à demi-charge et celle du programme standard «coton» à 40 °C à demi-charge. Cette durée est arrondie à la minute la plus proche,

15- La durée du mode « laissé sur marche » si le lave-linge est équipé d'un système de gestion de la consommation d'électricité,

16- Les émissions acoustiques dans l'air telles que définies à l'article 5 du présent arrêté, exprimées en dB(A) re 1 pW et arrondies à l'entier le plus proche, au cours des phases de lavage et d'essorage, pour le programme standard «coton» à 60 °C à pleine charge,

17- L'indice d'efficacité de lavage qui doit être calculé conformément à la méthode de calcul définie à l'annexe 4 du présent arrêté.

Art. 10 - Si un appareil est proposé à la vente ou à la location par les moyens de communication à distance et la messagerie électronique, par correspondance, sur catalogue ou par tout autre moyen de communication, l'offre doit comprendre les renseignements techniques suivants :

- le classement d'efficacité énergétique,
- la consommation d'électricité en kWh/an,
- la consommation d'eau en l/an.

La taille et le type des caractères utilisés pour la présentation des renseignements doivent permettre une bonne lisibilité.

Art. 11 - Le fabricant et l'importateur des appareils prévus à l'article premier du présent arrêté doivent tenir à la disposition des agents de contrôle habilités à cet effet, la documentation technique concernant les informations portées sur l'étiquette et ce, pour une durée de cinq ans à partir de la date de la dernière production du même modèle.

La documentation technique prévue au premier paragraphe du présent article doit comprendre les renseignements suivants :

- le nom et l'adresse du fabricant,
- la marque et le modèle de l'appareil,
- une copie de l'étiquette,
- une copie de la fiche d'informations,
- une copie des rapports des tests effectués,
- les dimensions externes de l'appareil,

- la capacité de chargement de l'appareil,
- la notice d'emploi.

La documentation technique peut également comprendre des renseignements complémentaires, éventuellement sous forme de dessins, calculs, fiches d'informations techniques sur les matériaux et composantes importantes utilisées pour la fabrication de l'appareil ou relatifs aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment ceux liés aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'électricité.

Art. 12 - Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, les autorités de surveillance de marché doivent faire les essais sur un seul lave-linge ménager. Si les paramètres mesurés ne correspondent pas aux valeurs déclarées par le fabricant ou l'importateur, dans la limite des variations indiquées dans l'annexe 6 du présent arrêté, les mesures sont effectuées sur trois lave-linge ménagers supplémentaires. La moyenne arithmétique des valeurs mesurées sur ces trois lave-linge ménagers doit être conforme aux valeurs déclarées par le fabricant ou l'importateur dans la gamme définie à l'article 5 du présent arrêté, sauf pour la consommation énergétique, dont la valeur mesurée ne doit pas dépasser plus de 6 % la valeur nominale d' E_t

Dans le cas contraire, le modèle en question et tous les autres modèles de lave-linge ménagers équivalents sont considérés comme non conformes aux exigences définies aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

Les procédures de mesure qui devraient être appliquées sont fixées par la norme tunisienne NT 81.169 en vigueur.

Art. 13- Le présent arrêté entrera en vigueur après 3 mois de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Le ministre du commerce

Omar Behi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXES

ANNEXE 1 – Méthode de calcul de l'indice d'efficacité énergétique

Pour le calcul de l'indice d'efficacité énergétique (*IEE*) d'un lave-linge automatique, la consommation d'énergie annuelle pondérée pour le programme standard «coton» à 60 °C à pleine charge et à demi-charge et pour le programme standard «coton» à 40 °C à demi-charge est comparé à sa consommation d'énergie annuelle standard.

- a) L'indice d'efficacité énergétique (noté *EEI* dans la formule ci-dessous) est calculé selon la formule suivante et arrondi à la première décimale :

$$EEI = \frac{AE_C}{SAE_C} \times 100$$

où :

AE_C = consommation d'énergie annuelle du lave-linge,

SAE_C = consommation d'énergie annuelle standard du lave-linge ménager.

- b) La consommation d'énergie annuelle standard (SAE_C), exprimée en kWh/an et arrondie à la deuxième décimale, est calculée selon la formule suivante :

$$SAE_C = 47,0 \times c + 51,7$$

Dans laquelle :

c = capacité nominale du lave-linge ménager pour le programme standard «coton» à 60 °C à pleine charge ou pour le programme standard «coton» à 40 °C à pleine charge, la valeur la plus faible des deux étant retenue.

- c) La consommation d'énergie annuelle pondérée (AE_C), exprimée en kWh/an et arrondie à deux décimales, est calculée selon la formule suivante :

$$AE_C = E_t \times 220 + \frac{\left[P_o \times \frac{525\,600 - (T_t \times 220)}{2} + P_l \times \frac{525\,600 - (T_t \times 220)}{2} \right]}{60 \times 1\,000}$$

Dans laquelle :

E_t = consommation d'énergie pondérée,

P_o = puissance pondérée en mode «arrêt»,

P_l = puissance pondérée en mode «laissé sur marche»,

T_t = durée pondérée du programme,

220 = nombre total de cycles de lavage standard par an.

Lorsque le lave-linge ménager est équipé d'un système de gestion de la consommation d'électricité et que le lave-linge revient automatiquement en mode «arrêt» à la fin du programme, la consommation d'énergie annuelle pondérée (AE_C) est calculée en prenant en considération la durée effective du mode «laissé sur marche», selon la formule suivante :

$$AEc = E_t \times 220 - \frac{\{(P_l \times T_l \times 220) + P_o \times [525\,600 - (T_l \times 220) - (T_l \times 220)]\}}{60 \times 1\,000}$$

Dans laquelle :

T_l = durée en mode «laissé sur marche».

d) La consommation d'énergie pondérée (E_t), exprimée en kWh et arrondie à la troisième décimale est calculée selon la formule suivante :

$$E_t = [3 \times E_{t,60} + 2 \times E_{t,60\frac{1}{2}} + 2 \times E_{t,40\frac{1}{2}}]/7$$

dans laquelle :

$E_{t,60}$ = consommation d'énergie du programme standard «coton» à 60 °C à pleine charge,

$E_{t,60\frac{1}{2}}$ = consommation d'énergie du programme standard «coton» à 60 °C à demi-charge,

$E_{t,40\frac{1}{2}}$ = consommation d'énergie du programme standard «coton» à 40 °C à demi-charge.

e) La puissance pondérée pour le programme « coton » en mode «arrêt» (P_o), exprimée en W et arrondie à deux décimales, est calculée selon la formule suivante :

$$P_o = (3 \times P_{o,60} + 2 \times P_{o,60\frac{1}{2}} + 2 \times P_{o,40\frac{1}{2}})/7$$

dans laquelle :

$P_{o,60}$ = puissance en mode «arrêt» pour le programme standard «coton» à 60 °C à pleine charge,

$P_{o,60\frac{1}{2}}$ = puissance en mode «arrêt» pour le programme standard «coton» à 60 °C à demi-charge,

$P_{o,40\frac{1}{2}}$ = puissance en mode «arrêt» pour le programme standard «coton» à 40 °C à demi-charge.

f) La puissance pondérée en mode «laissé sur marche» (P_l), exprimée en W et arrondie à deux décimales, est calculée selon la formule suivante :

$$P_l = (3 \times P_{l,60} + 2 \times P_{l,60\frac{1}{2}} + 2 \times P_{l,40\frac{1}{2}})/7$$

dans laquelle :

$P_{l,60}$ = puissance en mode «laissé sur marche» pour le programme standard «coton» à 60 °C à pleine charge,

$P_{l,60\frac{1}{2}}$ = puissance en mode «laissé sur marche» pour le programme standard «coton» à 60 °C à demi-charge,

$P_{l,40\frac{1}{2}}$ = puissance en mode «laissé sur marche» pour le programme standard «coton» à 40 °C à demi-charge.

g) La durée pondérée du programme (T_l), exprimée en minutes, est calculée selon la formule suivante et arrondie à la minute la plus proche :

$$T_l = (3 \times T_{l,60} + 2 \times T_{l,60\frac{1}{2}} + 2 \times T_{l,40\frac{1}{2}})/7$$

dans laquelle :

$T_{l,60}$ = durée du programme standard «coton» à 60 °C à pleine charge,

$T_{l,60\frac{1}{2}}$ = durée du programme standard «coton» à 60 °C à demi-charge,

$T_{l,40\frac{1}{2}}$ = durée du programme standard «coton» à 40 °C à demi-charge.

h) La durée pondérée du mode «laissé sur marche» (T_l), exprimée en minutes, est calculée selon la formule suivante et arrondie à la minute la plus proche :

$$T_l = (3 \times T_{l,60} + 2 \times T_{l,60\frac{1}{2}} + 2 \times T_{l,40\frac{1}{2}}) / 7$$

Dans laquelle :

$T_{l,60}$ = durée en mode «laissé sur marche» pour le programme standard «coton» à 60 °C à pleine charge,

$T_{l,60\frac{1}{2}}$ = durée en mode «laissé sur marche» pour le programme standard «coton» à 60 °C à demi-charge,

$T_{l,40\frac{1}{2}}$ = durée en mode «laissé sur marche» pour le programme standard «coton» à 40 °C à demi-charge.

ANNEXE 2 – Méthode de calcul de la consommation d'eau annuelle pondérée

- a) La consommation d'eau annuelle pondérée (AW_C) d'un lave-linge, exprimée en litres et arrondie à l'entier supérieur le plus proche, est calculée selon la formule suivante :

$$AW_C = W_t \times 220$$

Dans laquelle :

W_t = consommation d'eau pondérée,

220 = nombre total de cycles de lavage standard par an.

- b) La consommation d'eau pondérée (W_t), exprimée en litres et arrondie à l'entier supérieur le plus proche, est calculée selon la formule suivante :

$$W_t = (3 \times W_{t,60} + 2 \times W_{t,60\frac{1}{2}} + 2 \times W_{t,40\frac{1}{2}}) / 7$$

Dans laquelle :

$W_{t,60}$ = consommation d'eau pour le programme standard «coton» à 60 °C à pleine charge,

$W_{t,60\frac{1}{2}}$ = consommation d'eau pour le programme standard «coton» à 60 °C à demi-charge,

$W_{t,40\frac{1}{2}}$ = consommation d'eau pour le programme standard «coton» à 40 °C à demi-charge.

ANNEXE 3 – Méthode de calcul du taux d'humidité résiduelle

Le taux d'humidité résiduelle pondéré (D) d'un lave-linge ménager, exprimé en pourcentage arrondi à l'entier le plus proche, est calculé selon la formule suivante :

$$D = (3 \times D_{60} + 2 \times D_{60\frac{1}{2}} + 2 \times D_{40\frac{1}{2}}) / 7$$

Dans laquelle :

D_{60} est le taux d'humidité résiduelle pour le programme standard «coton» à 60 °C à pleine charge, exprimé en pourcentage arrondi à l'entier le plus proche,

$D_{60\frac{1}{2}}$ est le taux d'humidité résiduelle pour le programme standard «coton» à 60 °C à demi-charge, exprimé en pourcentage arrondi à l'entier le plus proche,

$D_{40\frac{1}{2}}$ est le taux d'humidité résiduelle pour le programme standard «coton» à 40 °C à demi-charge, exprimé en pourcentage arrondi à l'entier le plus proche.

ANNEXE 4 – Méthode de calcul d'efficacité de lavage

Pour le calcul de l'indice d'efficacité de lavage (I_w), l'efficacité de lavage pondérée du lave-linge ménager pour le programme standard «coton» à 60°C à pleine charge et à demi-charge et pour le programme standard «coton» à 40°C à demi-charge est comparée à l'efficacité de lavage d'un lave-linge de référence, dont les caractéristiques sont indiquées par les méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes.

a) l'indice d'efficacité de lavage (I_w) est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale :

$$\frac{\left(3 \times I_{w60} + 2 \times I_{w60} \left(\frac{1}{2} \right) + 2 \times I_{w40} \left(\frac{1}{2} \right) \right)}{I_{w,r}}$$

Dans laquelle :

I_{w60} = indice d'efficacité de lavage du programme standard «coton» à 60° à pleine charge,

$I_{w,60}^{1/2}$ = indice d'efficacité de lavage du programme standard «coton» à 60° à demi-charge,

$I_{w,40}^{1/2}$ = indice d'efficacité de lavage du programme standard «coton» à 40° à demi-charge

b) l'indice d'efficacité de lavage d'un programme standard «coton» (p) est calculé selon la formule suivante :

$$I_{w,p} = 1/n \sum_{i=1}^n \left(\frac{W_{t,i}}{W_{r,a}} \right)$$

Dans laquelle :

$W_{t,i}$ = efficacité de lavage du lave-linge ménager faisant l'objet de l'essai pour un cycle d'essai (i),

$W_{r,a}$ = efficacité de lavage moyenne du lave-linge de référence,

n = nombre de cycles d'essai, $n \geq 3$ pour le programme standard «coton» à 60°C à pleine charge, $n \geq 2$ pour le programme standard «coton» à 60°C à demi-charge et $n \geq 2$ pour le programme standard «coton» à 40°C à demi-charge.

c) l'efficacité de lavage (W) est la moyenne, à l'issue d'un cycle d'essai, des valeurs de réluctance mesurées pour chaque pièce de tissu soumise à l'essai.

ANNEXE 5 – Etiquette des lave-linge automatiques

1) Modèle de l'étiquette

Consommation d'énergie		الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ANME		استهلاك الطاقة	
Fabricant	FFF			المصنع	I
Modèle	MMM			النموذج	II
Economie				مقتصد	
1				1	
2				2	
3		3		3	III
4				4	
5				5	
6				6	
7				7	
Pas économe				غير مقتصد	
Consommation d'électricité en kWh par an pour 220 cycles normalisés	XYZ			كمية استهلاك الكهرباء في السنة حسب النتيجة المتحصل عليه بالنسبة لـ 220 دورة غسيل موحدة	IV
Consommation d'eau en litres par an pour 220 cycles normalisés	X			كمية استهلاك الماء في السنة حسب النتيجة المتحصل عليه بالنسبة لـ 220 دورة غسيل موحدة	V
Capacité de chargement de la machine en kg	X,Y			سعة آلة الغسيل (كغ)	VI
Qualité de l'essorage Bon 1-2-3-4-5-6-7-8 Médiocre	3			جودة العصر يد 1-2-3-4-5-6-7-8	VII
Bruit : niveau sonore en dB - pour le lavage : - pour l'essorage :	XY XY			الضجيج : معدل الصوت dB بالتنسبة للغسل : بالتنسبة للعصر :	VIII
La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation				الإستهلاك الحقيقي يعتمد على ظروف الاستخدام	
					

Consommation d'énergie	الرمز	استهلاك الطاقة	
Fabricant	FFF	المصنع	I
Modèle	MMM	النموذج	II
Econome échelle de 1 à 7 Pas économe	Classe énergie	مقتصد الرتبة من 1 إلى 7 غير مقتصد	III
Consommation d'électricité en kilowattheure par an pour 220 cycles normalisés	xxx kWh	كمية استهلاك الكهرباء بحساب الكيلواط ساعة بالنسبة 220 دورة غسيل موحدة في السنة	IV
Consommation d'eau en litres par an pour 220 cycles normalisés	xxx l/an	كمية استهلاك الماء بحساب اللتر في السنة بالنسبة 220 دورة غسيل موحدة	V
Capacité de chargement de la machine en kilogramme	xxx kg	سعة تحميل آلة الغسيل (كغ)	VI
Qualité de l'essorage Bon 1-2-3-4-5-6-7 Médiocre	Classe d'essorage	جودة العصر جيد 1-2-3-4-5-6-7 رديء	VII
Bruit : niveau sonore en dB - pour le lavage - pour l'essorage	xxx dB xxx dB	الضجيج: معدل الصوت dB - بالنسبة للغسيل - بالنسبة للعصر	VIII
La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation. Références aux normes tunisiennes NT 81.169	Drapeau Tunisien	الاستهلاك الحقيقي مرتبط بكيفية الاستعمال. مرجع المواصفات التونسية م ت 81.169	

2) Les informations à faire figurer sur l'étiquette :

I– Nom ou marque du fabricant,

II– Code d'identification du modèle établi par le fabricant,

III – Le classement de l'appareil selon son efficacité énergétique, établi conformément aux indications prévu à l'article 4 du présent arrêté. Le chiffre indiquant la classe énergétique de l'appareil doit être à la hauteur des barres horizontales correspondantes,

IV – La consommation d'électricité déterminée conformément aux méthodes de mesure mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté exprimée en kilowattheure (kWh) par an,

V – La consommation d'eau déterminée conformément aux méthodes de mesure mentionnées à l'annexe 2 du présent arrêté exprimée en litres (l) par an,

VI – La capacité de chargement de la machine pour le programme standard «coton» à 60 °C ou 40 °C en kilogramme (kg),

VII – Le classement de l'appareil selon son efficacité d'essorage, établi conformément aux indications de l'article 4 du présent arrêté,

VIII – Si le fabricant le souhaite, s'il a effectué les tests et a transmis les rapports de test à l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, les émissions acoustiques dans l'air, exprimées en dB(A) re 1 pW et arrondies à l'entier le plus proche et ce, au cours des phases de lavage et d'essorage, pour le programme standard «coton» à 60 °C à pleine charge.

3) Les aspects de l'étiquette :

Dimensions :

La dimension de l'étiquette doit être de 15cm/19cm Couleurs :

Couleurs à utiliser : CMJN - bleu cyan, rouge magenta, jaune, noir.

- Exemple 07X0: 0 % de cyan, 70 % de magenta, 100 % de jaune, 0 % de noir.

- Couleurs des barres horizontales indiquant les classes énergétiques :

o La barre horizontale indiquant la classe énergétique 1 X040

- La barre horizontale indiquant la classe énergétique 2 X0X0
 - La barre horizontale indiquant la classe énergétique 3 70X0
 - La barre horizontale indiquant la classe énergétique 4 30X0
 - La barre horizontale indiquant la classe énergétique 5 00X0
 - La barre horizontale indiquant la classe énergétique 6 03X0
 - La barre horizontale indiquant la classe énergétique 7 07X0.
- Couleur de l'encadrement : X070.
 - La couleur de fond de l'indication de la classe énergétique de l'appareil doit être la même que celle de la barre horizontale de la classe correspondante.
 - Le texte est imprimé en noir sur fond blanc.
- 4) Caractéristiques du support :**
- a) L'étiquette doit être auto- adhésive.
 - b) Le grammage du papier de l'étiquette doit être de [150 g] avec vernis UV. L'impression doit être en quadrichromie.
 - c) L'adhésif utilisé pour fixer les étiquettes doit :
 - Permettre de décoller facilement les étiquettes des appareils sans l'aide d'un outil ou d'un liquide autre que l'eau.
 - Offrir une adhérence suffisante pour empêcher les étiquettes de se décoller dans les conditions normales de manutention.

ANNEXE 6 : les limites des variations des paramètres mesurés

Paramètre mesuré	Tolérance de contrôle
Consommation d'énergie annuelle	La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale d' AE_C .
Consommation d'énergie	La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale d' E_t .
Durée du programme	La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % les valeurs nominales de T_t .
Consommation d'eau	La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de W_t .
Teneur en humidité résiduelle	La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de D.
Vitesse d'essorage	La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 10 %.
Consommation d'électricité en mode « arrêt » et en mode « laissé sur marche »	La valeur mesurée de la consommation d'électricité P_0 et P_1, lorsqu'elle est supérieure à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale. La valeur mesurée de la consommation d'électricité P_0 et P_1, lorsqu'elle est inférieure ou égale à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 0,10 W la valeur nominale.
Durée du mode « laissé sur marche »	La durée mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de T_1 .
Émissions acoustiques dans l'air	La valeur mesurée doit correspondre à la valeur nominale.
Indice d'efficacité de lavage	La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de I_w de plus de 4%.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 24 septembre 2019.

Monsieur Faouzi Bacha, Professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de directeur de maintenance des équipements au centre national de maintenance au ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 12 du décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 24 septembre 2019.

Monsieur Fethi Manai, Professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de directeur de département des services communs au centre national de la formation et de perfectionnement.

En application des dispositions de l'article 12 du décret gouvernemental n° 2019-265 du 6 mars 2019, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur d'administration centrale

Par arrêté du ministre de l'éducation du 24 septembre 2019.

Monsieur Tarak Belhaj Salah, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur cellule de gouvernance au centre national de maintenance au ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 14 du décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 24 septembre 2019.

Mesdames et Messieurs dont les noms suivent, sont chargés des fonctions de chef de l'agence régionale de formation au centre national de la formation et de perfectionnement conformément au tableau suivant :

N° D'ordre	Prénom et nom	Grade	Emploi fonctionnel
1	Naima Seblaoui	Professeur principal émérite	Chef de l'agence régionale de formation à Tunis 1
2	Neji Guesmi	Professeur principal émérite	Chef de l'agence régionale de formation à Nabeul
3	Khairedine Bougares	Professeur principal émérite	Chef de l'agence régionale de formation à Médenine
4	Ridha Ziyadi	Professeur principal émérite	Chef de l'agence régionale de formation à Ben Arous
5	Noureddine Boukhchim	Professeur principal émérite	Chef de l'agence régionale de formation à Tataouine
6	Fadhel Bayaoui	Professeur principal émérite	Chef de l'agence régionale de formation à Sidi Bouzid
7	Mohamed Sadok Bouallagui	Professeur principal émérite classe exceptionnelle	Chef de l'agence régionale de formation à Mahdia
8	Amel Bhiski Ep Jelali	Professeur principal émérite classe exceptionnelle	Chef de l'agence régionale de formation à Mannouba
9	Boudali Lassili	Inspecteur général des écoles primaires	Chef de l'agence régionale de formation à Kasserine
10	Sami Tlaili	Professeur principal émérite classe exceptionnelle	Chef de l'agence régionale de formation à Béja
11	Mohamed Ghanem Ghanem	Professeur principal émérite classe exceptionnelle	Chef de l'agence régionale de formation à Tozeur

N° D'ordre	Prénom et nom	Grade	Emploi fonctionnel
12	Nizar Essid	Surveillant conseiller principal	Chef de l'agence régionale de formation à l'Ariana
13	Abdelmajid Ajala	Professeur principal émérite classe exceptionnelle	Chef de l'agence régionale de formation à El Omran
14	Fethi Boussif	Professeur principal émérite classe exceptionnelle	Chef de l'agence régionale de formation à Kébili
15	Mounir Ibrahim Bendhrifa	Professeur principal émérite	Chef de l'agence régionale de formation à Gafsa
16	Ridha Taggazi	Professeur principal émérite classe exceptionnelle	Chef de l'agence régionale de formation à Siliana
17	Ammar Maatoug	conseiller général en information et en orientation scolaire et universitaire	Chef de l'agence régionale de formation à Gabès
18	Aicha El Jomli Ep Turki	Professeur principal émérite classe exceptionnelle	Chef de l'agence régionale de formation à Bizerte
19	Amor Ben Messaoud	inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires	Chef de l'agence régionale de formation à Sousse
20	Chaker Abid	Professeur principal émérite	Chef de l'agence régionale de formation à Zaghuan
21	Mohsen Hmaied	Professeur principal émérite	Chef de l'agence régionale de formation au Kef
22	Monia née Daghmouri épouse Bouzouita	Professeur principal émérite	Chef de l'agence régionale de formation à Monastir

En application des dispositions de l'article 11 du décret gouvernemental n° 2019-265 du 6 mars 2019, les intéressés bénéficient des indemnités et avantages alloués à un sous-directeur d'administration centrale

Par arrêté du ministre de l'éducation du 24 septembre 2019.

Monsieur Mohamed Salah Ben Aissa, Professeur principal émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur de maintenance des équipements didactiques à la direction de maintenance des équipements au centre national de maintenance au ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 18 du décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 24 septembre 2019.

Monsieur Elmondher Eldogui, Ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur de maintenance et d'entretien des établissements scolaires à la direction d'entretien des bâtiments au centre national de maintenance au ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 18 du décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 24 septembre 2019.

Monsieur Jamil Ben Bahri, Professeur principal émérite, est chargé des fonctions de chef de centre régional de maintenance à Sfax1 au centre national de maintenance au ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 16 du décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 24 septembre 2019.

Monsieur Boubaker El Ghairi, Professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de chef de centre régional de maintenance à Gabès au centre national de maintenance au ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 16 du décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 24 septembre 2019.

Monsieur Haikel Hrichi, Technicien principal, est chargé des fonctions de chef de service de maintenance au centre régional de maintenance à Gabès au centre national de maintenance au ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 18 du décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 24 septembre 2019.

Monsieur Mongi Bey, technicien en chef, est chargé des fonctions de chef de service de maintenance des équipements légers à la sous-direction de maintenance des équipements didactiques à la direction de maintenance des équipements au centre national de maintenance au ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 18 du décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 24 septembre 2019.

Monsieur Chokri Nsaibia, administrateur de l'éducation, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives à la sous-direction des ressources humaines et d'archives au secrétariat général du centre national de maintenance au ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 18 du décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 24 septembre 2019.

Madame Monia Sidani, Conseiller de presse, est chargée des fonctions de chef de service des outils et des méthodes de l'information à la sous-direction de l'information à la direction de la communication au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 24 septembre 2019.

Les administrateurs en chef de l'éducation dont les noms suivent sont nommés au grade d'administrateur général de l'éducation à compter du 1^{er} janvier 2018 :

- Mohmed Moncef,
- Taher Mechrgui,
- Chadli Chaabani,
- Belgacem Melloulchi,
- Khaled Kamerji,
- Mourad Hidoussi,
- Bouzid Nsiri,
- Mounir Abid,
- Mohsen Chkirbane,
- Chokri Bouaziz,
- Houda Boubakri Naïri,
- Sana Ben Alij,
- Issam Whichi.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 24 septembre 2019.

Les administrateurs conseillers l'éducation dont les noms suivent sont nommés au grade d'administrateur en chef de l'éducation à compter du 1^{er} janvier 2018 :

- Mounira Chakchouk,
- Mohsen Hammami,
- Sadok Yacoubi,
- Habib Khorchani,
- Rabiaa Arfaoui,
- Fathi Hamza,
- Sami Mansouri,
- Najla Ben Mahfoudh,
- Sadok Boukhris,
- Youcef Mechich,
- Bilal Boudouara,
- Mohamed Ridha Hafoudhi,
- Mohamed Massi,
- Abdelwahab Bahrouni,
- Nouredine Azri,
- Najiba Djobbi,
- Siham Chaari,
- Dorra Kammoun,
- Souad Bechta,

- Hassan Amiri,
- Ilhem Cherif Ben Romdhan,
- Hanen Chmengui,
- Jalila Fathalli,
- Jihan Farhat,
- Narjes Amara épouse Rjiba,
- Zouhair Saad,
- Noureddine Ghmam,
- Ramzi Boukari,
- Sana Boutaieb,
- Malak Yaacoubi,
- Sonia Mejri,
- Malek Stiti,
- Madiha Bourguiba,
- Yacine Blagui,
- Manel Bahri,
- Salem Benmohamed.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE**

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources Hydrauliques et de la pêche du 4 septembre 2019.

Les candidats dont les noms suivent sont nommés au grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques :

- 1- Samir Daoud,
- 2- Dorsaf Ben Ahmed Zâag,
- 3- Houda Ouch,
- 4- Mongi Chniter,
- 5- Khmais Manaï Oujih,
- 6- Mohamed Ben Mohamed Mehrez,
- 7- Ridha Jmî,
- 8- Souraya Belhadj Yahia Kâabia,
- 9- Anissa Ben Houcine Sfaxi,
- 10- Chokri Mehdi,
- 11- Mariem M'hamli,
- 12- Kamel Aloui,
- 13- Asma Ben Abda,
- 14- Mohamed Ammar Gandouzi,

- 15- Monia Sallami,
- 16- Faouzi Ben Ali,
- 17- Wafa Hentati,
- 18- Mariem Adela,
- 19- Sana Aouini,
- 20- Olfa Beldi Khammassi,
- 21- Imen Rebaï M'seddi,
- 22- Raouchen Bach,
- 23- Sana Amri Babay,
- 24- Houda Ben Ahmed Ayari,
- 25- Chokri Rezgui,
- 26- Noureddine Ouertatani,
- 27- Jalel Mabrouk,
- 28- Nourhene Ben Ayed,
- 29- Nada Essid,
- 30- Nadia Arfaoui,
- 31- Mahassen Gmati,
- 32- Salem Talbi,
- 33- Bechir Mechregui,
- 34- Wafa Zardi,
- 35- Aicha Ghazel,
- 36- Mounira Ben Amara,
- 37- Saïda Salmi,
- 38- Salwa Ben fraj,
- 39- Imen Zarrad,
- 40- Leila Sâadouni,
- 41- Emna Jallouli Matoussi,
- 42- Saoussen Ben Yakouta,
- 43- Marouen Dabbouni,
- 44- Mohamed Abidi,
- 45- Khadija Hedhli,
- 46- Sabri Wallani,
- 47- Amel Zoghlami,
- 48- Hanen Krayem,
- 49- Faouzi Amri,
- 50- Bechir Mrayhi,
- 51- Amel Chourabi Mnedla,
- 52- Chaouki Hafsi,
- 53- Mohamed Seifeddine Lazreg,
- 54- Sonia Rajiba Katita,
- 55- Naila Chafri,

56- Moez Marzougui,
 57- Lamine Rezgui,
 58- Firas Chaieb,
 59- Nabil Yahyaoui,
 60- Houda Bahar,
 61- Fatma Hlayem,
 62- Mondher Rebaï,
 63- Najet Ichbil,
 64- Samir Slema,
 65- Kaouther Arbaoui,
 66- Karima Azzouz Sahbani,
 67- Mohamed Rezgui,
 68- Anis M'hir,
 69- Najoua Rjaibi,
 70- Najla Khalfoun,
 71- Afef Zineddine,
 72- Issam Boughanmi,
 73- Hajer Khalifa,
 74- Jaouhara Chahbani,
 75- Ibrahim Nakkach,
 76- Cherifa Abda,
 77- Yosri Gafsaoui,
 78- Imen Dahmani,
 79- Mohsen Haddaji,
 80- Faten Abida,
 81- Fatma Mâaloul Hentati,
 82- Ezzeddine Dallaï,
 83- Hassene M'daini,
 84- Anis Ghazel,
 85- Manel Ben Soulemia,
 86- Nouredine Abed,
 87- Laila Dâaloul,
 88- Abdessattar Trabelsi,
 89- Sofiene Taghouti,
 90- Lassâad H'midet,
 91- Amna Zeribi,
 92- Jamila Zarrougui,
 93- Laroussi Rebï,
 94- Wafa Gamâoun,
 95- Abdehamid Amami,
 96- Amel Khmissi M'salmi,
 97- Noura Touati Ahmed,
 98- Houda Ounifi Mabrouk,
 99- Haythem Souli,

100- Hedia Hamissi,
 101- Hedi Hadj,
 102- Houcine Sfaxi,
 103- Ammar Sliti,
 104- Chokri Zaïri,
 105- Imen Benzid Naffeti,
 106- Besma Bouzidi,
 107- Chafik Zidi,
 108- Tarek Zaraï,
 109- Kaïs Hajji,
 110- Naima Ben Ali.

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 24 septembre 2019.

Le docteur Elyes Neffati, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service de cardiologie à l'hôpital Sahloul de Sousse.

Par arrêté de la ministre de la santé par intérim du 24 septembre 2019.

Il est mis fin aux fonctions du docteur Wassim Gazela, médecin spécialiste principal de la santé publique, chef de service d'urologie à l'hôpital régional « Houcine Bouzaïene » de Gafsa.

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 18 juillet 2019, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011.

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1995, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature.

Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28 juillet 2016, portant l'organisation du ministère des affaires locales.

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 Novembre 2018 portant nomination des membres du gouvernement.

Vu le décret gouvernemental n° 2019-590 du 5 juillet 2019, chargeant Monsieur Sami Mhamdi, conseiller des services publics, des fonctions de secrétaire général du ministère des affaires locales et de l'environnement.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 susvisée, le ministre des affaires locales et de l'environnement délègue à Monsieur Sami Mhamdi, conseiller des services publics, chargé des fonctions de secrétaire général du ministère des affaires locales et de l'environnement, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et les arrêtés disciplinaires, à l'exception de la sanction de la révocation.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 5 juillet 2019.

Tunis, le 18 juillet 2019.

*Le ministre des affaires locales
et de l'environnement*

Mokhtar Hammemi

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 18 juillet 2019, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1995, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28 juillet 2016, portant l'organisation du ministère des affaires locales,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 Novembre 2018 portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-589 du 5 juillet 2019, chargeant Madame Hadhami Ben Harrath, conseiller des services publics, des fonctions de directeur général des affaires administratives et financières au ministère des affaires locales et de l'environnement.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 susvisée, le ministre des affaires locales et de l'environnement délègue à Madame Hadhami Ben Harrath, conseiller des services publics, chargée des fonctions de directeur général des affaires administratives et financières au ministère des affaires locales et de l'environnement, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et les arrêtés disciplinaires, à l'exception de la sanction de la révocation.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 5 juillet 2019.

Tunis, le 18 juillet 2019.

*Le ministre des affaires locales
et de l'environnement*

Mokhtar Hammemi

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 20 juin 2019 portant délégation de signature.

Le ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1995, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28 juillet 2016, portant l'organisation du ministère des affaires locales,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-101 du 7 février 2019, portant nomination de Monsieur Mondheur Bousnina, conseiller des services publics, chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires locales et de l'environnement à partir du 1^{er} janvier 2019.

Vu le décret gouvernemental n° 2019-103 du 7 février 2019, chargeant Monsieur Mondheur Bousnina, conseiller des services publics, des fonctions du chef de comité général de prospection et d'accompagnement au processus de décentralisation au ministère des affaires locales et de l'environnement à partir du 1^{er} janvier 2019.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mondheur Bousnina, conseiller des services publics, chargé de fonctions de chef de comité général de prospection et d'accompagnement au processus de décentralisation au ministère des affaires locales et de l'environnement, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires locales et de l'environnement, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 juin 2019.

*Le ministre des affaires locales
et de l'environnement*

Mokhtar Hammemi

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 20 juin 2019, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la Loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1995, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28 juillet 2016, portant l'organisation du ministère des affaires locales,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-711 du 5 juin 2017, chargeant Monsieur Faicel Gazzaze, administrateur en chef de l'intérieur, des fonctions de directeur général des ressources et de la gouvernance financière locale au ministère des affaires locales et de l'environnement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-404 du 6 mai 2019, portant nomination de Monsieur Faicel Gazzaze, administrateur général de l'intérieur, chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires locales et de l'environnement à partir du 1 janvier 2019.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Faicel Gazzaze, administrateur général de l'intérieur, chargé des fonctions de directeur général des ressources et de la gouvernance financière locale au ministère des affaires locales et de l'environnement, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires locales et de l'environnement, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 juin 2019.

*Le ministre des affaires locales
et de l'environnement*

Mokhtar Hammemi

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 20 juin 2019, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1995, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28 juillet 2016 portant l'organisation du ministère des affaires locales,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018 portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-246 du 8 mars 2019, chargeant Monsieur Ezeddine Jouini, administrateur en chef, des fonctions de directeur général des affaires juridiques et des études législatives au ministère des affaires locales et de l'environnement à partir du 17 février 2019.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Ezeddine Jouini, administrateur en chef, chargé des fonctions de directeur général des affaires juridiques et des études législatives au ministère des affaires locales et de l'environnement, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires locales et de l'environnement, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 juin 2019.

*Le ministre des affaires locales
et de l'environnement*

Mokhtar Hammemi

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 18 juillet 2019, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011.

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1995, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature.

Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28 juillet 2016, portant l'organisation du ministère des affaires locales.

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018 portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-590 du 5 juillet 2019, chargeant Monsieur Sami Mhamdi, conseiller des services publics, des fonctions de secrétaire général du ministère des affaires locales et de l'environnement.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Sami Mhamdi, conseiller des services publics, chargé des fonctions de secrétaire général du ministère des affaires locales et de l'environnement, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires locales et de l'environnement, tous les actes entrant dans le cadre des attributions de secrétariat général, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 5 juillet 2019.

Tunis, le 18 juillet 2019.

*Le ministre des affaires locales
et de l'environnement*

Mokhtar Hammemi

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 18 juillet 2019, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1995, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28 juillet 2016, portant l'organisation du ministère des affaires locales,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-589 du 5 juillet 2019, chargeant Madame Hadhami Ben Harrath, conseiller des services publics, des fonctions de directeur général des affaires administratives et financières au ministère des affaires locales et de l'environnement.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article premier du décret décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Hadhami Ben Harrath, conseiller des services publics, chargée des fonctions de directeur général des affaires administratives et financières au ministère des affaires locales et de l'environnement, est habilitée à signer par délégation du ministre des affaires locales et de l'environnement, tous les actes entrant dans le cadre des attributions de la direction générale des affaires administratives et financières, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 5 juillet 2019.

Tunis, le 18 juillet 2019.

*Le ministre des affaires locales
et de l'environnement*

Mokhtar Hammemi

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 19 juillet 2019.

Madame Imen Zouaoui, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Bizerte.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 19 juillet 2019.

Monsieur Messaoud Salah, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Tebourba.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 19 juillet 2019.

Monsieur Moez Khbou, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Fouchana à compter du 1^{er} juin 2019.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 19 juillet 2019.

Monsieur Chebil Msolli, administrateur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Akouda. à compter du 1^{er} juin 2019.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 19 juillet 2019.

Monsieur Saber El Ouaer, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Chrahil.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 19 juillet 2019.

Monsieur Mohamed Dridi, administrateur en chef de l'intérieur, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Jdeida à compter du 1^{er} juin 2019.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 19 juillet 2019.

Madame Mbarka Hmida, administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Bir Ali Ben Kalifa.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 19 juillet 2019.

Monsieur Sofiène Hamed, bibliothécaire, est chargée des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Golaa à compter du 16 mai 2019.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 19 juillet 2019.

Madame Hamida Dridi, administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Gobollat.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 19 juillet 2019.

Monsieur Boubaker Habib, technicien principal, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Rafrat.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 19 juillet 2019.

Monsieur Abdennaceur Barkia, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Kerkana.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 19 juillet 2019.

Madame Houda Daboussi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Balta Bouaouene à compter du 1^{er} avril 2019.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 18 juillet 2019.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Mosbah Abeza, ingénieur général, chargé des fonctions de directeur des études, des analyses économiques, environnementales et de la planification, relevant de la direction générale du développement durable, au ministère des affaires locales et de l'environnement.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 15 juillet 2019.

Monsieur Monji Lahdheb, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur des affaires financières à la commune de Tunis.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 18 juillet 2019.

Monsieur Lassaâd Zahouani, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la commune de Sakiet Eddaïer.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 18 juillet 2019.

Monsieur Saleh Ghdifi, technicien en chef, est chargé des fonctions de directeur technique à la commune de Hammam Chott à compter du 1^{er} mai 2019.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019.

Madame Monia Mansour, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la commune de M'saken.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019.

Monsieur Mohamed Saleh Khaskhoussi, technicien en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des nouveaux travaux et des ateliers à la commune de Sidi Bouzid.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019.

Madame Jihène Doukeli, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur des personnels et des finances à la commune de M'saken.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019.

Monsieur Abderrazek Abdellaoui, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et des domaines municipaux à la commune de Sidi Bouzid.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019.

Monsieur Khémaies Ben Hamza, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur à l'inspection de la commune de Tunis.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019.

Madame Samia Ben Khaled, administrateur, est chargée des fonctions de sous-directeur du budget et de suivi du plan d'investissement à la commune de Tunis.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 15 juillet 2019.

Monsieur Iadh Omar, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des ressources humaines et de la formation à la commune de Tunis.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 15 juillet 2019.

Monsieur Riadh ElGhribi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des taxes sur l'immobilier et les institutions à la commune de Tunis.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 15 juillet 2019.

Madame Jamila Bettayeb épouse Ayari, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur des affaires juridiques à la commune de Tunis.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019.

Monsieur Moncef Jammali, technicien principal, est chargé des fonctions de chef de service des études et de la programmation des équipements à la commune de Tunis.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019.

Monsieur Majdi Benyahmed, architecte principal, est chargé des fonctions de chef de service des projets, de l'aménagement et des autorisations urbaines à la commune de Tébolba.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019.

Madame Najet Hannachi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des ressources humaines à la commune de Soukra.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 15 juillet 2019.

Madame Karima Khmouma, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des finances et des marchés à la commune de Mateur.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019.

Monsieur Haykel Nasri, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à la commune de Sened.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019.

Monsieur Ahmed Hlel, analyste, est chargé des fonctions de chef de service de l'informatique à la commune de Bardo.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 15 juillet 2019.

Monsieur Khémaies Mosbah, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service de préparation et d'exécution du titre I à la commune de Tunis.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 15 juillet 2019.

Madame Bahija Razgui, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives à la commune de Bouficha.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 15 juillet 2019.

Madame Ayada El Jendoubi, analyste, est chargée des fonctions de chef de service de l'organisation, des méthodes et de l'informatique à la commune d'Essouassi.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 15 juillet 2019.

Madame Saloua Gannouni épouse Sbaaï, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service du suivi de financement des projets à la commune de Tunis.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 11 mars 2019.

Monsieur Kamel Ibneroua, technicien principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'aménagement et des autorisations urbaines à la commune de Menzel Temime.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 18 juillet 2019.

Madame Saloua Jaffali, travailleur social principal, est chargée des fonctions de chef de service de l'action sociale à la commune de Tunis.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 15 juillet 2019.

Monsieur Hassen El Fazî, technicien principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'aménagement et des autorisations urbaines à la commune de Fériana.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019.

Monsieur Farhat Ksiksi, technicien principal, est chargé des fonctions de chef de service des travaux, des voiries et de l'éclairage à la commune de Médenine.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 15 juillet 2019.

Madame Houda ElOuerteni, administrateur, est chargée des fonctions d'administrateur d'arrondissement d'El Hraïria avec rang et avantages de chef de service à la commune de Tunis.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019.

Monsieur Fatouh Rtibi, technicien principal, est chargé des fonctions de chef de service des voiries et des trottoirs à la commune de la Marsa.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 15 juillet 2019.

Madame Dhouha Grami épouse Hammou, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de préparation et d'exécution du titre II à la commune de Tunis.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019.

Monsieur Mohamed Moncef Eddali, technicien en chef, est chargé des fonctions de chef de service de la maintenance et des ateliers à la commune de Sidi Bouzid.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 19 juillet 2019.

Madame Henda Hajji, analyste, est déchargée des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Rouhia à compter de 10 avril 2019.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 septembre 2019.

Monsieur Chedhli Rahmeni est désigné membre représentant le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières au conseil d'établissement de l'agence nationale de gestion des déchets et ce en remplacement de Monsieur Ali Hammami.

**MINISTERE DES AFFAIRES
DE LA JEUNESSE ET DU SPORT**

Décret gouvernemental n° 2019-826 du 20 septembre 2019, modifiant et complétant le décret n° 2007-2503 du 9 octobre 2007, portant création d'une indemnité spécifique au profit des enseignants d'éducation physique relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, exerçant l'enseignement ou la formation sportive, dénommée "indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires " et fixant le montant global de cette indemnité et octroi de la première tranche au titre de l'année 2007.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2007-2503 du 9 octobre 2007, portant création d'une indemnité spécifique au profit des enseignants d'éducation physique relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, exerçant l'enseignement ou la formation sportive, dénommée "indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires " et fixant le montant global de cette indemnité et octroi de la première tranche au titre de l'année 2007,

Vu le décret n° 2008-2939 du 25 août 2008, portant attribution de la deuxième tranche de "l'indemnité spécifique des coût des fournitures scolaires" au profit des enseignants de l'éducation physique et du sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique exerçant l'enseignement ou la formation sportive au titre de l'année 2008,

Vu le décret n° 2009-1914 du 9 juin 2009, portant attribution de la troisième tranche de "l'indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires" au profit des enseignants de l'éducation physique et du sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique exerçant l'enseignement ou la formation sportive au titre de l'année 2009,

Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l'enfance, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-152 du 25 janvier 2016,

Vu le décret n° 2014-2148 du 2 juin 2014, portant augmentation de l'indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires au profit des enseignants d'éducation physique exerçant l'enseignement ou la formation sportive, relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-1058 du 25 septembre 2017, portant statut particulier au corps des cadres des métiers du sports relevant du ministère des affaires de la jeunesse et des sports,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-2503 du 9 octobre 2007, susvisé et remplacées comme suit :

Article 2 (nouveau) - Les enseignants appartenant au corps des personnels des enseignants et le corps des métiers des sports exerçant l'enseignement ou la formation sportive bénéficient de l'indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires équivalent à 75% des éléments fixes du salaire mensuel, conformément aux indications du tableau suivant :

Le sous-corps des enseignants d'éducation physique	Grades	Montant de l'indemnité (en Dinar)
a/ Le sous-corps des enseignants d'éducation physique exerçant dans les collèges et les lycées.	Professeur principal émérite classe exceptionnelle d'éducation physique,	1574
	Professeur principal émérite d'éducation physique.	1485
	Professeur principal hors classe d'éducation physique.	1417
	Professeur principal d'éducation physique.	1386
	professeur émérite classe exceptionnelle d'éducation physique.	1382
	professeur émérite d'éducation physique.	1315
	Professeur hors classe d'éducation physique.	1262
	Professeur d'enseignement secondaire d'éducation physique.	1248
	Professeur du 1 ^{er} cycle de l'enseignement secondaire d'éducation physique.	1096

Le sous-corps des enseignants d'éducation physique	Grades	Montant de l'indemnité (en Dinar)
b/ le sous-corps des enseignants d'éducation physique exerçant dans les écoles primaires.	Professeur émérite d'éducation physique aux écoles primaires,	1485
	Professeur principal hors classe d'éducation physique aux écoles primaires.	1417
	Professeur principal d'éducation physique aux écoles primaires,	1386
	Professeur d'éducation physique aux écoles primaires.	1248
	Maître d'application principal hors classe d'éducation physique,	1231
	Maître d'application principal d'éducation physique.	1201
	Maître d'application d'éducation physique.	1175
	Maître principal d'éducation physique.	1171
le sous-corps des cadres des métiers du sport.	Grades	Montant de l'indemnité (en Dinar)
a/ le sous-corps des cadres de l'entraînement sportif.	Professeur principal émérite classe exceptionnelle en sport.	1574
	Professeur principal émérite en sport.	1485
	Professeur principal hors classe en sport.	1417
	Professeur principal en sport.	1386
	Professeur émérite classe exceptionnelle en sport.	1382
	Professeur émérite en sport.	1315
	Professeur hors classe en sport.	1262
	Professeur en sport.	1248
	Professeur 1 ^{er} cycle en sport.	1096
b/ le sous-corps des cadres des activités physiques et sportives adaptées.	Professeur principal émérite classe exceptionnelle en activités physiques et sportives adaptées.	1574
	Professeur principal émérite en activités physiques et sportives adaptées.	1485
	Professeur principal hors classe en activités physiques et sportives adaptées.	1417
	Professeur principal en activités physiques et sportives adaptées.	1386
	Professeur émérite classe exceptionnelle en activités physiques et sportives adaptées.	1382
	Professeur émérite en activités sportives adaptées,	1315
	Professeur hors classe en activités physiques et sportives adaptées,	1262
	Professeur en activités physiques et sportives adaptées.	1248
	Professeur 1 ^{er} cycle en activités physiques et sportives adaptées.	1096

Le sous-corps des enseignants d'éducation physique	Grades	Montant de l'indemnité (en Dinar)
c/ le sous-corps des cadres du sport pour tous	Professeur principal émérite classe exceptionnelle en sport pour tous.	1574
	Professeur principal émérite en sport pour tous.	1485
	Professeur principal hors classe en sport pour tous.	1417
	Professeur principal en sport pour tous.	1386
	Professeur émérite classe exceptionnelle en sport pour tous.	1382
	Professeur émérite en sport pour tous	1315
	Professeur hors classe en sport pour tous.	1262
	Professeur en sport pour tous.	1248
	Professeur 1 ^{er} cycle en sport pour tous.	1096

Art. 2 - Est ajouté aux dispositions du décret n° 2007-2503 du 9 octobre 2007 susvisé, l'article 3 (bis) comme suit :

Article 3 (bis) : Le montant de l'indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires est élevé par décret gouvernemental à chaque augmentation des éléments fixes du salaire mensuel.

Cette indemnité sera servie au début de septembre de chaque année.

Art. 3 - Les dispositions du présent décret gouvernemental prennent effet à compter de septembre 2019.

Art. 4 - La ministre des affaires de la jeunesse et du sport et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 septembre 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

La ministre des affaires
de la jeunesse et du sport
Sonia Bechikh

Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle

Arrêté de l'haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 2 du 13 septembre 2019, fixant les règles spécifiques à la période de silence électoral de l'élection Présidentiel anticipé pour l'année 2019 (1).

(1) Le texte est publié uniquement en langue arabe.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 26 septembre 2019"

A **BONNEMENT**

au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus